SuperLanguage 365-Day Legal English Learning Plan

Legal · 法律英语

365 天 × 3 词 = 1095 个高频专业词（B2–C1）
+ 9 大场景日常动作映射树

365 天（Day 001 – Day 365）
3 个，全年 1095 个，已校验无重复
315 条，覆盖 9 大日常场景
B2–C1
每条词条两套音标并各自带标识：BrE 英国英语（RP，参照牛津 / 朗文 / 柯林斯高阶词典），AmE 美国英语（General American，对照 CMU 发音词典）
真实法律实务场景（合同、诉讼、合规、谈判、知识产权），且以目标词开头

目录

Month 01 · January	Day 001–031	93	法律体系与法院结构（Legal System & Court Structure）
Month 02 · February	Day 032–059	84	合同基础与条款语言（Contract Fundamentals & Clauses）
Month 03 · March	Day 060–090	93	合同起草与修订（Contract Drafting & Revision）
Month 04 · April	Day 091–120	90	违约救济与争议解决（Breach, Remedies & Dispute Resolution）
Month 05 · May	Day 121–151	93	诉讼程序与证据（Litigation Procedure & Evidence）
Month 06 · June	Day 152–181	90	合规、监管与监管调查（Compliance, Regulation & Enforcement）
Month 07 · July	Day 182–212	93	公司治理与商事交易（Corporate Governance & Commercial Transactions）
Month 08 · August	Day 213–243	93	知识产权与技术保护（Intellectual Property & Technology）
Month 09 · September	Day 244–273	90	劳动用工与雇佣法（Employment & Labour Law）
Month 10 · October	Day 274–304	93	数据保护与网络安全（Data Protection & Cybersecurity）
Month 11 · November	Day 305–334	90	并购、融资与交易文件（Mergers, Financing & Transaction Documents）
Month 12 · December	Day 335–365	93	法律谈判、诉讼策略与高阶表达（Negotiation, Strategy & Advocacy）

每日节奏：① 读 3 个新词（音标 + 例句）　② 用每个词各造 1 句　③ 第 2 / 4 / 7 / 15 天各回看一次　④ 从场景 4「法律办公与工作日常」挑 3 个动作，用新词复述一遍

Month 01 • January

年度主题：法律体系与法院结构（Legal System & Court Structure）

Legal System & Court Structure

Day 001 – Day 031 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 001　January 1

		BrE	AmE		
1	**legal system**	BrE /ˈliːgl ˈsɪstəm/	AmE /ˈligəl ˈsɪstəm/	法律体系	Legal systems decide which disputes are settled and which ones go to court. （法律体系决定了哪些争议能解决、哪些必须上法院。）
2	**jurisdiction**	BrE /ˌdʒʊərɪs ˈdɪkʃn/	AmE /ˌdʒʊɹə ˈsdɪkʃən/	管辖权	Jurisdiction can be decided by geography, subject matter or the parties' agreement. （管辖权可由地域、事项或当事人约定确定。）
3	**court**	BrE /kɔːt/	AmE /ˈkɔɹt/	法院	Courts interpret the law that Parliament has written. （法院解释议会制定的法律。）

Day 002　January 2

		BrE	AmE		
1	**courtroom**	BrE /ˈkɔːtruːm/	AmE /ˈkɔ ˌɹtɹum/	审判庭	Courtroom procedure is stricter than any meeting you will ever attend. （审判庭的程序比你参加过的任何会议都严格。）
2	**judge**	BrE /dʒʌdʒ/	AmE /ˈdʒʌdʒ/	法官	Judges apply precedent and are bound by it more than by preference. （法官适用先例，受其约束的程度甚于个人偏好。）
3	**plaintiff**	BrE /ˈpleɪntɪf/	AmE /ˈpléɪntəf/	原告	Plaintiffs file first and pay first if they lose. （原告先起诉，先败诉就先付钱。）

Day 003　January 3

BrE　　AmE

1	**defendant**	BrE /dɪ ˈfɛndənt/	AmE /dɪ ˈfɛndənt/	被告	Defendants are presumed innocent until proven otherwise. （被告在被证明有罪之前推定为无罪。）
2	**claim**	BrE /kleɪm/	AmE /ˈkléɪm/	索赔；诉请	Claims are the facts you assert, not the conclusion you prefer. （诉请是你主张的事实，而不是你偏好的结论。）
3	**defence**	BrE /dɪˈfɛns/	AmE /dɪ ˈfɛns/	抗辩；辩护	Defences are easier to plead than to prove. （抗辩理由容易提出，难以证明。）

Day 004　January 4

BrE　　AmE

1	**counterclaim**	BrE / ˈkaʊntəkleɪm/	AmE /ˈkàʊntə ˌkléɪm/	反诉	Counterclaims turn a defence into a second lawsuit in one file. （反诉把一次抗辩变成同一卷宗中的第二场诉讼。）
2	**cause of action**	BrE /kɔːz əv ˈækʃn/	AmE /ˈkɑz ˈʌv ˈækʃən/	诉因	Cause of action must be pleaded with the facts that support it. （诉因必须连同支持它的事实一并主张。）
3	**statute**	BrE /ˈstætʃuːt/	AmE /ˈstætʃut/	成文法	Statutes are amended by Parliament, not by judges. （成文法由议会修订，而非由法官修订。）

Day 005　January 5

BrE　　AmE

1	**legislation**	BrE / ˌledʒɪs ˈleɪʃn/	AmE /ˌlɛdʒə ˈslèɪʃən/	立法；法规	Legislation arrives with transitional provisions that nobody reads, and everybody must obey. （新立法总带着没人读的过渡条款。）
2	**regulation**	BrE /ˌregju ˈleɪʃn/	AmE /ˌɹɛgjə ˈléɪʃən/	规章	Regulations are made by ministers, not by elected MPs. （规章由部长制定，而非由民选议员制定。）

3	**common law**	BrE /ˌkɒmən lɔː/	AmE /ˈkɑmən ˈlɔ/	普通法	Common law fills the gaps that statutes leave behind. （普通法填补成文法留下的空隙。）

Day 006　January 6

BrE　　AmE

1	**precedent**	BrE /ˈpresɪdənt/	AmE /ˈpɹɛsɪdənt/	先例	Precedent forces consistency even when the judge disagrees. （先例即便在法官不认同时也强求一致性。）
2	**stare decisis**	BrE /ˌstɑːriː deɪ ˈsaɪsɪs/	AmE /ˈstɛɹ deɪ ˈsaɪsɪs/	遵循先例原则	Stare decisis is why banks can price the same contract twice. （遵循先例原则，是同一份合同能被定价两次的原因。）
3	**case law**	BrE /ˈkeɪs lɔː/	AmE /ˈkéɪs ˈlɔ/	判例法	Case law is written by judges who did not expect to be quoted. （判例法由法官写成，他们本没料到会被引用。）

Day 007　January 7

BrE　　AmE

1	**appeal**	BrE /əˈpiːl/	AmE /əˈpil/	上诉	Appeals rarely change the result but always change the year. （上诉很少改变结果，却总会改变年份。）
2	**appellant**	BrE /əˈpelənt/	AmE /əˈpɛlɪnt/	上诉人	Appellants pay again for the same facts. （上诉人为同一组事实再付一次钱。）
3	**cross-appeal**	BrE /ˌkrɒs əˈpiːl/	AmE /ˈkɹɔs əˈpil/	交叉上诉	Cross-appeals are the litigation equivalent of both sides counterattacking. （交叉上诉是诉讼中的双方互相反击。）

Day 008　January 8

BrE　　AmE

1	**tribunal**	BrE /traɪˈbjuːnl/	AmE /tɹəˈbjunəl/	法庭；仲裁庭	Tribunals are set up to be faster, and sometimes are. （设立法庭是为了更快，有时也确实更快。）
2	**arbitration**	BrE /ˌɑːbɪˈtreɪʃn/	AmE /ˌɑɹbɪˈtɹéɪʃən/	仲裁	Arbitration is private, binding and famously difficult to appeal.

					（仲裁是私下的、有约束力的，且出了名地难以上诉。）
3	**mediation**	BrE /ˌmiːdi ˈeɪʃn/	AmE /ˌmidi ˈéɪʃən/	调解	Mediation fails when either party has no authority to settle. （任一方无和解授权时，调解就会失败。）

Day 009　January 9

		BrE	AmE		
1	**inquest**	BrE /ˈɪŋkwest/	AmE /ˈɪˌnkwɛst/	死因调查	Inquests are not trials and can reach no verdict at all. （死因调查不是审判，可以不作任何裁定。）
2	**witness**	BrE /ˈwɪtnəs/	AmE /ˈwɪtnəs/	证人	Witnesses remember the version that helps them most. （证人记得的是对自己最有利的那一版。）
3	**evidence**	BrE /ˈevɪdəns/	AmE /ˈɛvədəns/	证据	Evidence must be admissible before it is persuasive. （证据在有说服力之前，必须先具备可采性。）

Day 010　January 10

		BrE	AmE		
1	**exhibit**	BrE /ɪgˈzɪbɪt/	AmE /ɪˈgzɪbɪt/	证物；附件	Exhibits are read at the same time as everybody listens. （证人宣读证物时，全场同时在听。）
2	**hearing**	BrE /ˈhɪərɪŋ/	AmE /ˈhiɹɪŋ/	听证会	Hearings decide what may be argued, not who is right. （听证会决定什么可以主张，而不是谁有道理。）
3	**trial**	BrE /ˈtraɪəl/	AmE /ˈtɹɑɪəl/	审判	Trials run on the evidence that survived the objections. （审判建立在经得起异议的证据之上。）

Day 011　January 11

		BrE	AmE		
1	**verdict**	BrE /ˈvɜːdɪkt/	AmE /ˈvədɪkt/	裁决	Verdicts count as evidence against the same person tomorrow. （裁决明天就会成为针对同一人的证据。）

2	**judgment**	BrE /ˈdʒʌdʒmənt/	AmE /ˈdʒʌdʒmənt/	判决	Judgments are drafted so that the losing side knows exactly what to do. （判决的写法，是让败诉方明确知道该怎么做。）
3	**order**	BrE /ˈɔːdə(r)/	AmE /ˈɔɹdə/	命令；裁定令	Orders of the court are not advice, however they are phrased. （法院裁定令不是建议。）

Day 012　January 12

BrE　　AmE

1	**injunction**	BrE /ɪnˈdʒʌŋkʃn/	AmE /ˌɪnˈdʒʌŋkʃən/	禁令	Injunctions stop behaviour that a party has not yet caused harm from. （禁令制止的是尚未造成损害的行为。）
2	**subpoena**	BrE /səˈpiːnə/	AmE /səˈpinə/	传票	Subpoenas are enforced by contempt, which is why people answer. （传票靠藐视法庭来执行，所以人们会回应。）
3	**discovery**	BrE /dɪˈskʌvəri/	AmE /dɪˈskʌvəi/	证据开示	Discovery is where most litigation budgets are spent. （证据开示消耗了大部分诉讼预算。）

Day 013　January 13

BrE　　AmE

1	**deposition**	BrE /ˌdepəˈzɪʃn/	AmE /ˌdɛpəˈzɪʃən/	证言	Depositions are taken away from the room where it is safe. （证言笔录是把人带离那个安全房间之后录的。）
2	**affidavit**	BrE /ˌæfɪˈdævɪt/	AmE /ˌæfəˈdéɪvət/	宣誓书	Affidavits persuade judges more than oral argument does. （宣誓书说服法官的程度，超过口头辩论。）
3	**witness statement**	BrE /ˈwɪtnəs ˈsteɪtmənt/	AmE /ˈwɪtnəs ˈstéɪtmənt/	证人陈述	Witness statements are drafted by the party calling the witness. （证人陈述是由传唤证人的一方起草的。）

Day 014　January 14

BrE　　AmE

1	**expert witness**	BrE /ˈekspɜːt ˈwɪtnəs/	AmE /ˈɛkspət ˈwɪtnəs/	专家证人	Expert witnesses are paid to be independent, not neutral. （专家证人拿报酬是为了独立，而不是中立。）
2	**legal representation**	BrE /ˈliːgl ˌreprɪzenˈteɪʃn/	AmE /ˈligəl ˌɹɛpɹəzɛˈntéɪʃən/	法律代理	Legal representation costs more than losing, sometimes. （法律代理的费用有时高于败诉成本。）
3	**solicitor**	BrE /səˈlɪsɪtə(r)/	AmE /səˈlɪsətə/	事务律师	Solicitors draft; barristers argue. （事务律师负责起草，出庭律师负责辩论。）

Day 015　January 15

BrE　　AmE

1	**barrister**	BrE /ˈbærɪstə(r)/	AmE /ˈbæɹɪstə/	出庭律师	Barristers are told when to speak, not what to think. （出庭律师被告知何时发言，而非该怎么想。）
2	**paralegal**	BrE /ˌpærəˈliːgl/	AmE /ˌpɛɹəˈligəl/	律师助理	Paralegals do the reading that decides which arguments are used. （决定采用哪些论点的是律师助理完成的阅读。）
3	**legal counsel**	BrE /ˈliːgl ˈkaʊnsl/	AmE /ˈligəl ˈkàʊnsəl/	法律顾问	Legal counsel should be consulted before the decision, not after. （法律顾问应在决策前咨询，而不是决策后。）

Day 016　January 16

BrE　　AmE

1	**legal advice**	BrE /ˈliːgl əd ˈvaɪs/	AmE /ˈligəl æ ˈdvɑɪs/	法律意见	Legal advice is privileged precisely so that it can be candid. （法律意见受特权保护，正因如此才能坦率。）
2	**privilege**	BrE /ˈprɪvəlɪdʒ/	AmE /ˈpɹɪvɪlədʒ/	特权；保密特权	Privilege protects the content, not the fact of the advice. （保密特权保护的是意见内容，而非存在意见这一事实。）
3	**litigation**	BrE /ˌlɪtɪˈgeɪʃn/	AmE /ˌlɪɾəˈgéɪʃən/	诉讼	Litigation is a strategy of last resort wearing a deadline.

					（诉讼是穿着截止日期外衣的最后手段战略。）

Day 017　January 17

		BrE	AmE		
1	**legal entity**	BrE /ˈliːgl ˈentəti/	AmE /ˈligəl ˈɛntəti/	法律主体	Legal entities can be sued separately from whoever owns them. （法律主体可与其中的所有者分别被起诉。）
2	**liable**	BrE /ˈlaɪəbl/	AmE /ˈlɑɪəbəl/	承担责任的	Liability attaches to the party that controlled the risk. （责任归属于控制该风险的一方。）
3	**liability**	BrE /ˌlaɪə ˈbɪləti/	AmE /ˌlɑɪə ˈbɪlɪti/	责任	Liability limits protect owners, and not always creditors. （有限责任保护的是所有者，未必是债权人。）

Day 018　January 18

		BrE	AmE		
1	**indemnity**	BrE /ɪn ˈdemnəti/	AmE /ˌɪ ˈndɛmnəti/	赔偿；补偿	Indemnities move the loss rather than remove it. （赔偿条款只是转移损失，而非消除损失。）
2	**damages**	BrE /ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ˈdæmədʒəz/	损害赔偿	Damages are measured by loss, not by how wrong something felt. （损害赔偿按损失衡量，而不是按感觉多冤衡量。）
3	**restitution**	BrE /ˌrestɪ ˈtjuːʃn/	AmE /ˌɹɛstɪ ˈtuʃən/	返还；恢复原状	Restitution returns what was taken rather than awarding money. （返还是把拿走的东西还回，而非判一笔钱。）

Day 019　January 19

		BrE	AmE		
1	**injured party**	BrE /ˈɪndʒəd ˈpɑːti/	AmE /ˈɪndʒəd ˈpɑɹti/	受侵害方	Injured parties must mitigate the loss they claim, which is rarely popular. （受侵害方必须减轻其所主张的损失。）

2	**service of process**	BrE /ˈsɜːvɪs əv ˈprəʊses/	AmE /ˈsɝvəs ˈʌv ˈpɹɑˌsɛs/	送达	Service of process is often the hardest procedural step. （送达往往是最难的一道程序步骤。）
3	**filing**	BrE /ˈfaɪlɪŋ/	AmE /ˈfɑɪlɪŋ/	提交；立案	Filings are public, which is why they get read twice. （提交的材料是公开的，因此会被读上两遍。）

Day 020　January 20

		BrE	AmE		
1	**pleading**	BrE /ˈpliːdɪŋ/	AmE /ˈplidɪŋ/	诉状；答辩状	Pleadings define the case, so judges read them twice. （诉状界定案件，因此法官会读两遍。）
2	**motion**	BrE /ˈməʊʃn/	AmE /ˈmoʊʃən/	动议	Motions ask the court to act before anyone has time to object. （动议请求法院在无人来得及反对之前采取行动。）
3	**interim relief**	BrE /ˈɪntərɪəm rɪˌliːf/	AmE /ˈɪntɚəm ɹɪˈlif/	临时救济	Interim relief preserves the position while the dispute continues. （临时救济在争议进行期间保全现状。）

Day 021　January 21

		BrE	AmE		
1	**stay of proceedings**	BrE /ˈsteɪ əv ˈprəʊsiːdɪŋz/	AmE /ˈstéɪ ˈʌv pɹoʊˈsidɪŋz/	中止诉讼	Stays of proceedings save money by delaying the fight. （中止诉讼通过推迟对抗来节省成本。）
2	**default judgment**	BrE /dɪˈfɔːlt ˈdʒʌdʒmənt/	AmE /dɪˈfɔlt ˈdʒʌdʒmənt/	缺席判决	Default judgments are the default result of not turning up. （缺席判决就是不出庭的默认结果。）
3	**summary judgment**	BrE /ˈsʌməri ˈdʒʌdʒmənt/	AmE /ˈsʌmɚi ˈdʒʌdʒmənt/	简易判决	Summary judgments end cases where there is no genuine dispute. （简易判决用于不存在实质争议的案件。）

Day 022　January 22

		BrE	AmE		
1	**settlement**	BrE /ˈsetlmənt/	AmE /ˈsɛtəlmənt/	和解	Settlements are confidential precisely because they cost less. （和解保密，正因为它更省成本。）
2	**consent order**	BrE /kənˈsent ˈɔːdə(r)/	AmE /kəˈnsɛnt ˈɔɹdɚ/	合意令	Consent orders bind both sides without either admitting fault. （合意令对双方均有约束力，且双方都不承认过错。）
3	**undertaking**	BrE /ˌʌndə ˈteɪkɪŋ/	AmE /ˈʌndɚ ˌteɪkɪŋ/	承诺；保证书	Undertakings not to sue can be withdrawn until they are accepted. （不诉承诺在被接受之前可以撤回。）

Day 023　January 23

		BrE	AmE		
1	**tribunal ruling**	BrE /traɪˈbjuːnl ˈruːlɪŋ/	AmE /tɹə ˈbjunəl ˈɹulɪŋ/	法庭裁决	Tribunal rulings are faster and harder to challenge. （法庭裁决更快，也更难挑战。）
2	**legal aid**	BrE /ˈliːgl eɪd/	AmE /ˈligəl ˈéɪd/	法律援助	Legal aid exists so that access to a lawyer is not a question of income alone. （法律援助的存在，使获得律师不再只取决于收入。）
3	**pro bono**	BrE /prəʊ ˈbəʊnəʊ/	AmE /ˈpɹoʊ ˈboʊnoʊ/	公益法律援助	Pro bono work keeps lawyers honest about who the law serves. （公益法律服务让律师始终清楚法律服务于谁。）

Day 024　January 24

		BrE	AmE		
1	**legal ethics**	BrE /ˈliːgl ˈeθɪks/	AmE /ˈligəl ˈɛθɪks/	法律职业道德	Legal ethics rules are written by people who were caught. （法律职业道德规则是由被抓到的人写的。）
2	**conflict of interest**	BrE /ˈkɒnflɪkt əv ˈɪntrəst/	AmE /ˈkɑnflɪkt ˈʌv ˈɪntɹəst/	利益冲突	Conflicts of interest can exist even when nothing improper ever happens.

					（即使没有任何不当行为，利益冲突也可能存在。）
3	**duty of care**	BrE /ˈdjuːti əv ˈkeə(r)/	AmE /ˈduti ˈʌv ˈkɛɹ/	注意义务	Duty of care is the anchor of nearly every negligence claim. （注意义务是几乎所有过失索赔的锚点。）

Day 025　January 25

		BrE	AmE		
1	**negligence**	BrE /ˈneglɪdʒəns/	AmE /ˈnɛgləʤəns/	过失	Negligence is proved by what a reasonable person would have done. （过失以一个理性人会如何行事来证明。）
2	**standard of proof**	BrE /ˈstændəd əv pruːf/	AmE /ˈstændəd ˈʌv ˈpɹuf/	证明标准	Standards of proof in civil cases rest on a balance of probabilities. （民事案件的证明标准是盖然性占优。）
3	**burden of proof**	BrE /ˈbɜːdn əv pruːf/	AmE /ˈbɜdən ˈʌv ˈpɹuf/	举证责任	Burden of proof sits with whoever brings the claim. （举证责任由主张请求的一方承担。）

Day 026　January 26

		BrE	AmE		
1	**liability cap**	BrE /ˌlaɪə ˈbɪləti kæp/	AmE /ˌlɑɪə ˈbɪlɪti ˈkæp/	责任上限	Liability caps are the clause that decides the size of the risk. （责任上限条款决定了风险的大小。）
2	**force majeure**	BrE /ˌfɔːs mæ ˈʒɜː(r)/	AmE /ˈfɔɹs mə ˈdʒuɹ/	不可抗力	Force majeure excuses delay but rarely excuses bad planning. （不可抗力可免于迟延，但很少免于糟糕的计划。）
3	**governing law**	BrE /ˈgʌvnɪŋ lɔː/	AmE /ˈgʌvənɪŋ ˈlɔ/	适用法律	Governing law decides which rules apply before any argument starts. （适用法律在任何争论开始前就决定了适用哪些规则。）

Day 027　January 27

		BrE	AmE		
1	**service provider**	BrE /ˈsɜːvɪs prəˌvaɪdə(r)/	AmE /ˈsɝvəs pɹəˈvaɪdɚ/	服务提供方	Service providers are bound by the terms they published.（服务提供方受其已公示的条款约束。）
2	**contractual party**	BrE /kənˈstræktʃuəl ˈpɑːti/	AmE /kəˈntɹæktʃuəl ˈpɑɹti/	合同当事人	Contractual parties may sue only for what the contract gives them.（合同当事人只能依据合同授予的权利起诉。）
3	**court fee**	BrE /ˈkɔːt fiː/	AmE /ˈkɔɹt ˈfi/	诉讼费	Court fees deter small claims more than they fund courts.（诉讼费对小额索赔的阻碍大于对法院的资助。）

Day 028　January 28

		BrE	AmE		
1	**enforcement**	BrE /ɪnˈfɔːsmənt/	AmE /ɛˈnfɔɹsmənt/	强制执行	Enforcement converts a judgment into money at real cost.（强制执行把判决按真实成本变成钱。）
2	**appeal court**	BrE /əˌpiːl ˈkɔːt/	AmE /əˈpil ˈkɔɹt/	上诉法院	Appeal courts review the process before the outcome.（上诉法院先审程序，再看结果。）
3	**supreme court**	BrE /suˌpriːm ˈkɔːt/	AmE /səˈpɹim ˈkɔɹt/	最高法院	Supreme court rulings decide nothing retroactively, which is the point.（最高法院的裁决不溯及既往，这正是其意义所在。）

Day 029　January 29

		BrE	AmE		
1	**statutory interpretation**	BrE /stəˌtjuːtrɪˌɪntɜːprəˈteɪʃn/	AmE /ˈstætʃəˌtɔɹi ˌɪˌntɝpɹɪˈtéɪʃən/	法定解释	Statutory interpretation decides which words carry weight.（法定解释决定了哪些字眼具有分量。）
2	**legal doctrine**	BrE /ˈliːgl ˈdɒktrɪn/	AmE /ˈligəl ˈdɑktɹən/	法律	Legal doctrines are the shortcuts judges use to decide

				原则	hard cases. （法律原则是法官处理难案时使用的捷径。）
3	**custom**	BrE /ˈkʌstəm/	AmE /ˈkʌstəm/	惯例	Custom fills what no rule of law covers. （惯例填补任何法律规则都未覆盖的部分。）

Day 030　January 30

BrE　　AmE

1	**jurisdiction clause**	BrE /ˌdʒʊərɪs ˈdɪkʃn kleɪz/	AmE /ˌdʒʊɹə ˈsdɪkʃən ˈklɔz/	管辖权条款	Jurisdiction clauses are the ones worth travelling to enforce. （管辖权条款是那些值得为之专门出行的条款。）
2	**legal proceedings**	BrE /ˈliːgl prə ˌsiːdɪŋz/	AmE /ˈligəl pɹoʊˈsidɪŋz/	法律程序	Legal proceedings are public, and publicity is part of the cost. （法律程序是公开的，而公开本身就是成本。）
3	**party to the case**	BrE /ˈpɑːti tuː ðə keɪs/	AmE /ˈpɑɹti ˈtu ðə ˈkéɪs/	案件当事人	Parties to a case may attend every hearing, provided the court allows it. （作为案件当事人，你可以出席每一次听证。）

Day 031　January 31

BrE　　AmE

1	**litigation risk**	BrE /lɪˈtɪgeɪʃn rɪsk/	AmE /ˌlɪtəˈgéɪʃən ˈɹɪsk/	诉讼风险	Litigation risk is priced into every contract rate you quote. （诉讼风险被计入你报出的每一份合同价格。）
2	**deponent**	BrE /dɪˈpənənt/	AmE /dɪˈpənənt/	作证者	Deponents are told to answer only what they are asked. （作证者被要求只回答被问到的问题。）
3	**without prejudice**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs/	不损害权利地	Without prejudice offers are usually not evidence of wrongdoing. （在不损害权利的前提下所作的陈述，之后不能被用来对你不利。）

Month 02 • February

年度主题：合同基础与条款语言（Contract Fundamentals & Clauses）

Contract Fundamentals & Clauses

Day 032 – Day 059 ｜ 28 天 ｜ 84 词

模块一 • 每日单词

Day 032　February 1

		BrE	AmE		
1	**contract**	BrE /ˈkɒntrækt/	AmE /ˈkɑːˌntɹækt/	合同	Contracts allocate risk before anybody knows which risk matters. （合同在没人知道哪种风险重要之前，就先分配了风险。）
2	**agreement**	BrE /əˈgriːmənt/	AmE /əˈgɹimənt/	协议	Agreements become contracts the moment both sides actually sign. （协议是双方确实签了字的合同。）
3	**party**	BrE /ˈpɑːti/	AmE /ˈpɑɹti/	当事人	Parties read the same clause and each expects something different. （每一方读同一条条款，却期待不同的结果。）

Day 033　February 2

		BrE	AmE		
1	**counterparty**	BrE /ˈkaʊntəpɑːti/	AmE /ˈkàʊntəˌpɑɹti/	对方当事人	Counterparty risk is highest just before the contract is signed. （对方当事人风险在签约前夕最高。）
2	**offer**	BrE /ˈɒfə(r)/	AmE /ˈɔfə/	要约	Offers invite acceptance and by themselves start nothing. （要约邀请承诺，自身不产生任何法律效力。）
3	**acceptance**	BrE /əkˈseptəns/	AmE /æˈksɛptəns/	承诺	Acceptance by conduct counts even when nobody signed anything. （以行为作出的承诺，即使无人签字也算数。）

Day 034　February 3

		BrE	AmE		
1	**offer letter**	BrE /ˈɒfə ˌletə(r)/	AmE /ˈɔfɚ ˈlɛtɚ/	录用通知书	Offer letters are read once, usually for the salary. （录用通知书通常只被读一次，而且往往只为了看薪资。）
2	**letter of intent**	BrE /ˌletər əv ɪnˈtent/	AmE /ˈlɛtɚ ˈʌv ˌɪnˈtɛnt/	意向书	Letters of intent bind less than their tone suggests. （意向书的约束力，往往低于它的语气所暗示的。）
3	**memorandum of understanding**	BrE /ˌmeməˈrændəm əv ˌʌndəˈstændɪŋ/	AmE /ˌmɛməˈændəm ˈʌv ˌʌndɚˈstændɪŋ/	谅解备忘录	Memoranda of understanding end up governing more than some contracts. （谅解备忘录最终管的事比某些合同还多。）

Day 035　February 4

		BrE	AmE		
1	**term**	BrE /tɜːm/	AmE /ˈtɝm/	期限；条款	Terms decide what happens after everybody stops being polite. （条款决定在所有人不再客气之后会发生什么。）
2	**condition**	BrE /kənˈdɪʃn/	AmE /kəˈndɪʃən/	条件	Conditions must be met before the obligation even starts. （条件必须先满足，义务才可能开始。）
3	**precondition**	BrE /ˌpriːkənˈdɪʃn/	AmE /ˌpɹikəˈndɪʃən/	先决条件	Preconditions let a party walk away before committing anything. （先决条件让一方在作出任何承诺之前得以退出。）

Day 036　February 5

		BrE	AmE		
1	**condition precedent**	BrE /kənˈdɪʃn ˈpresɪdənt/	AmE /kəˈndɪʃən ˈpɹɛsɪdənt/	先决条件	Condition precedent clauses are where financing deals quietly die. （先决条件条款是融资项目悄然夭折的地方。）

2	**covenant**	BrE /ˈkʌvənənt/	AmE /ˈkʌvənənt/	承诺条款	Covenants are promises that survive the contract's usefulness. （承诺条款是合同失去用处之后仍存续的承诺。）
3	**representations and warranties**	BrE /ˌreprɪzen ˈteɪʃnz ənd ˈwɒrəntiz/	AmE /ˌɹɛpɹəzə ˈntéɪʃənz ənd ˈwɔɹəntiz/	陈述与保证	Representations and warranties convert opinion into a breach. （陈述与保证把意见转变成了违约。）

Day 037　February 6

BrE　　AmE

1	**indemnity clause**	BrE /ɪnˈdemnəti klezz/	AmE /ˌɪˈndɛmnəti ˈklɔz/	赔偿条款	Indemnity clauses decide who pays when both sides were careless. （赔偿条款决定双方都疏忽时由谁买单。）
2	**limitation of liability**	BrE /ˌlɪmɪˈteɪʃn əv ˌlaɪəˈbɪləti/	AmE /ˌlɪmɪˈtéɪʃən ˈʌv ˌlɑɪəˈbɪlɪti/	责任限制	Limitation of liability is the clause most often removed last. （责任限制是最晚被删掉的条款。）
3	**warranty period**	BrE /ˈwɒrənti ˌpɪəriəd/	AmE /ˈwɔɹənti ˈpɪɹiəd/	保证期	Warranty periods are counted from delivery, not from payment. （保证期是从交付起算，而不是从付款起算。）

Day 038　February 7

BrE　　AmE

1	**liability threshold**	BrE /ˈlaɪəbl ˈθreʃhəʊld/	AmE /ˌlɑɪə ˈbɪlɪti ˈθɹɛ ˌʃoʊld/	责任门槛	Liability thresholds decide when a claim moves from minor to serious. （责任门槛决定一项索赔何时从轻微变成严重。）
2	**termination**	BrE /ˌtɜːmɪ ˈneɪʃn/	AmE /təmə ˈnéɪʃən/	终止	Termination rights are read most carefully after the dispute.

					（终止权在发生争议之后被读得最仔细。）
3	**termination for convenience**	BrE /tɜːmɪˈneɪʃn fə kənˈviːniəns/	AmE /təməˈnéɪʃən ˈfɔɹ kəˈnvinjəns/	任意终止权	Termination for convenience lets a client walk away mid-project. （任意终止权让客户能在项目中途离开。）

Day 039　February 8

		BrE	AmE		
1	**material breach**	BrE /məˌtɪəriəl breɪtʃ/	AmE /məˈtɪɹiəl ˈbɹitʃ/	重大违约	Material breach must be serious, not merely inconvenient. （重大违约必须是严重的，而非仅仅不便。）
2	**cure period**	BrE /ˈkjʊə(r) ˌpɪəriəd/	AmE /ˈkjʊɹ ˈpɪɹiəd/	补正期	Cure periods give the other side time to fix the problem. （补正期给了对方修复问题的时间。）
3	**severability**	BrE /ˌsevərə ˈbɪləti/	AmE /ˌsɛvəɹə ˈbɪlətɪ/	可分割性	Severability saves the whole contract when one clause fails. （可分割性在一条条款失效时保住了整份合同。）

Day 040　February 9

		BrE	AmE		
1	**entire agreement**	BrE /ɪnˌtaɪər ə ˈgriːmənt/	AmE /ɪˈntɑɪɚ ə ˈgɹimənt/	完整协议条款	Entire agreement clauses exclude what was said before signing. （完整协议条款把签署前说过的一切排除在外。）
2	**assignment**	BrE /ə ˈsaɪnmənt/	AmE /ə ˈsɑɪnmənt/	转让；权利义务转移	Assignment clauses decide whether a contract can follow the customer. （转让条款决定合同能否跟着客户走。）
3	**novation**	BrE /nəʊˈveɪʃn/	AmE /noʊ ˈveɪʃn/	债务更新	Novation releases the old obligor only if it is written properly. （债务更新只有在书面完备时才解除原债务人。）

Day 041　February 10

		BrE	AmE		
1	**subcontract**	BrE /ˈsʌbkəntrækt/	AmE /səˈbkɑˌntɹækt/	分包合同	Subcontracting does not reduce your main contractual duty.（分包并不减轻你的主合同义务。）
2	**frustration of purpose**	BrE /frʌˈstreɪʃn əv ˈpɜːpəs/	AmE /fɹəˈstɹéɪʃən ˈʌv ˈpɜpəs/	合同目的落空	Frustration of purpose excuses performance when the whole reason for it disappears.（当合同的根本目的消失时，目的落空可免除履行义务。）
3	**change of control**	BrE /tʃeɪndʒ əv kənˈtrəʊl/	AmE /ˈtʃéɪndʒ ˈʌv kəˈntɹoʊl/	控制权变更	Change of control clauses let a buyer walk away after a merger.（控制权变更条款让买方能在合并后退出。）

Day 042　February 11

		BrE	AmE		
1	**applicable law**	BrE /əˈplɪkəbl lɔː/	AmE /ˈæpləkəbəl ˈlɔ/	适用法律体系	Applicable law rules decide whose law a court will apply.（适用法律规则决定了法院将适用哪一国的法律。）
2	**forum selection clause**	BrE /ˈfɔːrəm sɪˌlekʃn kleɪz/	AmE /ˈfɔɹəm səˈlɛkʃən ˈklɔz/	管辖地选择条款	Forum selection clauses decide where a dispute is heard, not which law applies.（管辖地选择条款决定争议在哪里审理，而非适用哪一国法律。）
3	**arbitration clause**	BrE /ˌɑːbɪˈtreɪʃn kleɪz/	AmE /ˌɑɹbɪˈtɹéɪʃən ˈklɔz/	仲裁条款	Arbitration clauses keep your dispute away from open court.（仲裁条款把你的争议挡在公开法院之外。）

Day 043　February 12

		BrE	AmE		
1	**confidentiality clause**	BrE /ˌkɒnfɪdenʃiˈæləti kleɪz/	AmE /ˌkɑnfəˌdɛnʃiˈæləti ˈklɔz/	保密	Confidentiality clauses are usually broader than the information.

				条款	（保密条款的覆盖面通常比信息本身更宽。）
2	**non-disclosure agreement**	BrE /ˌnɒn dɪs ˈkləʊʒə(r) əˌgriːmənt/	AmE /ˈnɑn dɪ ˈskloʊʒə əˈgɹimənt/	保密协议	Non-disclosure agreements are signed before anyone knows what matters. （保密协议是在没人知道什么重要之前就签的。）
3	**non-compete**	BrE /ˌnɒn ˈkɒmpiːt/	AmE /ˈnɑn kəˈmpit/	竞业限制	Non-compete clauses restrict what you may do with your own skills. （竞业限制条款限制你如何运用自己的技能。）

Day 044　February 13

		BrE	AmE		
1	**non-solicitation**	BrE /ˌnɒn səˌlɪsɪˈteɪʃn/	AmE /ˈnɑn səˌlɪsɪˈteɪʃən/	禁止招揽条款	Non-solicitation clauses stop you poaching staff you already know. （禁止招揽条款阻止你挖走你本就认识的员工。）
2	**exclusivity**	BrE /ˌeksklu: ˈsɪvəti/	AmE /ˌɛˌksklu ˈsɪvəti/	排他性	Exclusivity pays a price for being the only option available. （排他性换来的是“成为唯一可选”的代价。）
3	**most favoured customer**	BrE /məʊst ˈfɑːvərid ˈkʌstəmə(r)/	AmE /ˈmoʊst ˈféɪvəd ˈkʌstəmə/	最惠客户条款	Most favoured customer clauses stop you giving anyone a better deal. （最惠客户条款阻止你给任何人更优惠的价格。）

Day 045　February 14

		BrE	AmE		
1	**severability clause**	BrE /ˌsevərə ˈbɪləti klezz/	AmE /ˌsɛvəɹə ˈbɪlətɪ ˈklɔz/	可分割条款	Severability clauses keep a bad clause from killing a good deal. （可分割条款防止一个坏条款毁掉整笔交易。）
2	**payment term**	BrE /ˈpeɪmənt tɜːm/	AmE /ˈpéɪmənt ˈtɜm/	付款期限	Payment terms decide who finances the project meanwhile. （付款期限决定了在此期间由谁为项目垫资。）

3	**invoice**	BrE /ˈɪnvɔɪs/	AmE /ˈɪnvɔɪs/	发票；付款通知	Invoices trigger payment only if the contract says they do. （只有合同写明，发票才触发付款义务。）

Day 046　February 15

BrE　　AmE

1	**late payment interest**	BrE /ˌleɪt ˈpeɪmənt ˈɪntrəst/	AmE /ˈléɪt ˈpéɪmənt ˈɪntɹəst/	逾期付款利息	Late payment interest is cheaper than an enforcement action. （逾期付款利息比申请强制执行更省。）
2	**set-off**	BrE /ˈset ɒf/	AmE /ˈsɛt ˈɔf/	抵销	Set-off rights let you deduct what is owed to you from what you owe. （抵销权让你用对方欠你的金额抵扣自己应付的部分。）
3	**withholding tax**	BrE /wɪðˈhəʊldɪŋ tæks/	AmE /wɪ ˈθhoʊldɪŋ ˈtæks/	预提税	Withholding tax is the reason gross and net rarely match. （预提税就是“应收”与“实收”很少相等的原因。）

Day 047　February 16

BrE　　AmE

1	**stamp duty**	BrE /ˈstæmp ˌdjuːti/	AmE /ˈstæmp ˈduti/	印花税	Stamp duty is charged on the document, not on the deal. （印花税是向文件征收的，而不是向交易征收的。）
2	**consideration**	BrE /kən ˈsɪdəreɪʃn/	AmE /kə ˌnsɪdəˈéɪʃən/	对价	Consideration is what makes a promise enforceable, not morals. （让承诺可强制执行的是对价，而不是道德。）
3	**deed**	BrE /diːd/	AmE /ˈdid/	契据；书面契据	Deeds are signed, sealed and delivered in a formality nobody enjoys. （契据要签署、盖章并交付，形式繁琐却无人喜欢。）

Day 048　February 17

BrE　　AmE

1	**warranty deed**	BrE /ˈwɒrənti diːd/	AmE /ˈwɔɹənti ˈdid/	所有权契据	Warranty deeds promise that the title is clean. （所有权契据承诺产权清晰无瑕疵。）
2	**execution**	BrE /ˌeksɪˈkjuːʃn/	AmE /ˌɛksəˈkjuʃən/	签署；执行	Execution is the moment a document becomes operative. （签署是文件开始生效的那一刻。）
3	**counterpart**	BrE /ˈkaʊntəpɑːt/	AmE /ˈkàʊntəˌpɑɹt/	副本签署方	Counterparts let a contract be signed on three different laptops. （副本签署方让一份合同可以在三台电脑上分别签署。）

Day 049　February 18

BrE　　AmE

1	**e-signature**	BrE /ˈiːˌsɪgnətʃə(r)/	AmE /ˈiˈsɪgnətʃə/	电子签名	E-signatures are legally equivalent and practically less careful. （电子签名在法律上等效，在实践中却更不细致。）
2	**wet signature**	BrE /ˌwetˈsɪgnətʃə(r)/	AmE /ˈwɛtˈsɪgnətʃə/	手写签名	Wet signatures remain requested out of habit rather than necessity. （手写签名被要求，多出于习惯而非必要。）
3	**draft**	BrE /drɑːft/	AmE /ˈdɹæft/	草案；起草	Drafts are numbered because versions without numbers cause litigation. （草案要编号，因为没有编号的版本会导致诉讼。）

Day 050　February 19

BrE　　AmE

1	**redline**	BrE /ˈredlaɪn/	AmE /ˈɹɛdlaɪn/	红线标记；修订痕迹	Redlines show intent better than a clean document ever can. （红线标记比干净的文档更能说明意图。）
2	**turn**	BrE /tɜːn/	AmE /ˈtɝn/	轮次	Turns are counted because 'final' appears at least four times. （轮次之所以被计数，是因为“最终版”至少出现四次。）
3	**head of terms**	BrE /ˌhed əvˈtɜːmz/	AmE /ˈhɛd ˈʌvˈtɝmz/	条款要点清单	Heads of terms are negotiated before anyone writes a clause.

					（条款要点是在有人动笔写条款之前就谈定的。）

Day 051　February 20

		BrE	AmE		
1	**binding effect**	BrE /ˈbaɪndɪŋ ɪˌfekt/	AmE /ˈbaɪndɪŋ ɪˈfɛkt/	约束力	Binding effect is created by signature, not by good intentions. （约束力由签字产生，而非由善意产生。）
2	**signature block**	BrE /ˈsɪgnətʃə(r) blɒk/	AmE /ˈsɪgnətʃɚ ˈblɑk/	签署栏	Signature blocks list titles, because names are not enough. （签署栏要列出职务，因为只有姓名还不够。）
3	**authorised signatory**	BrE /ɔːˈθaɪzəd ˈsɪgnətri/	AmE /ˈɔθəˌɑɪzd ˈsɪgnəˌtɔɹi/	授权签字人	Authorised signatories bind companies only within their authority. （授权签字人仅在授权范围内对公司具有约束力。）

Day 052　February 21

		BrE	AmE		
1	**contract value**	BrE /ˈkɒntrækt ˌvælju:/	AmE /ˈkɑ ˌntɹækt ˈvælju/	合同金额	Contract value decides which approval level you will need. （合同金额决定了需要哪一级审批。）
2	**commercial terms**	BrE /kəˌmɜːʃl ˈtɜːmz/	AmE /kəˈmɝʃəl ˈtɝmz/	商务条款	Commercial terms are the ones users read last and regret first. （商务条款是用户最后读、最先后悔的。）
3	**legally binding**	BrE /ˈliːgli ˈbaɪndɪŋ/	AmE /ˈligəli ˈbaɪndɪŋ/	具有法律约束力	Legally binding documents are the only ones worth arguing about twice. （只有具法律约束力的协议才值得认真谈。）

Day 053　February 22

		BrE	AmE		

1	**purchase order**	BrE /ˈpɜːtʃəs ˈɔːdə(r)/	AmE /ˈpɝtʃəs ˈɔɹdə/	采购订单	Purchase orders change the deal without changing the contract. （采购订单在不改动合同的情况下改变了交易。）
2	**statement of work**	BrE /ˈsteɪtmənt əv wɜːk/	AmE /ˈstéɪtmənt ˈʌv ˈwɝk/	工作说明书	Statements of work are where scope quietly expands. （工作说明书正是范围悄悄扩大的地方。）
3	**schedule**	BrE /ˈʃedjuːl/	AmE /ˈskɛdʒʊl/	附表；附件清单	Schedules contain the detail nobody reads until it matters. （附表里全是细节，不出事就没人看。）

Day 054　February 23

BrE　　AmE

1	**appendix**	BrE /əˈpendɪks/	AmE /əˈpɛndɪks/	附录	Appendices are cited exactly once, usually in the last week. （附录通常只被引用一次，多半在最后一周。）
2	**clause**	BrE /klɔːz/	AmE /ˈklɔz/	条款	Clauses are read in sequence, and argued about out of it. （条款按顺序阅读，却脱离顺序被争论。）
3	**subclause**	BrE /ˈsʌbklɪz/	AmE /ˈsʌbklɪz/	子条款	Subclauses hide obligations in language nobody rereads. （子条款把义务藏在没人会重读的文字里。）

Day 055　February 24

BrE　　AmE

1	**definition**	BrE /ˌdefɪˈnɪʃn/	AmE /ˌdɛfəˈnɪʃən/	定义	Definitions decide the argument before it starts. （定义在争论开始前就已决定了胜负。）
2	**recital**	BrE /rɪˈsaɪtl/	AmE /ɹəˈsɑɪtəl/	鉴于条款；背景说明	Recitals set context and are drafted to mean nothing operative. （鉴于条款交代背景，却被起草得没有任何 operative 效力。）
3	**operative provision**	BrE /ˈɒpərətɪv prəˈvɪʒn/	AmE /ˈɑpəətɪv pɹəˈvɪʒən/	执行性条款	Operative provisions create duties; recitals only describe. （执行性条款创设义务，鉴于条款仅作描述。）

Day 056　February 25

		BrE	AmE		
1	**boilerplate**	BrE /ˈbɔɪləpleɪt/	AmE /ˈbɔɪləˌpleɪt/	标准格式条款	Boilerplate is law-like text that is never negotiated. （标准格式条款是长得像法律、却从不拿来谈判的文本。）
2	**execution version**	BrE /ˌeksɪˈkjuːʃnˈvɜːʒn/	AmE /ˌɛksəˈkjuʃənˈvɜʒən/	签署版	Execution versions are the only ones that belong in the file. （签署版是唯一该入档的版本。）
3	**contract management**	BrE /ˈkɒntrækt ˈmænɪdʒmənt/	AmE /ˈkɑˌntɹækt ˈmænədʒmənt/	合同管理	Contract management is what happens after the signature. （合同管理发生在签字之后。）

Day 057　February 26

		BrE	AmE		
1	**renewal notice**	BrE /rɪˈnjuːəl ˈnəʊtɪs/	AmE /ɹɪˈnuəl ˈnoʊtəs/	续约通知	Renewal notices have deadlines that arrive without warning. （续约通知的期限总是毫无预警地到来。）
2	**breach notice**	BrE /briːtʃ ˈnəʊtɪs/	AmE /ˈbɹitʃ ˈnoʊtəs/	违约通知	Breach notices should say what cure is required. （违约通知应当写明需要怎样补正。）
3	**remedy**	BrE /ˈremədi/	AmE /ˈɹɛmədi/	救济；补救	Remedies are worthless if they are hard to use. （救济若难以启用，就毫无价值。）

Day 058　February 27

		BrE	AmE		
1	**recital clause**	BrE /rɪˈsaɪtl klɛɪz/	AmE /ɹəˈsɑɪtəl ˈklɔz/	鉴于条款	Recital clauses set the stage and are deliberately hard to enforce. （鉴于条款用于铺垫，且被刻意写得难以执行。）
2	**operative clause**	BrE /ˈɒpərətɪv klɛɪz/	AmE /ˈɑpəətɪv ˈklɔz/	执行性条	Operative clauses are the only ones a court will enforce against you.

				款	（执行性条款是唯一会被法院对你强制执行的条款。）
3	**covenant clause**	BrE /ˈkʌvənənt kleɪz/	AmE /ˈkʌvənənt ˈklɔz/	承诺条款	Covenant clauses promise continuing behaviour rather than a one-off act. （承诺条款承诺的是持续行为，而非一次性动作。）

Day 059　February 28

BrE　　AmE

1	**condition subsequent**	BrE /kənˈdɪʃn səbˈsiːkwənt/	AmE /kəˈndɪʃən ˈsʌbsəkwənt/	后续条件	Conditions subsequent are the ones nobody remembers agreeing to. （后续条件是那些没人记得自己同意过的条件。）
2	**performance bond**	BrE /pəˈfɔːməns bɒnd/	AmE /pəˈfɔɹməns ˈbɑnd/	履约保证金	Performance bonds protect the customer when the supplier goes quiet. （履约保证金在供应商失联时保护客户。）
3	**advance payment**	BrE /ədˈvɑːns ˈpeɪmənt/	AmE /əˈdvæns ˈpéɪmənt/	预付款	Advance payments should always be tied to a defined milestone. （预付款应当始终与明确的里程碑挂钩。）

Month 03 • March

年度主题：合同起草与修订（Contract Drafting & Revision）

Contract Drafting & Revision

Day 060 – Day 090 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 060　March 1

		BrE	AmE		
1	**drafting**	BrE /ˈdrɑːftɪŋ/	AmE /ˈdɹæftɪŋ/	起草	Drafting is where most of the value of a deal is quietly created. （起草是交易中大部分价值被悄然创造出来的地方。）
2	**first draft**	BrE /ˌfɜːst ˈdrɑːft/	AmE /ˈfɝst ˈdɹæft/	初稿	First drafts are written to be argued with, not admired. （初稿是拿来被争论的，不是拿来被欣赏的。）
3	**revise**	BrE /rɪˈvaɪz/	AmE /ɹɪˈvaɪz/	修订	Revise the clause before you revise the price. （先修订条款，再修订价格。）

Day 061　March 2

		BrE	AmE		
1	**amendment**	BrE /əˈmendmənt/	AmE /əˈmɛndmənt/	修改	Amendments should record what changed and why. （修改条款应当记录改了什么，以及为什么改。）
2	**addendum**	BrE /əˈdendəm/	AmE /əˈdɛndəm/	补充协议	Addenda add work without renegotiating the price. （补充协议在不重新谈价的情况下增加了工作。）
3	**side letter**	BrE /ˈsaɪd ˌletə(r)/	AmE /ˈsɑɪd ˈlɛtɚ/	附函	Side letters quietly promise what the main contract refuses. （附函悄悄承诺主合同拒绝写明的内容。）

Day 062　March 3

		BrE	AmE		
1	**letter of comfort**	BrE /ˈletər əv ˈkʌmfət/	AmE /ˈlɛtɚ ˈʌv ˈkʌmfɚt/	安慰函	Letters of comfort are relied on and then denied. （安慰函被信赖，随后又被否认。）
2	**version control**	BrE /ˈvɜːʃn kən ˈtrəʊl/	AmE /ˈvɝʒən kə ˈntɹoʊl/	版本控制	Version control is the cheapest form of legal risk management. （版本控制是成本最低的法律风险管理方式。）
3	**tracked changes**	BrE /trækt ˈtʃeɪndʒɪz/	AmE /ˈtɹækt ˈtʃéɪndʒəz/	修订痕迹	Tracked changes show intent; clean documents only show results. （修订痕迹显示意图，干净文档只显示结果。）

Day 063　March 4

		BrE	AmE		
1	**consolidate**	BrE /kən ˈsɒlɪdeɪt/	AmE /kəˈnsɑlɪˌdeɪt/	合并版本	Consolidate all comments before sending the next draft. （在发出下一版之前，把所有意见合并整理。）
2	**mark-up round**	BrE /ˈmɑːk ʌp raʊnd/	AmE /ˈmɑɹk ˈʌpˌɹaʊnd/	批注轮次	Mark-up rounds multiply quietly once two teams start editing. （两个团队开始编辑后，批注轮次会悄悄增多。）
3	**clause library**	BrE /klɔːz ˌlaɪbrəri/	AmE /ˈklɔz ˈlɑɪbɹɛˌɹi/	条款库	Clause libraries speed drafting but import old mistakes. （条款库加快起草，也一并带来旧日错误。）

Day 064　March 5

		BrE	AmE		
1	**playbook**	BrE /ˈpleɪbʊk/	AmE /ˈpléɪbʊk/	谈判手册	Playbooks tell you which positions to concede first. （谈判手册告诉你哪些立场最先让步。）
2	**fallback position**	BrE /ˈfɔːlbæk pəˈzɪʃn/	AmE /ˈfɔˌlbæk pəˈzɪʃən/	退让立场	Fallback positions should exist before you need them.

					（退让立场应当在需要之前就已备好。）
3	**must-have**	BrE /ˈmʌst hæv/	AmE /ˈmʌst ˈhæv/	必须条款	Must-haves are the terms on which the deal cannot survive. （必须条款是交易无法存续的底线。）

Day 065　March 6

BrE　　AmE

1	**nice-to-have**	BrE /ˌnaɪs tə ˈhæv/	AmE /ˈnɑɪs ˈtu ˈhæv/	期望条款	Nice-to-haves are the first things given up in a hurry. （期望条款在匆忙中是最先被放弃的。）
2	**concession**	BrE /kənˈseʃn/	AmE /kəˈnsɛʃən/	让步	Concessions are only valuable if something is asked for in return. （只有换回对等条件的让步才有价值。）
3	**trade-off**	BrE /ˈtreɪd ɒf/	AmE /ˈtɹéɪd ˈɔf/	权衡取舍	Trade-offs are the only currency in a real negotiation. （权衡取舍是真正谈判中唯一的货币。）

Day 066　March 7

BrE　　AmE

1	**reservation of rights**	BrE /ˌrezəveɪʃn əv ˈraɪts/	AmE /ˌɹɛzəˈvéɪʃən ˈʌv ˈɹɑɪts/	权利保留	Reservation of rights letters buy time at the price of goodwill. （权利保留函以消耗善意为代价换取时间。）
2	**without prejudice save**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs seɪv/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs ˈséɪv/	不损害权利的和解	Without prejudice saves keep settlement discussions out of evidence. （不损害权利的和解使谈判内容不进入证据。）
3	**loss shifting**	BrE /lɒs ˈʃɪftɪŋ/	AmE /ˈlɔs ˈʃɪftɪŋ/	损失转移	Loss shifting clauses decide who absorbs the consequences of error. （损失转移条款决定了谁吸收错误带来的后果。）

Day 067　March 8

BrE　　AmE

1	**hold harmless**	BrE /həʊld ˈhɑːmləs/	AmE /ˈhoʊld ˈhɑɹmləs/	免责保护	Hold harmless clauses make one party pay for another's mistake. （免责保护条款让一方为另一方的错误买单。）
2	**cap**	BrE /kæp/	AmE /ˈkæp/	上限	Caps are the number every negotiator tries to lower. （上限是每位谈判者都试图压低的数字。）
3	**carve-out**	BrE /ˈkɑːv aʊt/	AmE /ˈkɑɹv ˈàʊt/	除外条款	Carve-outs are where an exclusion quietly comes back. （除外条款是被排除内容悄悄回归的地方。）

Day 068　March 9

BrE　　AmE

1	**proviso**	BrE /prəˈvaɪzəʊ/	AmE /pɹəˈvaɪzoʊ/	但书；附条件条款	Provisos are usually the sentence that changes everything. （但书通常就是改变一切的那一句。）
2	**save as**	BrE /seɪv əz/	AmE /ˈséɪv ˈæz/	另存为	Save as discipline is the only defence against version chaos. （“另存为”的纪律是抵御版本混乱的唯一防线。）
3	**negotiating position**	BrE /nɪ ˈgəʊʃieɪtɪŋ pə ˈzɪʃn/	AmE /nɪˈgoʊʃi ˌéɪtɪŋ pəˈzɪʃən/	谈判立场	Negotiating positions should be written before the call. （谈判立场应当在通话之前写好。）

Day 069　March 10

BrE　　AmE

1	**counterproposal**	BrE /ˌkaʊntəprə ˈpəʊzl/	AmE /ˈkàʊntəpɹə ˌpoʊzəl/	反提案	Counterproposals move faster when each change is priced. （当每项改动都被标价时，反提案推进得更快。）
2	**zinger**	BrE /ˈzɪŋgə(r)/	AmE /ˈzɪŋə/	突袭条款	Zingers are the clause nobody expected in the last draft. （突袭条款是最后一版中没人预料到的那一条。）

3	**term sheet**	BrE /ˈtɜːm ʃiːt/	AmE /ˈtɜm ˈʃit/	条款清单	Term sheets are non-binding except for the parts that bind. （条款清单整体不具约束力，除了其中那些有约束力的部分。）

Day 070　March 11

		BrE	AmE		
1	**binding offer**	BrE /ˈbaɪndɪŋ ˈɒfə(r)/	AmE /ˈbaɪndɪŋ ˈɔfɚ/	具约束力的要约	Binding offers expire quickly and are dated accordingly. （具约束力的要约有效期很短，因此都注明日期。）
2	**escrow**	BrE /ˈeskrəʊ/	AmE /ɛ ˈskɹoʊ/	第三方托管	Escrow arrangements are trusted until the payment date. （第三方托管在付款日前一直被信任。）
3	**release**	BrE /rɪˈliːs/	AmE /ɹiˈlis/	解除；免责	Releases are signed by people who think they are owed something. （解除协议由那些认为自己被欠了东西的人签署。）

Day 071　March 12

		BrE	AmE		
1	**waiver**	BrE /ˈweɪvə(r)/	AmE /ˈwéɪvɚ/	弃权；豁免	Waivers are given for value, or they are given away. （弃权要么换取对价，要么白送。）
2	**estoppel**	BrE /ɪˈstɒpl/	AmE /ɪˈstɑpl/	禁反言	Estoppel stops people taking a position they then abandon. （禁反言阻止人们主张自己后来放弃的立场。）
3	**construction**	BrE /kən ˈstrʌkʃn/	AmE /kə ˈnstɹʌkʃən/	解释	Construction questions decide which version of a clause wins. （解释问题决定条款的哪个版本胜出。）

Day 072　March 13

		BrE	AmE		
1	**contra proferentem**	BrE /ˌkɒntrə prəˌfəˈrentem/	AmE /ˈkɑntɹə pɹəˌfəˈɹɛntɛm/	不利于起草方的解释	Contra proferentem turns sloppy drafting against its author. （不利于起草方的解释原则，让草率起草反噬其作者。）

2	**plain meaning**	BrE /ˌpleɪn ˈmiːnɪŋ/	AmE /ˈpléɪn ˈminɪŋ/	字面含义	Plain meaning arguments last longer than context arguments. （字面含义的论点比语境论点更耐用。）
3	**contextual reading**	BrE /kən ˈtekstʃuəl ˈriːdɪŋ/	AmE /ˌkɑˈntɛ ˌkstʃuəl ˈɹidɪŋ/	语境解读	Contextual readings are preferred where wording allows two meanings. （在措辞允许两种含义时，语境解读更受偏好。）

Day 073　March 14

BrE　　AmE

1	**customary interpretation**	BrE /ˈkʌstəməri ˌɪntərprəˈteɪʃn/	AmE /ˈkʌstə ˌmɛɹi ˌɪˌntɜpɹɪ ˈtéɪʃən/	习惯解释	Customary interpretation fills gaps using how the trade actually behaves. （习惯解释用行业实际做法填补空隙。）
2	**penalty clause**	BrE /ˈpenəlti klɛɪz/	AmE /ˈpɛnəlti ˈklɔz/	罚则条款	Penalty clauses that are punitive may be unenforceable. （具有惩罚性质的罚则条款可能无法执行。）
3	**liquidated damages clause**	BrE /ˈlɪkɪdeɪtɪd ˈdæmɪdʒɪz klɛɪz/	AmE /ˈlɪkwɪ ˌdéɪtɪd ˈdæmədʒəz ˈklɔz/	约定损害赔偿条款	Liquidated damages clauses are upheld when the estimate is genuine. （约定损害赔偿条款在预估真实时会被支持。）

Day 074　March 15

BrE　　AmE

1	**exclusion clause**	BrE /ɪkˈskluːʒn klɛɪz/	AmE /ɪˈkskluʒən ˈklɔz/	免责条款	Exclusion clauses must be clear enough to exclude what is intended. （免责条款必须清晰到足以排除其本意要排除的内容。）
2	**scope of work**	BrE /ˌskəʊp əv ˈwɜːk/	AmE /ˈskoʊp ˈʌv ˈwɜk/	工作范围	Scope of work statements prevent the most common billing dispute. （工作范围说明避免最常见的计费争议。）

3	**deliverable**	BrE /dɪ ˈlɪvərəbl/	AmE /dɪ ˈlɪvɹəbəl/	交付物	Deliverables should be listed so that acceptance is measurable. （交付物应当列明，好让验收可以衡量。）

Day 075　March 16

		BrE	AmE		
1	**milestone payment**	BrE /ˈmaɪlstəʊn ˈpeɪmənt/	AmE /ˈmaɪˌlstoʊn ˈpéɪmənt/	里程碑付款	Milestone payments tie cash to progress that can be verified. （里程碑付款把现金与可验证的进度绑定。）
2	**service credit**	BrE /ˈsɜːvɪs ˈkredɪt/	AmE /ˈsɝvəs ˈkɹɛdət/	服务抵扣	Service credits are the usual answer to repeated late delivery. （服务抵扣是应对反复迟延交付的常见答案。）
3	**step-in rights**	BrE /ˈstep ɪn raɪts/	AmE /ˈstɛp ɪn ˈɹaɪts/	介入权	Step-in rights matter only if a supplier is failing visibly. （介入权只在供应商明显失效时才起作用。）

Day 076　March 17

		BrE	AmE		
1	**termination assistance**	BrE /tˌɜːmɪnɪˈneɪʃn əˈsɪstəns/	AmE /təməˈnéɪʃən əˈsɪstəns/	终止协助义务	Termination assistance obligations decide how a handover happens. （终止协助义务决定交接如何进行。）
2	**transitional services agreement**	BrE /trænˈzɪʃənəl ˈsɜːvɪsɪz əˌgriːmənt/	AmE /tɹæˈnsɪʃənəl ˈsɝvəsəz əˈgɹimənt/	过渡服务协议	Transitional services agreements define what happens after closing. （过渡服务协议定义交割之后会发生什么。）
3	**schedule of liabilities**	BrE /ˈʃedjuːl əv ˌlaɪəˈbɪlətiz/	AmE /ˈskɛdʒʊl ˈʌv ˌlɑɪəˈbɪlətiz/	负债清单	Schedules of liabilities survive closing and must be updated. （负债清单在交割后仍然有效，必须持续更新。）

Day 077　March 18

		BrE	AmE		
1	**indemnity basket**	BrE /ɪn'demnəti 'bɑːskɪt/	AmE /ˌɪ 'ndɛmnəti 'bæskət/	赔偿门槛	Indemnity baskets set how much loss must accumulate before claims apply. （赔偿门槛规定损失累积到多少才触发索赔。）
2	**tipping basket**	BrE /'tɪpɪŋ 'bɑːskɪt/	AmE /'tɪpɪŋ 'bæskət/	超额累进门槛	Tipping baskets trigger the whole basket once crossed. （超额累进门槛一旦被跨过，就触发整个门槛额。）
3	**de minimis**	BrE /ˌdeɪ 'mɪnɪmɪs/	AmE /'di 'mɪnɪmɪs/	微小；可忽略不计	De minimis thresholds ignore small claims entirely. （微小门槛完全忽略小额索赔。）

Day 078　March 19

		BrE	AmE		
1	**survival**	BrE /sə'vaɪvl/	AmE /sɚ'vaɪvəl/	存续	Survival periods decide how long a claim can be brought. （存续期决定索赔可以提出多久。）
2	**claims barrier**	BrE /'kleɪmz 'bærɪə(r)/	AmE /'kléɪmz 'bæɹiɚ/	索赔时限障碍	Claims barriers cut off claims that were perfectly valid. （索赔时限会切断本来完全有效的索赔。）
3	**insurance covenant**	BrE /ɪn'ʃʊərəns 'kʌvənənt/	AmE /ˌɪ'nʃʊɹəns 'kʌvənənt/	投保承诺	Insurance covenants keep cover in force for the whole term. （投保承诺使保险在全程保持有效。）

Day 079　March 20

		BrE	AmE		
1	**anti-assignment**	BrE /ˌænti ə 'saɪnmənt/	AmE /'æˌnti ə 'saɪnmənt/	禁止转让条款	Anti-assignment clauses need consent clauses to be workable. （禁止转让条款需要同意条款配合才可操作。）

2	**change of law**	BrE /tʃeɪndʒ əv lɔː/	AmE /ˈtʃéɪndʒ ˈʌv ˈlɔ/	法律变更	Change of law clauses adjust price when tax rules move. （法律变更条款在税务规则变动时调整价格。）
3	**time is of the essence**	BrE /taɪm ɪz əv ði ˈesəns/	AmE /ˈtaɪm ˈɪz ˈʌv ðə ˈɛsəns/	时间为要素	Time is of the essence language turns delay into a breach. （“时间为要素”的措辞把迟延变成违约。）

Day 080　March 21

BrE　　AmE

1	**extension of time**	BrE /ɪkˈstenʃn əv taɪm/	AmE /ɪˈkstɛnʃən ˈʌv ˈtaɪm/	延长工期	Extension of time must be claimed before the deadline passes. （延长工期必须在期限届满前主张。）
2	**milestone**	BrE /ˈmaɪlstəʊn/	AmE /ˈmaɪ ˌlstoʊn/	里程碑	Milestones are the only dates that survive a change of team. （里程碑是唯一能挺过团队更替的日期。）
3	**turnaround time**	BrE /ˈtɜːnəraʊnd taɪm/	AmE /ˈtɜnəˌàʊnd ˈtaɪm/	周转时间	Turnaround time is a contractual number with legal consequences. （周转时间是带有法律后果的合同数字。）

Day 081　March 22

BrE　　AmE

1	**review of draft**	BrE /rɪˈvjuː əv drɑːft/	AmE /ˌɹiˈvju ˈʌv ˈdɹæft/	审阅草案	Reviews of draft are faster when comments are ranked by importance. （草案审阅在按重要性排序时更快。）
2	**mark-up by counsel**	BrE /ˈmɑːk ʌp baɪ ˈkaʊnsl/	AmE /ˈmaɹk ˈʌp ˈbaɪ ˈkàʊnsəl/	律师批注	Mark-ups by counsel are advice, not instructions to the drafter. （律师批注是给起草人的建议，而非命令。）
3	**internal review**	BrE /ɪnˌtɜːnl rɪˈvjuː/	AmE /ˌɪˈntɜnəl ˌɹiˈvju/	内部审核	Internal review catches the clause that contradicts company policy. （内部审核会发现与公司政策冲突的条款。）

Day 082　March 23

		BrE	AmE		
1	**sign-off**	BrE /ˈsaɪn ɒf/	AmE /ˈsaɪn ˈɔf/	签核	Sign-off records who approved what and when. （签核记录了谁在何时批准了什么。）
2	**approval matrix**	BrE /əˈpruːvl ˈmeɪtrɪks/	AmE /əˈpɹuvəl ˈméɪtɹɪks/	审批矩阵	Approval matrices keep contract authority consistent across teams. （审批矩阵让各团队的合同权限保持一致。）
3	**authority to bind**	BrE /ɔːˈθɒrəti tuː baɪnd/	AmE /əˈθɔɹəti ˈtu ˈbaɪnd/	签约授权	Authority to bind is checked after the contract, never before. （签约授权总是在合同签完之后才被核查。）

Day 083　March 24

		BrE	AmE		
1	**template**	BrE /ˈtemplɪt/	AmE /ˈtɛmplət/	模板	Templates are only useful if someone is allowed to break them. （模板只有在有人获准偏离时才有用。）
2	**unusual terms**	BrE /ɪnˈjuːʒuəl tɜːmz/	AmE /əˈnjuʒwəl ˈtɜmz/	非常规条款	Unusual terms deserve twice the review time. （非常规条款值得两倍的审查时间。）
3	**material change**	BrE /məˌtɪərɪəl tʃeɪndʒ/	AmE /məˈtɪɹiəl ˈtʃéɪndʒ/	重大变更	Material changes require approval at a different level. （重大变更需要不同层级的审批。）

Day 084　March 25

		BrE	AmE		
1	**legal review**	BrE /ˈliːgl rɪ ˈvjuː/	AmE /ˈligəl ˌɹi ˈvju/	法务审核	Legal reviews are scheduled, not squeezed into deadlines. （法务审核是被排进日程的，而不是挤在截止日前的。）
2	**commercial review**	BrE /kəˌmɜːʃl rɪ ˈvjuː/	AmE /kəˈmɜʃəl ˌɹi ˈvju/	商务审核	Commercial reviews check whether the deal still makes sense.

					（商务审核检查这笔交易是否仍然说得通。）
3	**drafting principle**	BrE /ˈdrɑːftɪŋ ˈprɪnsəpl/	AmE /ˈdɹæftɪŋ ˈpɹɪnsəpəl/	起草原则	Drafting principles are simpler than most contracts suggest.（起草原则比多数合同所显示的更简单。）

Day 085　March 26

BrE　　AmE

1	**plain language drafting**	BrE /ˌpleɪn ˈlæŋgwɪdʒ ˈdrɑːftɪŋ/	AmE /ˈpléɪn ˈlæŋgwədʒ ˈdɹæftɪŋ/	平实语言起草	Plain language drafting reduces the argument about meaning.（平实语言起草减少了关于含义的争论。）
2	**definitional cross-reference**	BrE /dɪˌfɪnɪˈʃənəl ˌkrɒs ˈrefərəns/	AmE /dɪˌfɪnɪ ˈʃənəl ˈkɹɔs ˈɹɛfəəns/	定义交叉引用	Definitional cross-references break quietly when definitions change.（定义交叉引用在定义变动时会悄然失效。）
3	**defined term**	BrE /dɪˈfaɪnd tɜːm/	AmE /dɪˈfɑɪnd ˈtɜm/	定义术语	Defined terms are capitalised so that meaning cannot drift.（定义术语采用大写，以防含义漂移。）

Day 086　March 27

BrE　　AmE

1	**construction clause**	BrE /kən ˈstrʌkʃn kleɪz/	AmE /kə ˈnstɹʌkʃən ˈklɔz/	解释条款	Construction clauses tell the reader how to read everything else.（解释条款告诉读者如何阅读其余全部条款。）
2	**precedence clause**	BrE /ˈpresɪdəns kleɪz/	AmE /ˈpɹɛsədəns ˈklɔz/	优先条款	Precedence clauses decide which document wins when they conflict.（优先条款在文件冲突时决定谁优先。）
3	**survival clause**	BrE /səˈvaɪvl kleɪz/	AmE /səˈvɑɪvəl ˈklɔz/	存续条款	Survival clauses keep confidentiality alive after termination.（存续条款让保密义务在终止后继续有效。）

Day 087　March 28

		BrE	AmE		
1	**notices clause**	BrE /ˈnəʊtɪsɪz klezɪz/	AmE /ˈnoʊtəsəz ˈklɔz/	通知条款	Notices clauses decide when an email legally counts as notice. （通知条款决定一封邮件在法律上何时算作通知。）
2	**service of notices**	BrE /ˈsɜːvɪs əv ˈnəʊtɪsɪz/	AmE /ˈsɝvəs ˈʌv ˈnoʊtəsəz/	通知送达	Service of notices by email is only valid if the clause allows it. （只有条款允许时，以电子邮件送达通知才有效。）
3	**counterpart signature**	BrE /ˈkaʊntəpɑːt ˈsɪgnətʃə(r)/	AmE /ˈkàʊntɚ ˌpɑɹt ˈsɪgnətʃɚ/	副本签署	Counterpart signatures are collected before the file is closed. （副本签署要在卷宗归档前收齐。）

Day 088　March 29

		BrE	AmE		
1	**execution page**	BrE /ˌeksɪˈkjuːʃn peɪdʒ/	AmE /ˌɛksəˈkjuʃən ˈpéɪdʒ/	签署页	Execution pages should be scanned together with the body. （签署页应当与合同正文一起扫描。）
2	**contract completion**	BrE /ˈkɒntrækt kəmˈpliːʃn/	AmE /ˈkɑˌntɹækt kəˈmpliʃən/	合同完成	Contract completion is a checklist, not an email. （合同完成是一份清单，而不是一封邮件。）
3	**obligations matrix**	BrE /ˌɒblɪˈgeɪʃnz ˈmeɪtrɪks/	AmE /ˌɑblə ˈgéɪʃənz ˈméɪtɹɪks/	义务矩阵	Obligations matrices show who owes what to whom, and by when. （义务矩阵显示谁欠谁什么，以及何时到期。）

Day 089　March 30

		BrE	AmE		
1	**risk allocation**	BrE /rɪsk əˌlɒ ˈkeɪʃn/	AmE /ˈɹɪsk ˌælə ˈkéɪʃən/	风险分配	Risk allocation tables make disagreement specific.

					（风险分配表让分歧变得具体。）
2	**gap analysis**	BrE /gæp ə ˈnæləsɪs/	AmE /ˈgæp ə ˈnæləsəs/	缺口分析	Gap analysis compares what was promised with what was signed. （缺口分析比较“承诺了什么”与“签了什么”。）
3	**compliance clause**	BrE /kəm ˈplaɪəns klɛɪz/	AmE /kə ˈmplɑɪəns ˈklɔz/	合规条款	Compliance clauses let a client audit a supplier. （合规条款让客户可以审计其供应商。）

Day 090　March 31

BrE　　AmE

1	**audit right**	BrE /ˈɔːdɪt ɾaɪt/	AmE /ˈɔdɪt ˈɹaɪt/	审计权	Audit rights without notice periods are rarely exercised. （没有通知期的审计权，很少被真正行使。）
2	**record-keeping obligation**	BrE /ˈɾekɔːd ˌkiːpɪŋ ə ˌblɪgeɪʃn/	AmE /ɹəˈkɔɹd ˈkipɪŋ ˌɑblə ˈgéɪʃən/	记录保存义务	Record-keeping obligations decide how long evidence must be kept. （记录保存义务决定了证据须保存多久。）
3	**data return**	BrE /ˈdeɪtə ɾɪ ˌtɜːn/	AmE /ˈdéɪtə ɹɪ ˈtɜn/	数据返还	Data return clauses are read carefully when systems separate. （系统分离时，数据返还条款会被仔细研读。）

Month 04 • April

年度主题：违约救济与争议解决（Breach, Remedies & Dispute Resolution）

Breach, Remedies & Dispute Resolution

Day 091 – Day 120 ｜ 30 天 ｜ 90 词

模块一 • 每日单词

Day 091　April 1

		BrE	AmE		
1	**breach**	BrE /briːtʃ/	AmE /ˈbɹitʃ/	违约	Breach is established by conduct, not by accusation. （违约由行为构成，而非由指控构成。）
2	**repudiation**	BrE /rɪˌpjuːdi ˈeɪʃn/	AmE /ɹɪˌpjudi ˈéɪʃən/	拒绝履约	Repudiation lets you terminate before the performance date arrives. （拒绝履约让你可以在履行日到来之前终止。）
3	**anticipatory breach**	BrE /ænˌtɪsɪpətəri ˈbriːtʃ/	AmE /æˈntɪsəpəˌtɔɹi ˈbɹitʃ/	预期违约	Anticipatory breach is claimed where performance is clearly impossible. （预期违约适用于履行明显不可能的情形。）

Day 092　April 2

		BrE	AmE		
1	**fundamental breach**	BrE /ˌfʌndəˈmentl ˈbriːtʃ/	AmE /ˌfʌndə ˈmɛntəl ˈbɹitʃ/	根本违约	Fundamental breach justifies termination, not merely damages. （根本违约可支持终止，而非仅支持损害赔偿。）
2	**persistent breach**	BrE /pəˈsɪstənt ˈbriːtʃ/	AmE /pɚ ˈsɪstənt ˈbɹitʃ/	持续违约	Persistent breaches are cured or they become a termination event. （持续违约要么被补正，要么演变为终止事由。）

3	**cure**	BrE /kjʊə(r)/	AmE /ˈkjʊɹ/	补正	Cure rights exist so that breaches get one chance to be fixed. （补正权的存在，是让违约获得一次被修复的机会。）

Day 093　April 3

		BrE	AmE		
1	**notice of breach**	BrE /ˈnəʊtɪs əv ˈbriːtʃ/	AmE /ˈnoʊtəs ˈʌv ˈbɹitʃ/	违约通知	Notices of breach start the cure clock and must be worded correctly. （违约通知启动补正期限，且措辞必须正确。）
2	**demand letter**	BrE /dɪˈmɑːnd ˌletə(r)/	AmE /dɪˈmænd ˈlɛtɚ/	催告函	Demand letters are the cheapest form of dispute resolution. （催告函是最便宜的纠纷解决方式。）
3	**cure period expiry**	BrE /ˈkjʊə(r) ˌpɪərɪəd ɪk ˈspaɪəri/	AmE /ˈkjʊɹ ˈpɪɹiəd ˌɛ ˈkspɑɪɹi/	补正期届满	Cure period expiry converts a remediable breach into a terminating one. （补正期届满把可补救的违约变成可终止的违约。）

Day 094　April 4

		BrE	AmE		
1	**termination notice**	BrE /ˌtɜːmɪ ˈneɪʃn ˈnəʊtɪs/	AmE /tɚmə ˈnéɪʃən ˈnoʊtəs/	终止通知	Termination notices must comply with the contractual process. （终止通知必须遵守合同约定的程序。）
2	**acceptance of breach**	BrE /əkˈseptəns əv ˈbriːtʃ/	AmE /æˈksɛptəns ˈʌv ˈbɹitʃ/	接受违约	Acceptance of breach is what prevents you later claiming you did not know. （接受违约正是为了防止你日后主张“不知情”。）
3	**rescission**	BrE /rɪˈsɪʃn/	AmE /ɹɪˈsɪʒən/	撤销	Rescission unwinds the contract and returns the parties to where they started. （撤销使合同回到原状，把双方带回起点。）

Day 095　April 5

		BrE	AmE		
1	**restitution in specie**	BrE /rɪ ˈstɪtjuːʃn ɪn ˈspiːsiː/	AmE /ˌɹɛstɪ ˈtuʃən ɪn ˈspisi/	原物返还	Restitution in specie returns the actual goods, not their cash value. （原物返还归还的是实物，而非其现金价值。）
2	**loss of profit**	BrE /lɒs əv ˈprɒfɪt/	AmE /ˈlɔs ˈʌv ˈpɹɑfət/	利润损失	Loss of profit claims need the counterfactual business shown. （利润损失索赔需要证明本应会发生的业务。）
3	**compensatory damages**	BrE /kəm ˌpensətəri ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /kəˈmpɛnsə ˌtɔɹi ˈdæmədʒəz/	补偿性损害赔偿	Compensatory damages measure the loss that actually occurred. （补偿性损害赔偿衡量实际发生的损失。）

Day 096　April 6

		BrE	AmE		
1	**consequential damages**	BrE /ˌkɒnsɪ ˈkwenʃl ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ˌkɑnsə ˈkwɛnʃəl ˈdæmədʒəz/	后果性损害赔偿	Consequential damages need foreseeability proved at the time of contracting. （后果性损害赔偿需要证明签约时可预见。）
2	**expectation damages**	BrE /ˌekspek ˈteɪʃn ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ˌɛkspɛ ˈktéɪʃən ˈdæmədʒəz/	预期利益损失	Expectation damages aim to give the benefit the contract promised. （预期利益损失旨在给予合同所承诺的收益。）
3	**reliance damages**	BrE /rɪˈlaɪəns ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ɹɪˈlɑɪəns ˈdæmədʒəz/	信赖利益损失	Reliance damages return a party to the position before it relied. （信赖利益损失使一方回到信赖之前的状态。）

Day 097　April 7

		BrE	AmE		

1	**nominal damages**	BrE /ˌnɒmɪnl ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ˈnɑmənəl ˈdæmədʒəz/	名义损害赔偿	Nominal damages recognise a breach that caused no measurable loss. （名义损害赔偿确认了未造成可衡量损失的违约。）
2	**liquidated damages**	BrE /ˈlɪkɪdeɪtɪd ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ˈlɪkwɪˌdeɪtɪd ˈdæmədʒəz/	约定损害赔偿	Liquidated damages are agreed in advance to avoid later argument. （约定损害赔偿事先谈定，以免日后争论。）
3	**penalty**	BrE /ˈpenəlti/	AmE /ˈpɛnəlti/	违约金；罚款	Penalties are unenforceable if they punish rather than compensate. （若违约金具有惩罚而非补偿性质，则不可执行。）

Day 098　April 8

BrE　　AmE

1	**debtor**	BrE /ˈdetə(r)/	AmE /ˈdɛtə/	债务人	Debtors are protected from imprisonment for ordinary civil debts. （债务人在普通民事债务上不因欠债而受拘禁。）
2	**creditor**	BrE /ˈkredɪtə(r)/	AmE /ˈkɹɛdətə/	债权人	Creditors bear the cost of collecting when the debtor is empty. （债务人已无财产时，债权人承担收款成本。）
3	**winding-up**	BrE /ˈwaɪndɪŋ ʌp/	AmE /ˈwaɪndɪŋ ˈʌp/	清算	Winding-up is the most expensive answer to an unpaid invoice. （清算是对付未付发票最昂贵的答案。）

Day 099　April 9

BrE　　AmE

1	**insolvency**	BrE /ɪn ˈsɒlvənsi/	AmE /ˌɪ ˈnsɑlvənsi/	资不抵债	Insolvency proceedings redistribute value that is already negative. （破产程序重新分配的本就为负的价值。）
2	**abatement**	BrE /ə ˈbeɪtmənt/	AmE /ə ˈbéɪtmənt/	减免；抵充	Abatement reduces what is owed where the other side underperformed. （对方履行不足时，减免机制降低应付金额。）

3	**recoupment**	BrE /rɪ 'kuːpmənt/	AmE /ɹɪ 'kupmənt/	追偿；补偿收回	Recoupment allows losses on one contract to be set against gains on another.（追偿允许把一份合同的损失与另一份的收益相抵。）

Day 100　April 10

BrE　　AmE

1	**mandatory injunction**	BrE /'mændətəri ɪn'dʒʌŋkʃn/	AmE /'mændəˌtɔɹi ˌɪ'ndʒʌŋkʃən/	强制性禁令	Mandatory injunctions compel an act rather than forbid one.（强制性禁令强制某项作为，而非禁止某项作为。）
2	**interim injunction**	BrE /'ɪntərɪm ɪn 'dʒʌŋkʃn/	AmE /'ɪntəəm ˌɪ 'ndʒʌŋkʃən/	临时禁令	Interim injunctions are granted quickly and reviewed later.（临时禁令授予迅速，日后再行审查。）
3	**permanent injunction**	BrE /'pɜːmənənt ɪn'dʒʌŋkʃn/	AmE /'pɝmənənt ˌɪ 'ndʒʌŋkʃən/	永久禁令	Permanent injunctions require proof that damages would be inadequate.（永久禁令要求证明损害赔偿不足以弥补。）

Day 101　April 11

BrE　　AmE

1	**specific performance**	BrE /spəˌsɪfɪk 'pɪːfɔːməns/	AmE /spə'sɪfɪk pɚ'fɔɹməns/	强制履行	Specific performance orders the very thing that was promised.（强制履行命令交付的正是所承诺之物。）
2	**discharge**	BrE /dɪs'tʃɑːdʒ/	AmE /dɪ 'stʃɑɹdʒ/	免除；清偿	Discharge extinguishes the duty, whether by performance or agreement.（免除消灭义务，无论通过履行还是协议。）
3	**accord and satisfaction**	BrE /'ækɔːd ən sætɪs'fækʃn/	AmE /ə'kɔɹd ənd ˌsætə'sfækʃən/	协议清偿	Accord and satisfaction requires acceptance, not just an offer.（协议清偿需要接受，而不仅仅是一份要约。）

Day 102　April 12

		BrE	AmE		
1	**payment**	BrE /ˈpeɪmənt/	AmE /ˈpéɪmənt/	清偿；付款	Payment discharges the debt only where it is unconditional. （只有无条件付款才能清偿债务。）
2	**release in full**	BrE /rɪˈliːz ɪn fʊl/	AmE /ɹiˈlis ɪn ˈfʊl/	全面免责	Releases in full close every door, including the ones not yet opened. （全面免责关上每一扇门，包括尚未打开的那些。）
3	**covenant not to sue**	BrE /ˈkʌvənənt nɒt tuː ˈsuː/	AmE /ˈkʌvənənt ˈnɑt ˈtu ˈsu/	不诉承诺	Covenants not to sue bind third parties only if they notice them. （不诉承诺只有被第三方知悉才对第三方有效。）

Day 103　April 13

		BrE	AmE		
1	**waiver of notice**	BrE /ˈweɪvə(r) əv ˈnəʊtɪs/	AmE /ˈwéɪvɚ ˈʌv ˈnoʊtəs/	弃权通知	Waivers of notice are treated cautiously because they cut off rights. （弃权通知被谨慎对待，因为它切断了权利。）
2	**promissory estoppel**	BrE /prəˌmɪsəri ɪˈstɒpl/	AmE /ˈpɹɑməˌsɔɹi ɪˈstɑpl/	允诺禁反言	Promissory estoppel enforces a promise where reliance made it fair. （允诺禁反言在信赖使承诺公平的情况下强制其履行。）
3	**reservation of claim**	BrE /ˌrezəveɪʃn əv ˈkleɪm/	AmE /ˌɹɛzɚ ˈvéɪʃən ˈʌv ˈkléɪm/	权利主张保留	Reservations of claim are read to see what was not given up. （权利主张保留条款用以判断哪些内容未被放弃。）

Day 104　April 14

		BrE	AmE		
1	**without prejudice offer**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs ˈɒfə(r)/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs ˈɔfɚ/	不损害权利的要约	Without prejudice offers are usually inadmissible as an admission.

					（不损害权利的要约通常不能作为自认被采纳。）
2	**early neutral evaluation**	BrE /ˈɜːli njuːtrəl ˌevæljuˈeɪʃn/	AmE /ˈɝli ˈnutɹəl ɪˌvælju ˈéɪʃən/	早期中立评估	Early neutral evaluation gives parties a realistic view before mediation. （早期中立评估在调解前让各方了解现实预期。）
3	**conciliation**	BrE /ˌkɒnsɪli ˈeɪʃn/	AmE /kəˌnsɪli ˈéɪʃən/	和解协调	Conciliation differs from mediation in who proposes the solution. （和解协调与调解的区别在于由谁提出方案。）

Day 105　April 15

BrE　　AmE

1	**arbitral award**	BrE /ˈɑːbɪtrəl əˈwɔːd/	AmE /ˈɑbɪtɹəl əˈwɔɹd/	仲裁裁决	Arbitral awards are final, private and difficult to challenge. （仲裁裁决是终局的、私密的，且难以挑战。）
2	**arbitrator**	BrE /ˈɑːbɪtreɪtə(r)/	AmE /ˈɑɹbɪˌtɹéɪtɚ/	仲裁员	Arbitrators are chosen for their industry knowledge as much as their law. （仲裁员的人选既看行业知识，也看法律素养。）
3	**seat of arbitration**	BrE /ˈsiːt əv ˌɑːbɪˈtreɪʃn/	AmE /ˈsit ˈʌv ˌɑɹbɪˈtɹéɪʃən/	仲裁地	Seat of arbitration determines the supervisory court. （仲裁地决定了监督法院。）

Day 106　April 16

BrE　　AmE

1	**institution rules**	BrE /ˌɪnstɪˈtjuːʃn ruːlz/	AmE /ˌɪnstɪˈtuʃən ˈɹulz/	机构规则	Institution rules fill gaps that party-appointed arbitrators argue about. （机构规则填补当事人指定的仲裁员们所争论的空隙。）
2	**expert determination**	BrE /ˈekspɜːt dɪˌtɜːmɪˈneɪʃn/	AmE /ˈɛkspɚt dɪˌtɝməˈnéɪʃən/	专家裁定	Expert determination is faster than arbitration and much cheaper. （专家裁定比仲裁更快，也便宜得多。）

3	**adjudication**	BrE /əˌdʒuːdɪˈkeɪʃn/	AmE /əˌdʒudəˈkéɪʃən/	裁定	Adjudication binds only the parties who submitted the dispute. （裁定只约束提交该争议的各方。）

Day 107　April 17

BrE　　AmE

1	**dispute resolution clause**	BrE /dɪˈspjuːt rɪˌzɒljuːʃn klɛɪz/	AmE /dɪˈspjut ˌɹɛzəˈluʃən ˈklɔz/	争议解决条款	Dispute resolution clauses are read first when everything else is disputed. （其他一切都有争议时，人们先读争议解决条款。）
2	**multi-tiered clause**	BrE /ˌmʌlti ˈtɪəd klɛɪz/	AmE /ˈmʌlti ˈtiɹd ˈklɔz/	多阶段争议解决条款	Multi-tiered clauses require escalation before any claim is filed. （多阶段条款要求在立案前先走升级程序。）
3	**litigation hold**	BrE /lɪˈtɪgeɪʃn həʊld/	AmE /ˌlɪtəˈgéɪʃən ˈhoʊld/	诉讼保全通知	Litigation holds suspend routine deletion once a dispute is foreseeable. （争议可预见后，诉讼保全通知即中止常规删除。）

Day 108　April 18

BrE　　AmE

1	**preservation of evidence**	BrE /ˌprezəveɪʃn əv ˈevɪdəns/	AmE /ˌpɹɛzəˈvéɪʃən ˈʌv ˈɛvədəns/	证据保全	Preservation of evidence obligations arise earlier than most people assume. （证据保全义务的产生比多数人以为的更早。）
2	**privilege review**	BrE /ˈprɪvəlɪdʒ rɪˈvjuː/	AmE /ˈpɹɪvɪlədʒ ˌɹiˈvju/	特权审查	Privilege review is done before documents are collected, not after. （特权审查在收集文件之前完成，而不是之后。）
3	**spoliation**	BrE /spəʊliˈeɪʃn/	AmE /spoʊlɪˈeɪʃn/	证据毁损	Spoliation of documents can lead to an adverse inference. （毁损文件可能导致不利推定。）

Day 109　April 19

		BrE	AmE		
1	**adverse inference**	BrE /ˈædvɜːs ɪn ˈfɜːəns/	AmE /æˈdvɝs ˈɪnfərəns/	不利推定	Adverse inferences punish the party that destroyed what it should have kept. （不利推定惩罚那些毁损了本应保存材料的一方。）
2	**document disclosure**	BrE /ˈdɒkjumənt dɪsˈkləʊʒə(r)/	AmE /ˈdɑkjəmɛnt dɪˈskloʊʒɚ/	文件披露	Document disclosure is what converts an argument into evidence. （文件披露把争论转化为证据。）
3	**e-disclosure**	BrE /ˈiː dɪs ˈkləʊʒə(r)/	AmE /ˈi dɪ ˈskloʊʒɚ/	电子披露	E-disclosure of emails creates more documents than anyone budgets for. （邮件的电子披露产生的文件量超出所有人的预算。）

Day 110　April 20

		BrE	AmE		
1	**privilege log**	BrE /ˈprɪvəlɪdʒ lɒg/	AmE /ˈpɹɪvɪlədʒ ˈlɔg/	特权清单	Privilege logs are read by the court, not by the client. （特权清单是法院在读，而不是客户。）
2	**relevance**	BrE /ˈreləvəns/	AmE /ˈɹɛləvəns/	相关性	Relevance excludes most of what discovery produces. （相关性排除了证据开示产出的大部分材料。）
3	**admissibility**	BrE /ədˌmɪsəˈbɪləti/	AmE /əˌdmɪsəˈbɪləti/	可采性	Admissibility is decided by the judge before the jury hears anything. （可采性由法官在陪审团听到任何内容之前决定。）

Day 111　April 21

		BrE	AmE		
1	**hearsay**	BrE /ˈhɪəsi/	AmE /ˈhiˌɹséɪ/	传闻证据	Hearsay evidence is inadmissible unless an exception applies. （传闻证据不可采，除非存在例外。）

2	**expert evidence**	BrE /ˈekspɜːt ˈevɪdəns/	AmE /ˈɛkspət ˈɛvədəns/	专家证据	Expert evidence is the only place opinion becomes admissible. （专家证据是意见得以被采纳的唯一场合。）
3	**evidential burden**	BrE /ˌevɪˈdenʃl ˈbɜːdn/	AmE /ˌɛvɪˈdɛnʃl ˈbɜdən/	举证责任	Evidential burdens can shift during a hearing. （举证责任可在听证过程中发生转移。）

Day 112　April 22

BrE　　AmE

1	**balance of probabilities**	BrE /ˌbæləns əv ˌprɒbəˈbɪlətiz/	AmE /ˈbæləns ˈʌv ˌpɹɑbəˈbɪləˌtiz/	盖然性占优	Balance of probabilities means more likely than not. （盖然性占优意味着可能性大于不可能性。）
2	**witness box**	BrE /ˈwɪtnəks bɒks/	AmE /ˈwɪtnəs ˈbɑks/	证人席	Witness box nerves are real and experienced by every advocate. （证人席的紧张是真实的，每位出庭律师都体验过。）
3	**skeleton argument**	BrE /ˈskelɪtn ˈɑːgjumənt/	AmE /ˈskɛlətən ˈɑɹgjəmənt/	书面提纲	Skeleton arguments tell the judge what will be argued, in writing. （书面提纲以书面形式告诉法官将主张什么。）

Day 113　April 23

BrE　　AmE

1	**opening submissions**	BrE /ˌəʊpənɪŋ səbˈmɪʃnz/	AmE /ˈoʊpənɪŋ səˈbmɪʃənz/	开庭陈述	Opening submissions have changed in most courts already. （开庭陈述在多数法院已经被改掉了。）
2	**judgment creditor**	BrE /ˈdʒʌdʒmənt kredɪtə(r)/	AmE /ˈdʒʌdʒmənt ˈkɹɛdətə/	判决债权人	Judgment creditors become the most powerful people in the company. （判决债权人成为公司里最有权力的人。）
3	**writ of execution**	BrE /ˈrɪt əv ˌeksɪˈkjuːʃn/	AmE /ˈɹɪt ˈʌv ˌɛksəˈkjuʃən/	执行令状	Writs of execution turn a judgment into a bailiff's visit.

					（执行令状把判决变成一次法警登门。）

Day 114　April 24

BrE　　AmE

1	**attachment**	BrE /ə ˈtætʃmənt/	AmE /ə ˈtætʃmənt/	查封扣押	Attachment of assets before judgment prevents a defendant disappearing.（判决前查封资产，可防止被告消失。）
2	**committal order**	BrE /kəˈmɪtl ˈɔːdə(r)/	AmE /kəˈmɪtəl ˈɔɹdə/	交付令	Committal orders send a judgment debtor to prison for non-compliance.（交付令因不履行而将判决债务人送进监狱。）
3	**contempt**	BrE /kənˈtempt/	AmE /kə ˈntɛmpt/	藐视法庭	Contempt is the enforcement tool behind every court order.（藐视法庭是所有法院裁定背后的执行工具。）

Day 115　April 25

BrE　　AmE

1	**undertaking as to damages**	BrE /ˈʌndəteɪkɪŋ əz tuː ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ˈʌndəˌteɪkɪŋ ˈæz ˈtu ˈdæmədʒəz/	损害赔偿承诺	Undertakings as to damages protect an applicant who later loses.（损害赔偿承诺保护最终败诉的申请人。）
2	**security for costs**	BrE /sɪˈkjʊərəti fə kɒsts/	AmE /sɪˈkjʊɹəti ˈfɔɹ ˈkɑsts/	费用担保	Security for costs orders stop claimants funding the defendant.（费用担保令阻止原告为被告垫付费用。）
3	**costs order**	BrE /kɒsts ˈɔːdə(r)/	AmE /ˈkɑsts ˈɔɹdə/	费用裁定	Costs orders are where the winning party finally gets paid.（费用裁定是胜诉方最终拿到费用的环节。）

Day 116　April 26

BrE　　AmE

1	**costs of the action**	BrE /kɒsts əv ðiˈækʃn/	AmE /ˈkɑsts ˈʌv ðəˈækʃən/	诉讼费用	Costs of the action are decided after the judgment, not before.（诉讼费用在判决之后决定，而非之前。）
2	**offer of judgment**	BrE /ˈɒfə(r) əv ˈdʒʌdʒmənt/	AmE /ˈɔfɚ ˈʌv ˈdʒʌdʒmənt/	判决要约	Offer of judgment caps exposure but ends the case immediately.（判决要约封顶风险，但会立即终结案件。）
3	**Tomlin order**	BrE /ˈtɒmlɪn ˈɔːdə(r)/	AmE /ˈtɑmlɪn ˈɔɹdə/	汤林命令	Tomlin orders keep a settlement enforceable without a trial.（汤林命令使和解无需审判即可强制执行。）

Day 117　April 27

BrE　　AmE

1	**payment schedule**	BrE /ˈpeɪmənt ˈʃedjuːl/	AmE /ˈpéɪmənt ˈskɛdʒʊl/	付款计划	Payment schedules are what a Tomlin order usually attaches.（付款计划通常是汤林命令所附的内容。）
2	**compulsory mediation order**	BrE /kəmˌpʌlsəri ˌmiːdiˈeɪʃn ˈɔːdə(r)/	AmE /kəˈmpʌlsəi ˌmidiˈéɪʃən ˈɔɹdə/	强制调解令	Compulsory mediation orders settle cases that would cost more to try.（强制调解令解决的案件，其审理成本会更高。）
3	**gagging order**	BrE /ˈgægɪŋ ˈɔːdə(r)/	AmE /ˈgægɪŋ ˈɔɹdə/	禁言令	Gagging orders prevent publicity about an ongoing dispute.（禁言令阻止对进行中争议的公开报道。）

Day 118　April 28

BrE　　AmE

1	**public interest**	BrE /ˌpʌblɪk ˈɪntrəst/	AmE /ˈpʌblɪk ˈɪntɹəst/	公共利益	Public interest overrides private confidentiality in defined cases.（在特定情形下，公共利益优先于私人保密。）
2	**professional misconduct**	BrE /prəˌfeʃənəl mɪsˈkɒndʌkt/	AmE /pɹəˈfɛʃənəl mɪˈskɑndəkt/	职业失当	Professional misconduct findings are published and follow practitioners for life.

					（职业失当的认定会被公布，并终身跟随从业者。）
3	**redress**	BrE /ˈriːdres/	AmE /ɹɪˈdɹɛs/	救济；补偿	Redress is the remedy the law offers when a wrong is proved.（在错误被证成后，法律提供的补救即为救济。）

Day 119　April 29

		BrE	AmE		
1	**restorative justice**	BrE /rɪˌstɒrətɪv ˈdʒʌstɪs/	AmE /ɹəˈstɔɹətɪv ˈdʒʌstəs/	恢复性司法	Restorative justice puts the harmed party and the wrongdoer in a room.（恢复性司法让受害方与过错方同处一室。）
2	**compulsory settlement**	BrE /kəmˌpʌlsəri ˈsetlmənt/	AmE /kəˈmpʌlsəɹi ˈsɛtəlmənt/	强制和解会议	Compulsory settlement meetings waste time unless authority is present.（若无授权人在场，强制和解会议只是在浪费时间。）
3	**summons**	BrE /ˈsʌmənz/	AmE /ˈsʌmənz/	传票；传唤	Summons is the document that starts enforcement of a judgment.（传票是启动判决执行的文书。）

Day 120　April 30

		BrE	AmE		
1	**garnishment**	BrE /ˈgɑːnɪʃmənt/	AmE /ˈgɑɹnɪʃmənt/	扣押银行账户	Garnishment reaches money held by someone other than the debtor.（扣押银行账户可触达并非由债务人持有的资金。）
2	**trust of the proceeds**	BrE /trʌst əv ðə ˈprəʊsiːdz/	AmE /ˈtɹʌst ˈʌv ðə pɹəˈsidz/	变现收益信托	Trusts of the proceeds protect money that is not yet the plaintiff's.（变现收益信托保护尚未归原告所有的款项。）
3	**charging clause**	BrE /ˈtʃɑːdʒɪŋ klɛɪz/	AmE /ˈtʃɑɹdʒɪŋ ˈklɔz/	费用承担条款	Charging clauses decide who pays when the loser has no money.

					（费用承担条款决定败诉方没钱时由谁付账。）

Month 05 • May

年度主题：诉讼程序与证据（Litigation Procedure & Evidence）

Litigation Procedure & Evidence

Day 121 – Day 151 | 31 天 | 93 词

模块一 • 每日单词

Day 121　May 1

		BrE	AmE		
1	**claim form**	BrE /ˈkleɪm fɔːm/	AmE /ˈkléɪm ˈfɔɹm/	起诉书表格	Claim forms must be verified before they are issued.（起诉书表格在送达前必须核验。）
2	**statement of case**	BrE /ˈsteɪtmənt əv keɪs/	AmE /ˈstéɪtmənt ˈʌv ˈkéɪs/	案情陈述书	Statements of case are read as pleadings, not as advocacy.（案情陈述书是作为诉状阅读的，而非作为辩词。）
3	**reply**	BrE /rɪˈplaɪ/	AmE /ɹɪˈplɑɪ/	答辩状	Replies are usually shorter than claims and harder to write.（答辩状通常比起诉书短，也更难写。）

Day 122　May 2

		BrE	AmE		
1	**plea in bar**	BrE /pliː ɪn bɑː(r)/	AmE /ˈpli ɪn ˈbɑɹ/	抗辩事由	Pleas in bar state a legal answer rather than denying the facts.（抗辩事由提出法律上的答复，而非否认事实。）
2	**particulars of claim**	BrE /pəˈtɪkjʊləz əv ˈkleɪm/	AmE /pɚ ˈtɪkjələz ˈʌv ˈkléɪm/	索赔明细	Particulars of claim define what must be proved.（索赔明细界定了需要证明的内容。）
3	**set-off counterclaim**	BrE /ˈset ɒf ˈkaʊntəkleɪm/	AmE /ˈsɛt ˈɔf ˈkàʊntəˌkléɪm/	抵销反诉	Set-off counterclaims are now dealt with at the outset.（抵销反诉如今在一开始即一并处理。）

Day 123　May 3

		BrE	AmE		
1	**set aside**	BrE /ˈset əsaɪd/	AmE /ˈsɛt ə ˈsaɪd/	撤销（裁决）	Set aside an award requires more than mere dissatisfaction. （撤销仲裁裁决所需的不只是不满。）
2	**strike out**	BrE /ˈstraɪk aʊt/	AmE /ˈstɹɑɪk ˈàʊt/	删除（诉状内容）	Strike-out applications remove claims before they cost anything. （删除申请在索赔产生费用之前将其剔除。）
3	**disposal hearing**	BrE /dɪˈspəʊzl ˈhɪərɪŋ/	AmE /dɪ ˈspoʊzəl ˈhiɹɪŋ/	简易审理	Disposal hearings aim to end cases without a full trial. （简易审理旨在不经完整审判而终结案件。）

Day 124　May 4

		BrE	AmE		
1	**disposal**	BrE /dɪˈspəʊzl/	AmE /dɪˈspoʊzəl/	简易程序审理	Disposal orders are the cheapest way to end a case. （简易程序裁令是结束案件最便宜的方式。）
2	**default**	BrE /ˈdiːfɔːlt/	AmE /dɪˈfɔlt/	缺席；默认	Default follows from non-attendance and needs no proof. （缺席源于不出庭，且无需证明。）
3	**notice of intent**	BrE /ˈnəʊtɪs əv ɪnˈtent/	AmE /ˈnoʊtəs ˈʌv ˌɪˈntɛnt/	拟诉讼通知	Notices of intent start the limitation period running. （拟诉讼通知启动诉讼时效的起算。）

Day 125　May 5

		BrE	AmE		
1	**acknowledgement of service**	BrE /əkˈnɒlɪdʒmənt əv ˈsɜːvɪs/	AmE /æˈknɑlɪdʒmənt ˈʌv ˈsɝvəs/	送达回证	Acknowledgements of service protect the defendant's position. （送达回证保护被告的诉讼地位。）

2	**service by post**	BrE /ˈsɜːvɪs baɪ pəʊst/	AmE /ˈsɝvəs ˈbaɪ ˈpoʊst/	邮寄送达	Service by post is slower and harder to prove than email. （邮寄送达比电子邮件更慢，也更难证明。）
3	**certificate of service**	BrE /səˈtɪfɪkət əv ˈsɜːvɪs/	AmE /sɚˈtɪfɪkət ˈʌv ˈsɝvəs/	送达证明	Certificates of service are filed to prove the dates mattered. （送达证明用以归档，证明日期确属关键。）

Day 126　May 6

BrE　　AmE

1	**interlocutory application**	BrE /ˌɪntələ ˈkjuːtəri ˌæplɪ ˈkeɪʃn/	AmE /ˌɪntələ ˈkjutəɹɪ ˌæplə ˈkéɪʃən/	中间申请	Interlocutory applications are heard by a judge alone. （中间申请由法官单独审理。）
2	**case management**	BrE /ˈkeɪs ˌmænɪdʒmənt/	AmE /ˈkéɪs ˈmænədʒmənt/	案件管理	Case management orders set the pace of the whole action. （案件管理令设定整个诉讼的节奏。）
3	**directions questionnaire**	BrE /dəˈrekʃnz ˌkwestʃəˌneə/	AmE /dɚˈɛkʃənz ˌkwɛstʃəˈnɛɹ/	诉讼指引问卷	Directions questionnaires are completed before the first hearing. （诉讼指引问卷在首次听证前完成。）

Day 127　May 7

BrE　　AmE

1	**pre-action protocol**	BrE /ˌpriː ˈækʃn ˈprəʊtəkɒl/	AmE /ˈpɹi ˈækʃən ˈpɹoʊtəˌkɑl/	诉前指引协议	Pre-action protocols are mandatory in some commercial disputes. （在部分商事争议中，诉前指引协议是强制的。）
2	**limitation period**	BrE /ˌlɪmɪˈteɪʃn ˌpɪəriəd/	AmE /ˌlɪmɪ ˈtéɪʃən ˈpɪɹiəd/	诉讼时效	Limitation periods are the cheapest deadline to miss. （诉讼时效是最容易错过的“便宜”期限。）
3	**disclosure**	BrE /dɪs ˈkləʊʒə(r)/	AmE /dɪˈskloʊʒə/	证据开示	Disclosure obligations scale with the size of the claim.

					（证据开示义务随索赔金额而放大。）

Day 128　May 8

		BrE	AmE		
1	**standard disclosure**	BrE /ˌstændəd dɪs ˈkləʊʒə(r)/	AmE /ˈstændəd dɪˈskloʊʒə/	标准开示	Standard disclosure moves the burden of identifying documents. （标准开示把识别文件的负担前移。）
2	**preservation notice**	BrE /prɪˌzɜːveɪʃn ˈnəʊtɪs/	AmE /ˌpɹɛzəˈvéɪʃən ˈnoʊtəs/	文件保全通知	Preservation notices should be issued the day you learn of a claim. （文件保全通知应在得知索赔的当天发出。）
3	**document collection**	BrE /dɒkjumənt kəˈlekʃn/	AmE /ˈdɑkjəmɛnt kəˈlɛkʃən/	文件收集	Document collection is where most discovery time is spent. （文件收集占据了证据开示的大部分时间。）

Day 129　May 9

		BrE	AmE		
1	**review**	BrE /rɪˈvjuː/	AmE /ˌɹiˈvju/	文件审阅	Review decides which documents are actually relevant. （文件审阅决定哪些文件才真正相关。）
2	**redaction**	BrE /rɪˈdækʃn/	AmE /ɹɪˈdækʃn/	遮蔽；脱敏	Redaction is done to protect privilege, not to reduce volume. （脱敏是为了保护特权，而非减少数量。）
3	**clawback**	BrE /ˈklɔːbæk/	AmE /ˈklɔbæk/	特权返还	Clawback arrangements return documents that should not have been produced. （特权返还机制把本不该出示的文件收回。）

Day 130　May 10

		BrE	AmE		
1	**privilege waiver**	BrE /ˈprɪvəlɪdʒ ˈweɪvə(r)/	AmE /ˈpɹɪvɪlədʒ ˈwéɪvə/	特权放弃	Privilege waiver happens by accident more often than by design.

					（特权放弃更多是意外发生，而非有意为之。）
2	**third-party disclosure**	BrE /ˌθɜːd ˈpɑːti dɪsˈkləʊʒə(r)/	AmE /ˈθɝd ˈpɑɹti dɪ ˈskloʊʒə/	第三方开示	Third-party disclosure pushes the cost of disclosure outwards.（第三方开示把开示成本向外转移。）
3	**discovery conference**	BrE /dɪˈskʌvəri ˈkɒnfərəns/	AmE /dɪˈskʌvəi ˈkɑnfəəns/	证据开示会议	Discovery conferences set the schedule that everything else follows.（证据开示会议设定的日程，其后一切都依此推进。）

Day 131　May 11

BrE　　AmE

1	**deponent bundle**	BrE /dɪˈpənənt ˈbʌndl/	AmE /dɪˈpənənt ˈbʌndəl/	作证卷宗	Deponent bundles are exchanged before the hearing date arrives.（作证卷宗在听证日到来之前就已交换。）
2	**witness of fact**	BrE /ˈwɪtnəs əv fækt/	AmE /ˈwɪtnəs ˈʌv ˈfækt/	事实证人	Witnesses of fact speak only to what they perceived.（事实证人只就其亲身感知的内容作证。）
3	**expert**	BrE /ˈekspɜːt/	AmE /ˈɛkspɚt/	专家	Experts are instructed in writing, not by conversation.（专家以书面形式受指示，而非通过口头交谈。）

Day 132　May 12

BrE　　AmE

1	**single joint expert**	BrE /ˌsɪŋgl ˈdʒɔɪnt ˈekspɜːt/	AmE /ˈsɪŋgəl ˈdʒɔɪnt ˈɛkspɚt/	双方共同专家	Single joint experts are appointed when the issue is genuinely technical.（当争点确实技术性强时，会指定双方共同专家。）
2	**court expert**	BrE /ˈkɔːt ˈekspɜːt/	AmE /ˈkɔɹt ˈɛkspɚt/	法庭指定专家	Court experts are chosen for independence rather than availability.（法庭指定专家按独立性而非可得性来选。）

3	**expert report**	BrE /ˈekspɜːt rɪˌpɔːt/	AmE /ˈɛkspət ɹiˈpɔɹt/	专家报告	Expert reports must list the materials relied upon. （专家报告必须列出所依据的材料。）

Day 133　May 13

BrE　　AmE

1	**hearsay exception**	BrE /ˈhɪəsi ɪkˈsepʃn/	AmE /ˈhiˌɹséɪ ɪˈksɛpʃən/	传闻例外	Hearsay exceptions are construed narrowly by the courts. （传闻例外在法院处被狭义解释。）
2	**res gestae**	BrE /reɪz ˈdʒestiː/	AmE /ˈɹéɪz ˈdʒɛsti/	事发当时陈述	Res gestae admits statements made during the event itself. （事发当时陈述采纳在事件进行中作出的陈述。）
3	**public policy**	BrE /ˌpʌblɪk ˈpɒləsi/	AmE /ˈpʌblɪk ˈpɑləsi/	公共政策	Public policy limits what evidence a court will admit. （公共政策限制了法院会采纳哪些证据。）

Day 134　May 14

BrE　　AmE

1	**similar fact evidence**	BrE /ˈsɪmələr fækt ˈevɪdəns/	AmE /ˈsɪmələ ˈfækt ˈɛvədəns/	同类事实证据	Similar fact evidence establishes propensity, so it is heavily restricted. （同类事实证据用以证明倾向，因而受严格限制。）
2	**character evidence**	BrE /ˈkærəktə(r) ˈevɪdəns/	AmE /ˈkɛɹɪktə ˈɛvədəns/	品格证据	Character evidence is generally excluded to stop prejudice. （品格证据通常被排除，以免造成偏见。）
3	**expert opinion**	BrE /ˈekspɜːt əˈpɪnjən/	AmE /ˈɛkspət əˈpɪnjən/	专家意见	Expert opinion is admissible only if it is within the expert's expertise. （专家意见只有落在其专业范围内才可采纳。）

Day 135　May 15

BrE　　AmE

1	**legal burden**	BrE /ˈliːgl ˈbɜːdn/	AmE /ˈligəl ˈbɜdən/	法律上的举证责任	Legal burdens never shift, whatever the parties agree. （无论当事人如何约定，法律上的举证责任从不转移。）
2	**proof of fact**	BrE /pruːf əv fækt/	AmE /ˈpɹuf ˈʌv ˈfækt/	事实证明	Proof of fact asks what happened, while proof of law asks what it means. （事实证明问发生了什么，证明法律问这意味着什么。）
3	**inadmissible**	BrE /ˌɪnəd ˈmɪsəbl/	AmE /ˌɪnə ˈdmɪsəbəl/	不可采的	Inadmissible documents still get read if counsel is careless. （若律师疏忽，不可采的文件仍会被宣读。）

Day 136　May 16

BrE　　AmE

1	**in limine**	BrE /ɪn ˈlɪmiːneɪ/	AmE /ɪn lɪ ˈmaɪn/	开庭前	In limine objections save time by excluding evidence early. （开庭前异议通过尽早排除证据来节省时间。）
2	**voir dire**	BrE /ˈvwɑː diːr/	AmE /ˈvwɑɹ ˈdɑɪɹ/	陪审员资格审查	Voir dire asks jurors about their biases, in front of the panel. （陪审员资格审查当着全体的面询问其偏见。）
3	**jury directions**	BrE /ˈdʒʊəri dəˈrekʃnz/	AmE /ˈdʒʊɹi dəˈɛkʃənz/	法官指示	Jury directions are read word for word, however poorly drafted. （法官指示逐字宣读，无论起草得多差。）

Day 137　May 17

BrE　　AmE

1	**trial counsel**	BrE /ˈtraɪəl ˈkaʊnsl/	AmE /ˈtɹɑɪəl ˈkàʊnsəl/	出庭律师	Trial counsel should raise objections when the objection still matters. （在异议仍有意义时，出庭律师就应提出。）
2	**opening**	BrE /ˈəʊpənɪŋ/	AmE /ˈoʊpənɪŋ/	开庭陈述	Openings should tell the judge what evidence will show. （开庭陈述应当告诉法官证据将证明什么。）

3	**closing submissions**	BrE /ˌkləʊzɪŋ səbˈmɪʃnz/	AmE /ˈkloʊzɪŋ səˈbmɪʃənz/	结案陈词	Closing submissions should respond to what was actually said. （结案陈词应当回应实际说过的话。）

Day 138　May 18

BrE　　AmE

1	**reasons for judgment**	BrE /ˈriːznz fə ˈdʒʌdʒmənt/	AmE /ˈɹizənz ˈfɔɹ ˈdʒʌdʒmənt/	判决理由	Reasons for judgment are the only part most appeal courts read. （判决理由是多数上诉法院唯一会读的部分。）
2	**reasons**	BrE /ˈriːznz/	AmE /ˈɹizənz/	理由说明	Reasons must be sufficient for an appeal court to review. （理由说明必须足以供上诉法院审查。）
3	**appellant case**	BrE /əˈpelənt keɪs/	AmE /əˈpɛlɪnt ˈkéɪs/	上诉方案件	Appellant cases succeed on procedure far more often than on fact. （上诉方案件在程序上胜诉的频率远高于在事实层面。）

Day 139　May 19

BrE　　AmE

1	**permission to appeal**	BrE /pəˈmɪʃn tuː əˈpiːl/	AmE /pɚˈmɪʃən ˈtu əˈpil/	上诉许可	Permission to appeal is sought before the appeal is prepared. （上诉许可在准备上诉之前申请。）
2	**second appeal**	BrE /ˌsekənd əˈpiːl/	AmE /ˈsɛkənd əˈpil/	二次上诉	Second appeals are allowed only in limited circumstances. （二次上诉仅在有限情形下被允许。）
3	**cross-appeal costs**	BrE /ˌkrɒs əˈpiːl kɒsts/	AmE /ˈkɹɔs əˈpil ˈkɑsts/	交叉上诉费用	Cross-appeal costs are usually reserved to the final hearing. （交叉上诉费用通常留待最终听证处理。）

Day 140　May 20

BrE　　AmE

1	**remittal**	BrE /rɪˈmɪtl/	AmE /ɹɪˈmɪtl/	发回重审	Remittal sends a case back with directions on how to proceed.（发回重审把案件退回并给出继续审理的指示。）
2	**consequential order**	BrE /kənˈsekʌnʃl ˈɔːdə(r)/	AmE /ˌkɑnsəˈkwɛnʃəl ˈɔɹdə/	后续裁定令	Consequential orders are drafted to close loose ends.（后续裁定令旨在收尾未了事项。）
3	**costs on the case**	BrE /kɒsts ɒn ðə keɪs/	AmE /ˈkɑsts ˈɑn ðə ˈkéɪs/	案件费用裁定	Costs on the case award costs at the hearing itself.（案件费用裁定在听证当时即作出费用分配。）

Day 141　May 21

BrE　　AmE

1	**interests**	BrE /ˈɪntrəsts/	AmE /ˈɪntɹəsts/	利息	Interest is awarded from the date of judgment or from demand.（利息自判决之日或自催告之日起计算。）
2	**judgment debt**	BrE /ˈdʒʌdʒmənt det/	AmE /ˈdʒʌdʒmənt ˈdɛt/	判决债务	Judgment debts are enforceable like any other money owed.（判决债务可像其他欠款一样被强制执行。）
3	**stay**	BrE /steɪ/	AmE /ˈstéɪ/	中止	Stays are granted to prevent execution before the appeal is heard.（中止裁定在上诉审理前阻止执行。）

Day 142　May 22

BrE　　AmE

1	**suspension**	BrE /səˈspenʃn/	AmE /səˈspɛnʃən/	暂缓；中止	Suspension of the limitation clock stops the time running.（时效的中止使时间停止起算。）
2	**acknowledgement**	BrE /əkˈnɒlɪdʒmənt/	AmE /æˈknɑlɪdʒmənt/	确认；承认	Acknowledgements of debt revive an expired limitation period.（债务确认使已届满的诉讼时效重新起算。）
3	**garnishee order**	BrE /ˌgɑːnɪˈʃiː ˈɔːdə(r)/	AmE /ˌgɑnɪˈʃi ˈɔɹdə/	扣押令	Garnishee orders are served directly on the bank.

					（扣押令直接送达银行。）

Day 143　May 23

		BrE	AmE		
1	**third-party funding**	BrE /ˌθɜːd ˈpɑːti ˈfʌndɪŋ/	AmE /ˈθɜd ˈpɑɹti ˈfʌndɪŋ/	第三方资助	Third-party funding changes who bears the cost of litigation.（第三方资助改变了诉讼成本的承担者。）
2	**maintenance**	BrE /ˈmeɪntənəns/	AmE /ˈméɪntənəns/	诉讼费用资助	Maintenance orders shift costs towards the wealthier party.（诉讼费用裁定把费用转向更富裕的一方。）
3	**witness fee**	BrE /ˈwɪtnəs fiː/	AmE /ˈwɪtnəs ˈfi/	证人出庭费	Witness fees are rarely enough to make attendance painless.（证人出庭费很少足以让出庭变得轻松。）

Day 144　May 24

		BrE	AmE		
1	**hot witness**	BrE /ˌhɒt ˈwɪtnəs/	AmE /ˈhɑt ˈwɪtnəs/	敌意证人	Hot witnesses are cross-examined hardest, which is the point.（敌意证人会受到最密集的交叉询问，这正是目的。）
2	**hostile witness**	BrE /ˈhɒstaɪl ˈwɪtnəs/	AmE /ˈhɑstəl ˈwɪtnəs/	不合作证人	Hostile witnesses are put to documents rather than questions.（不合作证人会被用文件而非问题来对质。）
3	**obstruction**	BrE /əb ˈstrʌkʃn/	AmE /ə ˈbstɹʌkʃən/	妨碍司法	Obstruction of justice is charged when documents are destroyed.（文件被毁时会构成妨碍司法罪。）

Day 145　May 25

		BrE	AmE		
1	**perverting the course of justice**	BrE /pəˈvɜːtɪŋ ðə kɔːs əv ˈdʒʌstɪs/	AmE /pəˈvɜtɪŋ ðə ˈkɔɹs ˈʌv ˈdʒʌstəs/	妨碍司法公正	Perverting the course of justice affects all witnesses, not only defendants.

					（妨碍司法公正影响所有证人，而非只有被告。）
2	**contempt of court**	BrE /kən'tempt əv 'kɔ:t/	AmE /kə'ntɛmpt 'ʌv 'kɔɹt/	藐视法庭	Contempt of court is a matter for the judge alone.（藐视法庭完全由法官一人裁量。）
3	**adjournment**	BrE /ə'dʒɜ:nmənt/	AmE /ə'dʒɜnmənt/	延期	Adjournments are granted to achieve fairness, not convenience.（延期是为实现公正，而非为图方便。）

Day 146　May 26

		BrE	AmE		
1	**unless orders to the contrary**	BrE /ən'les 'ɔ:dəz tu: ðə 'kɒntrəri/	AmE /ə'nlɛs 'ɔɹdəz 'tu ðə 'kɑntɹɛɹi/	除非另有命令	Unless orders to the contrary, disclosure is served by email.（除非另有命令，证据开示以电子邮件送达。）
2	**thereafter**	BrE /ˌðeər 'ɑ:ftə(r)/	AmE /ðɛ'ɹæftə/	此后；以后	Thereafter costs follow the event unless ordered otherwise.（此后，费用随事件而动，除非法官另有命令。）
3	**such other relief as the court thinks fit**	BrE /sʌt ʌ'ðə rɪ 'li:f əz ðə kɔ:t θɪŋks fɪt/	AmE /'sʌtʃ 'ʌðə ɹɪ 'lif 'æz ðə 'kɔɹt 'θɪŋks 'fɪt/	法院认为适当的其他救济	Such other relief as the court thinks fit is where most flexibility lives.（“法院认为适当的其他救济”是灵活性最集中的所在。）

Day 147　May 27

		BrE	AmE		
1	**liberty to apply**	BrE /'lɪbəti tu: ə'plaɪ/	AmE /'lɪbəˌti 'tu ə'plɑɪ/	申请自由	Liberty to apply lets a party come back without a fresh application.（申请自由允许当事人无需另行申请即可再次回到法院。）
2	**case note**	BrE /'keɪs nəʊt/	AmE /'kéɪs 'noʊt/	案例摘要	Case notes record what was decided, not how it felt.

					（案例摘要记录判决了什么，而非过程感受如何。）
3	**annotation**	BrE /ˌænəˈteɪʃn/	AmE /ˌænəˈteɪʃən/	判例注解	Annotations explain why a case is cited and by whom. （判例注解说明某案例为何被引用，以及由谁引用。）

Day 148　May 28

BrE　　AmE

1	**textbook treatment**	BrE /ˈtekstbʊk ˈtrætmənt/	AmE /ˈtɛˌkstbʊk ˈtɹitmənt/	教科书式论述	Textbook treatment means the court considered the point fully. （教科书式论述意味着法院已充分论述该争点。）
2	**distinguishable**	BrE /dɪ ˈstɪŋgwɪʃəbl/	AmE /dɪ ˈstɪŋgwɪʃəbəl/	可区分的	Distinguishable facts require a difference that is material. （只有当差异是实质性的，事实才可区分。）
3	**binding authority**	BrE /ˈbaɪndɪŋ ɔːˈθɒrəti/	AmE /ˈbɑɪndɪŋ əˈθɔɹəti/	拘束性判例	Binding authority is only binding in the same hierarchy. （拘束性判例只在同一层级体系内具有拘束力。）

Day 149　May 29

BrE　　AmE

1	**persuasive authority**	BrE /pəˈsweɪzɪv ɔːˈθɒrəti/	AmE /pɚˈswéɪsɪv əˈθɔɹəti/	参考性判例	Persuasive authority persuades without compelling. （参考性判例具有说服力，但无强制力。）
2	**ratio decidendi**	BrE /ˈreɪʃiəʊ dɪˌsaɪdəndi/	AmE /ˈɹéɪʃiˌoʊ dɪˌsaɪdəndɪ/	判决理由	Ratio decidendi binds; obiter does not. （判决理由有拘束力，附带意见则没有。）
3	**obiter dictum**	BrE /ˈəʊbɪtə(r) ˈdɪktəm/	AmE /ˈoʊbɪtɚ ˈdɪktəm/	附带意见	Obiter dicta are persuasive and are quoted out of context. （附带意见有说服力，却常被断章取义地引用。）

Day 150　May 30

		BrE	AmE		
1	**ratio**	BrE /ˈreɪʃiəʊ/	AmE /ˈɹéɪʃiˌoʊ/	（判决）理由	Ratios record what the court actually decided. （判决理由是法院真正裁定的内容。）
2	**judicial review**	BrE /dʒuˌdɪʃl rɪ ˈvjuː/	AmE /dʒuˈdɪʃəl ˌɹi ˈvju/	司法审查	Judicial review tests legality, not wisdom. （司法审查检验合法性，而非明智性。）
3	**reviewable error**	BrE /rɪˈvjuːəbl ˈerə(r)/	AmE /ɹɪˈvjuəbl ˈɛɹə/	可审查的错误	Reviewable errors are limited by the court's own wording. （可审查的错误受法院自身措辞的限制。）

Day 151　May 31

		BrE	AmE		
1	**further and better relief**	BrE /ˈfɜːðə(r) ənd ˈbetə(r) rɪˈliːf/	AmE /ˈfɝðɚ ənd ˈbɛtɚ ɹɪˈlif/	更充分更有力的救济	Further and better relief lets the order be corrected later. （更充分更有力的救济允许日后更正裁定。）
2	**trial de novo**	BrE /ˌtraɪəl di ˈnəʊvəʊ/	AmE /ˈtɹɑɪəl ˈdi ˈnoʊvoʊ/	重新审理	Trials de novo start the case again from the beginning. （重新审理使案件从头再来一次。）
3	**constitutional challenge**	BrE /ˌkɒnstɪ ˈtjuːʃənəl ˈtʃælɪndʒ/	AmE /ˌkɑnstə ˈtuʃənəl ˈtʃæləndʒ/	合宪性质疑	Constitutional challenges are rarely won on evidence. （合宪性质疑很少能靠证据取胜。）

Month 06 • June

年度主题：合规、监管与监管调查（Compliance, Regulation & Enforcement）

Compliance, Regulation & Enforcement

Day 152 – Day 181 ｜ 30 天 ｜ 90 词

模块一 • 每日单词

Day 152　June 1

		BrE	AmE		
1	**compliance**	BrE /kəm'plaɪəns/	AmE /kə 'mplɑɪəns/	合规	Compliance is the price of being allowed to operate. （合规是获准经营的代价。）
2	**regulator**	BrE /'regjuleɪtə(r)/	AmE /'ɹɛgjə ˌléɪtə/	监管机构	Regulators act on evidence, however slowness they choose. （监管机构依证据行事，无论它选择多慢。）
3	**rulebook**	BrE /'ru:lbʊk/	AmE /'ɹu ˌlbʊk/	规则手册	Rulebooks are read by the people who must follow them most. （规则手册由最需要遵守它的人来读。）

Day 153　June 2

		BrE	AmE		
1	**code of conduct**	BrE /ˌkəʊd əv 'kɒndʌkt/	AmE /'koʊd 'ʌv 'kɑndəkt/	行为准则	Codes of conduct are written for the day someone misbehaves. （行为准则是为某天有人失当时而写的。）
2	**policy**	BrE /'pɒləsi/	AmE /'pɑləsi/	政策	Policies are worthless until they contradict somebody. （政策在有人被它冒犯之前都毫无价值。）
3	**standard operating procedure**	BrE /ˌstændəd 'ɒpəreɪtɪŋ prə ˌsi:dʒə(r)/	AmE /'stændəd 'ɑpəˌéɪtɪŋ pɹə 'sidʒə/	标准作业程序	Standard operating procedures turn policy into routine. （标准作业程序把政策变成例行动作。）

Day 154　June 3

		BrE	AmE		
1	**guidance**	BrE /ˈgaɪdns/	AmE /ˈgaɪdəns/	监管指引	Guidance documents are the regulator's own explanation of its rules. （指引文件是监管机构对自己规则的解释。）
2	**enforcement action**	BrE /ɪnˈfɔːsmənt ˈækʃn/	AmE /ɛnˈfɔɹsmənt ˈækʃən/	执法行动	Enforcement actions are launched when voluntary compliance has failed. （在自愿合规失败之后，才会启动执法行动。）
3	**sanction**	BrE /ˈsæŋkʃn/	AmE /ˈsæŋkʃən/	制裁	Sanctions are calibrated to be unpleasant rather than fatal. （制裁的分寸是令人不适，而不是致命。）

Day 155　June 4

		BrE	AmE		
1	**penalty notice**	BrE /ˈpenəlti ˈnəʊtɪs/	AmE /ˈpɛnəlti ˈnoʊtəs/	处罚通知	Penalty notices are rarely challenged, and rarely deserve to be. （处罚通知很少被质疑，也很少值得被质疑。）
2	**fined**	BrE /ˈfaɪnd/	AmE /ˈfaɪnd/	处以罚款	Fined for late filing, the operator still disputed the amount. （罚款金额与合规程度成正比。）
3	**cease and desist order**	BrE /ˌsiːs ənd dɪ ˈzɪst ˈɔːdə(r)/	AmE /ˈsis ənd dɪˈsɪst ˈɔɹdə/	停止违法行为令	Cease and desist orders are the regulator's cheapest tool. （停止违法行为令是监管机构最便宜的工具。）

Day 156　June 5

		BrE	AmE		
1	**compliance undertaking**	BrE /kəmˈplaɪəns ˌʌndəˈteɪkɪŋ/	AmE /kəˈmplɑɪəns ˈʌndəˌtéɪkɪŋ/	合规	Compliance undertakings are promises given to a regulator to behave differently.

				承诺	（合规承诺是向监管机构作出的、承诺改变行为的保证。）
2	**warning notice**	BrE /ˈwɔːnɪŋ ˈnəʊtɪs/	AmE /ˈwɔɹnɪŋ ˈnoʊtəs/	警示通知	Warning notices give firms a chance to fix systems, not conduct. （警示通知给企业修复系统的机会，而非整改行为。）
3	**remediation plan**	BrE /rɪˌmiːdi ˈeɪʃn plæn/	AmE /ɹɪˌmidi ˈéɪʃən ˈplæn/	整改计划	Remediation plans are judged on what they change, not on what they promise. （整改计划看的是改变了什么，而非承诺了什么。）

Day 157　June 6

BrE　　AmE

1	**root cause analysis**	BrE /ˌruːt ˈkɔːz əˌnæləsɪs/	AmE /ˈɹut ˈkɑz əˈnæləsəs/	根因分析	Root cause analysis stops when it reaches human error. （根因分析在触及“人为错误”时就会停住。）
2	**whistleblowing**	BrE /ˈwɪsəl ˌbləʊɪŋ/	AmE /ˈwɪsə ˌbloʊɪŋ/	举报	Whistleblowing is protected by law and discouraged by culture. （举报受法律保护，却被企业文化 discourages。）
3	**whistleblower protection**	BrE /ˈwɪsəl ˌbləʊə(r) prə ˈtekʃn/	AmE /ˈwɪsə ˌbloʊə pɹə ˈtɛkʃən/	举报人保护	Whistleblower protection is tested only when it is inconvenient. （举报人保护只有在不方便的时候才被检验。）

Day 158　June 7

BrE　　AmE

1	**internal reporting channel**	BrE /ɪnˌtɜːnl rɪˈpɔːtɪŋ ˈtʃænl/	AmE /ˌɪˈntɜnəl ɹiˈpɔɹtɪŋ ˈtʃænəl/	内部举报渠道	Internal reporting channels must be independent of the person reported. （内部举报渠道必须独立于被举报人。）
2	**hotline**	BrE /ˈhɒtlaɪn/	AmE /ˈhɑˌtlɑɪn/	举报热线	Hotlines that report to the same manager receive nothing. （通向同一名管理者的热线什么也收不到。）

3	**investigation**	BrE /ˌɪnvɛstɪˈgeɪʃn/	AmE /ˌɪˌnvɛstəˈgéɪʃən/	调查	Investigations are designed to establish facts, not to assign blame. （调查是为查明事实设计的，而非为了归责。）

Day 159　June 8

		BrE	AmE		
1	**internal investigation**	BrE /ɪnˌtɜːnlˌɪnvɛstɪˈgeɪʃn/	AmE /ˌɪˈntɜnəlˌɪˌnvɛstəˈgéɪʃən/	内部调查	Internal investigations preserve privilege if scope is set correctly. （范围界定正确时，内部调查能保住特权。）
2	**external investigation**	BrE /ɪkˌstɜːnlˌɪnvɛstɪˈgeɪʃn/	AmE /ɪˈkstɜnəlˌɪˌnvɛstəˈgéɪʃən/	外部调查	External investigators are used when trust has already been lost. （信任已失时，才会动用外部调查人员。）
3	**regulatory inspection**	BrE /ˈregjələtrɪɪnˌspekʃn/	AmE /ˈɹɛgjələtɔɹi ˌɪ ˈnspɛkʃən/	监管检查	Regulatory inspections arrive unannounced far more often than announced. （监管检查突击到访的频率远高于事先通知。）

Day 160　June 9

		BrE	AmE		
1	**on-site inspection**	BrE /ˌɒn saɪt ɪnˌspekʃn/	AmE /ˈɑn ˈsɑɪtˌɪˈnspɛkʃən/	现场检查	On-site inspections test what a policy says against what a desk does. （现场检查把政策文本与实际操作相对照。）
2	**site visit**	BrE /ˈsaɪt vɪzɪt/	AmE /ˈsɑɪtˈvɪzɪt/	现场访问	Site visits should follow a list of questions, not a hunch. （现场访问应当依据问题清单，而不是凭直觉。）
3	**document request**	BrE /dɒkjumənt rɪˈkwest/	AmE /ˈdɑkjəmɛntɹɪˈkwɛst/	文件调取	Document requests are answered in order, or on time. （文件调取要么按顺序回答，要么按时回答。）

Day 161　June 10

BrE　　AmE

1	**sampling**	BrE /ˈsɑːmplɪŋ/	AmE /ˈsæmplɪŋ/	抽样	Sampling reveals systemic weakness better than full review.（抽样比全面检查更能暴露系统性缺陷。）
2	**sampling risk**	BrE /ˈsɑːmplɪŋ rɪsk/	AmE /ˈsæmplɪŋ ˈɹɪsk/	抽样风险	Sampling risk means the sample misled you.（抽样风险意味着样本误导了你。）
3	**material weakness**	BrE /məˌtɪəriəl ˈwiːknəs/	AmE /məˈtɪɹiəl ˈwiknəs/	重大缺陷	Material weaknesses in internal control are reported to auditors.（内部控制中的重大缺陷会被报告给审计师。）

Day 162　June 11

BrE　　AmE

1	**significant deficiency**	BrE /sɪgˈnɪfɪkənt dɪˈfɪʃənsi/	AmE /səˈgnɪfɪkənt dɪˈfɪʃənsi/	重要不足	Significant deficiencies are real but below the disclosure threshold.（重要不足确实存在，但未达披露门槛。）
2	**control environment**	BrE /kənˈtrəʊl ɪnˈvaɪrənmənt/	AmE /kəˈntɹoʊl ɪˈnvɑɪɹənmənt/	控制环境	Control environments turn tone at the top into something structural.（控制环境就是被制度化的高层基调。）
3	**compliance monitoring**	BrE /kəmˈplaɪəns ˈmɒnɪtərɪŋ/	AmE /kəˈmplɑɪəns ˈmɑnətəɹɪŋ/	合规监控	Compliance monitoring that only measures training is measuring nothing.（只统计培训的合规监控等于没有监控。）

Day 163　June 12

BrE　　AmE

1	**risk-based approach**	BrE /ˈrɪsk ˈkeɪbd əˌprəʊtʃ/	AmE /ˈɹɪsk ˈbéɪst əˈpɹoʊtʃ/	基于风险的方	Risk-based approaches concentrate effort where

				法	exposure is highest. （基于风险的方法把精力集中在敞口最高处。）
2	**risk assessment**	BrE /rɪsk ə ˈsesmənt/	AmE /ˈɹɪsk ə ˈsɛsmənt/	风险评估	Risk assessments go stale within a year without review. （风险评估若不复审，一年之内就会失效。）
3	**risk register**	BrE /rɪsk ˈredʒɪstə(r)/	AmE /ˈɹɪsk ˈɹɛdʒɪstə/	风险登记册	Risk registers are only useful when the top entries have owners. （只有最上面的条目有负责人时，风险登记册才有用。）

Day 164　June 13

BrE　　AmE

1	**risk appetite**	BrE /ˈrɪsk ˌæpɪ ˈtaɪt/	AmE /ˈɹɪsk ˈæpə ˌtaɪt/	风险偏好	Risk appetite is approved by the board and inherited by staff. （风险偏好由董事会批准、由员工继承。）
2	**risk mitigation**	BrE /rɪsk ˌmɪtɪ ˈgeɪʃn/	AmE /ˈɹɪsk ˌmɪtɪˈgéɪʃən/	风险缓释	Risk mitigation costs money and is therefore measured. （风险缓释需要花钱，因而会被衡量。）
3	**residual risk**	BrE /rɪˌzɪdjuəl ˈrɪsk/	AmE /ɹɪˈzɪdʒuəl ˈɹɪsk/	剩余风险	Residual risk is what remains after every control is applied. （剩余风险是所有控制都用上之后剩下的部分。）

Day 165　June 14

BrE　　AmE

1	**due diligence**	BrE /ˌdjuː ˈdɪlɪdʒəns/	AmE /ˈdu ˈdɪlədʒəns/	尽职调查	Due diligence checks what is stated, not only what is shown. （尽职调查核对“说了什么”，而不只是“展示了什么”。）
2	**third-party risk**	BrE /ˈθɜːd ˌpɑːti rɪsk/	AmE /ˈθɝd ˈpɑɹti ˈɹɪsk/	第三方风险	Third-party risk is usually your risk until the regulator says otherwise. （第三方风险通常是你的风险，直到监管机构另有说法。）

3	**outsourcing**	BrE /ˈaʊtsɔːsɪŋ/	AmE /ˌàʊ ˈtsɔɹsɪŋ/	外包	Outsourcing does not transfer accountability, only activity. （外包转移的只是活动，而非责任。）

Day 166　June 15

BrE　　AmE

1	**supply chain due diligence**	BrE /səˌplaɪ tʃeɪn djuː ˈdɪlɪdʒəns/	AmE /səˈplɑɪ ˈtʃéɪn ˈdu ˈdɪlədʒəns/	供应链尽职调查	Supply chain due diligence reaches tiers nobody has visited. （供应链尽职调查延伸到无人踏足过的层级。）
2	**anti-bribery**	BrE /ˌænti ˈbraɪbəri/	AmE /ˈæˌnti ˈbɹɑɪbə-i/	反贿赂	Anti-bribery controls fail at the request stage, not the payment stage. （反贿赂控制常在“请托”环节而非付款环节失效。）
3	**bribery**	BrE /ˈbraɪbri/	AmE /ˈbɹɑɪbə-i/	贿赂	Bribery is proved by who benefited after a decision was made. （贿赂要靠决策作出后谁获益来证明。）

Day 167　June 16

BrE　　AmE

1	**facilitation payment**	BrE /fəˌsɪlɪ ˈteɪʃn ˈpeɪmənt/	AmE /fəˌsɪlə ˈtéɪʃən ˈpéɪmənt/	便利费	Facilitation payments are small, routine and still unlawful. （便利费金额小、很常见，但依然违法。）
2	**kickback**	BrE /ˈkɪkbæk/	AmE /ˈkɪˌkbæk/	回扣	Kickbacks are the reason procurement needs two sets of eyes. （回扣正是采购需要两双眼睛的原因。）
3	**conflicts of interest**	BrE /ˈkɒnflɪkts əv ˈɪntrəst/	AmE /kəˈnflɪkts ˈʌv ˈɪntɹəst/	利益冲突	Conflicts of interest are declared even when they are remote. （即便关联很远的利益冲突也应申报。）

Day 168　June 17

		BrE	AmE		
1	**related-party transaction**	BrE /rɪˌleɪtɪd ˈpɑːti trænˈzækʃn/	AmE /ɹɪˈléɪtɪɹd ˈpɑɹti tɹæˈnzækʃən/	关联方交易	Related-party transactions need pricing evidence and independent approval. （关联方交易需要定价证据与独立审批。）
2	**insider dealing**	BrE /ˈɪnsaɪdə(r) ˌdiːlɪŋ/	AmE /ˌɪˈnsɑɪdɚ ˈdilɪŋ/	内幕交易	Insider dealing is prosecuted hardest when the insider sold. （内幕交易在内部人卖出时最易被起诉。）
3	**market abuse**	BrE /ˈmɑːkɪt əˌbjuːz/	AmE /ˈmɑɹkət əˈbjus/	市场滥用	Market abuse rules bite on intent even without a proven loss. （即便无实际损失，市场滥用规则也因意图而生效。）

Day 169　June 18

		BrE	AmE		
1	**money laundering**	BrE /ˈmʌniˌlɔːndrɪŋ/	AmE /ˈmʌniˈlɔndɚɪŋ/	洗钱	Money laundering is charged when the source of funds is hidden. （资金来源被隐瞒时，即构成洗钱。）
2	**proceeds of crime**	BrE /prəˈsiːdz əv ˈkraɪm/	AmE /pɹəˈsidz ˈʌv ˈkɹɑɪm/	犯罪所得	Proceeds of crime must be identified, frozen and returned. （犯罪所得必须被识别、冻结并返还。）
3	**asset freezing**	BrE /ˈæsetˌfriːzɪŋ/	AmE /ˈæˌsɛtˈfɹizɪŋ/	资产冻结	Asset freezing is effective only if applied to the right accounts. （资产冻结只有用在对账户上才有效。）

Day 170　June 19

		BrE	AmE		
1	**forfeiture**	BrE /ˈfɔːfɪtʃə(r)/	AmE /ˈfɔɹfətʃə/	没收	Forfeiture removes property without proving a civil claim.

					（没收无需证明民事索赔即可剥夺财产。）
2	**tax evasion**	BrE /tæks ɪ 'veɪʒn/	AmE /'tæks ɪ 'véɪʒən/	逃税	Tax evasion is a criminal offence; avoidance is not. （逃税是刑事犯罪，而避税不是。）
3	**tax compliance**	BrE /tæks kəm 'plaɪəns/	AmE /'tæks kə 'mplɑɪəns/	税务合规	Tax compliance is measured by filings and payments on time. （税务合规以按时申报与付款衡量。）

Day 171　June 20

BrE　　AmE

1	**filing deadline**	BrE /'faɪlɪŋ 'dedlaɪn/	AmE /'fɑɪlɪŋ 'dɛˌdlɑɪn/	申报截止日	Filing deadlines do not move for holidays anywhere. （申报截止日在任何地方都不会因假期而变动。）
2	**statutory return**	BrE /stə'tju:trɪ rɪ'tɜ:n/	AmE /'stætʃəˌtɔɹi ɹɪ'tɜn/	法定申报表	Statutory returns are read in detail by a small number of people. （法定申报表会被少数人逐项细读。）
3	**audit trail**	BrE /'ɔ:dɪt treɪl/	AmE /'ɔdɪt 'tɹéɪl/	审计轨迹	Audit trails show who approved what, and when they did it. （审计轨迹显示谁批准了什么，以及何时批准的。）

Day 172　June 21

BrE　　AmE

1	**record keeping**	BrE /'rekɔ:dˌki:pɪŋ/	AmE /ɹə'kɔɹdˌkipɪŋ/	记录保存	Record keeping rules are simple and are still the most breached. （记录保存规则很简单，却仍是最常被违反的。）
2	**data retention**	BrE /'deɪtə rɪˌtenʃn/	AmE /'déɪtə ɹiˌtɛnʃən/	数据留存	Data retention schedules should be enforced automatically. （数据留存计划应当自动执行。）
3	**evidence destruction**	BrE /'evɪdəns dɪ'strʌkʃn/	AmE /'ɛvədəns dɪˌstɹʌkʃən/	证据销毁	Evidence destruction during an enquiry is treated as an offence. （调查期间的证据销毁被当作犯罪处理。）

Day 173　June 22

		BrE	AmE		
1	**regulatory register**	BrE /ˈregjələtri ˌredʒɪstə(r)/	AmE /ˈɹɛgjələ ˌtɔɹi ˈɹɛdʒɪstə/	监管登记册	Regulatory registers must be current before an inspection begins. （监管登记册须在检查开始前保持最新。）
2	**licence**	BrE /ˈlaɪsns/	AmE /ˈlɑɪsəns/	许可；牌照	Licences are permissions that can be withdrawn without a court. （许可是可以不经法院而收回的授权。）
3	**licensing condition**	BrE /ˈlaɪsnsɪŋ kən ˌdɪʃn/	AmE /ˈlɑɪsənsɪŋ kəˈndɪʃən/	许可条件	Licensing conditions are audited as carefully as the numbers. （许可条件被审慎核查，如同核查数字一样。）

Day 174　June 23

		BrE	AmE		
1	**authorisation**	BrE /ɔːθəraɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌɔθəəˈzéɪʃən/	授权；批准	Authorisation is documented before the activity, not after. （授权在活动之前被记录，而不是之后。）
2	**dual authorisation**	BrE /ˌdjuːəl ɔːˌθaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˈduəlˌɔθəəˈzéɪʃən/	双重授权	Dual authorisation is the cheapest control against internal fraud. （双重授权是防范内部舞弊最便宜的控制。）
3	**segregation of duties**	BrE /ˌsegrɪˈgeɪʃn əvˈdjuːts/	AmE /ˌsɛgɹəˈgéɪʃən ˈʌvˈdutiz/	职责分离	Segregation of duties fails wherever one person holds two keys. （一人掌握两把钥匙之处，职责分离就失效。）

Day 175　June 24

		BrE	AmE		

1	**access control**	BrE /ˈækses kənˌtrəʊl/	AmE /ˈæˌksɛs kəˈntɹoʊl/	访问控制	Access control is only as good as its revocation process. （访问控制的好坏，取决于其撤销流程。）
2	**system of record**	BrE /ˈsɪstəm əv ˈrekɔːd/	AmE /ˈsɪstəm ˈʌv ɹəˈkɔɹd/	权威记录系统	Systems of record must be agreed before the regulators arrive. （权威记录系统须在监管机构到来之前确定。）
3	**compliance sign-off**	BrE /kəm ˈplaɪəns ˈsaɪn ɒf/	AmE /kəˈmplɑɪəns ˈsɑɪn ˈɔf/	合规签核	Compliance sign-off is a personal liability, not a formality. （合规签核是个人责任，而非走形式。）

Day 176　June 25

BrE　　AmE

1	**mandatory training**	BrE /ˈmændətəri ˈtreɪnɪŋ/	AmE /ˈmændəˌtɔɹi ˈtɹéɪnɪŋ/	强制培训	Mandatory training counts completions; it rarely changes behaviour. （强制培训统计完成率，却很少改变行为。）
2	**policy breach**	BrE /ˈpɒləsi briːtʃ/	AmE /ˈpɑləsi ˈbɹitʃ/	违反政策	Policy breaches are investigated separately from legal breaches. （违反政策与违法是分开调查的。）
3	**misconduct**	BrE /ˈmɪskɒndʌkt/	AmE /mɪ ˈskɑndəkt/	不当行为	Misconduct findings follow the same standard as any disciplinary case. （不当行为的认定遵循与任何纪律案件相同的标准。）

Day 177　June 26

BrE　　AmE

1	**disciplinary procedure**	BrE /ˌdɪsəˈplɪnəri prəˌsiːdʒə(r)/	AmE /ˈdɪsəplə ˌnɛɹi pɹə ˈsidʒɚ/	纪律程序	Disciplinary procedures must be independent of the alleged wrongdoer. （纪律程序必须独立于被指控人。）

2	**suspension from office**	BrE /səˈspenʃn frəm ˈɒfɪs/	AmE /səˈspɛnʃən ˈfɹʌm ˈɔfɪs/	停职	Suspension from office is neutral in law and painful in practice. （停职在法律上是中性的，在实践中是痛苦的。）
3	**dismissal**	BrE /dɪsˈmɪsl/	AmE /dɪˈsmɪsəl/	解雇	Dismissal requires both process and a fair reason. （解雇既需要程序，也需要正当理由。）

Day 178　June 27

BrE　　AmE

1	**regulatory engagement**	BrE /rɪˌgjələtrɪɪnˈgeɪdʒmənt/	AmE /ˈɹɛgjələˌtɔɹi ɛˈngéɪdʒmənt/	监管沟通	Regulatory engagement happens early, or not at all. （监管沟通要么趁早，要么就没有。）
2	**openness**	BrE /ˈəʊpənnəs/	AmE /ˈoʊpənnəs/	坦诚；开放	Openness to a regulator reduces the eventual severity of penalties. （对监管机构的坦诚，会减轻最终的处罚严重性。）
3	**cooperation**	BrE /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/	AmE /ˌkwɑpəˈéɪʃən/	合作	Cooperation is credited at sentencing and rarely earlier. （合作在量刑时才被记功，此前很少。）

Day 179　June 28

BrE　　AmE

1	**self-reporting**	BrE /ˌself rəˈpɔːtɪŋ/	AmE /ˈsɛlf ɹiˈpɔɹtɪŋ/	主动报告	Self-reporting triggers cooperation credit; silence triggers distrust. （主动报告可获合作认定；沉默则招致不信任。）
2	**enforcement notice**	BrE /ɪnˈfɔːsmənt ˈnəʊtɪs/	AmE /ɛnˈfɔɹsmənt ˈnoʊtəs/	执法通知	Enforcement notices are published and stay online for years. （执法通知会被公布，并在网上留存多年。）

3	**settlement agreement**	BrE /ˈsetlmənt əˌgriːmənt/	AmE /ˈsɛtəlmənt əˈgɹimənt/	和解协议	Settlement agreements with regulators usually include compliance undertakings. （与监管机构达成的和解协议通常包含合规承诺。）

Day 180　June 29

BrE　　AmE

1	**monitoring**	BrE /ˈmɒnɪtərɪŋ/	AmE /ˈmɑnətəɹɪŋ/	监督执行	Monitoring of consent orders is the regulator's way of returning once. （对同意令的监督，是监管机构再次介入的方式。）
2	**repeat breach**	BrE /rɪˌpiːt ˈbriːtʃ/	AmE /ɹɪˈpit ˈbɹitʃ/	重复违规	Repeat breaches convert a warning into a different regulator. （重复违规会把警示变成另一个监管机构。）
3	**escalation protocol**	BrE /ˌeskəˈleɪʃn ˈprəʊtəkɒl/	AmE /ˌɛskəˈléɪʃən ˈpɹoʊtəˌkɑl/	升级处理规程	Escalation protocols route bad news before it becomes a crisis. （升级处理规程在坏消息演变为危机之前传递它。）

Day 181　June 30

BrE　　AmE

1	**serious incident**	BrE /ˈsɪəriəs ˈɪnsɪdənt/	AmE /ˈsɪɹiəs ˈɪnsədənt/	严重事件	Serious incidents are reported within hours, not at the next meeting. （严重事件须在数小时内报告，而非下次会议时。）
2	**near miss**	BrE /ˌnɪə ˈmɪs/	AmE /ˈnɪɹ ˈmɪs/	未遂事件	Near misses are free information that nobody usually wants. （未遂事件是免费信息，而通常没人想要。）
3	**breach log**	BrE /briːtʃ lɒg/	AmE /ˈbɹitʃ ˈlɔg/	违规记录	Breach logs reveal the same problem three times over. （违规记录会揭示同一个问题重复三次。）

Month 07 • July

年度主题：公司治理与商事交易（Corporate Governance & Commercial Transactions）

Corporate Governance & Commercial Transactions

Day 182 – Day 212 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 182　July 1

		BrE	AmE		
1	**incorporation**	BrE /ɪnˌkɔːpəˈreɪʃn/	AmE /ˌɪˌnkɔɹpəˈéɪʃən/	公司设立	Incorporation separates the company from the people who set it up. （公司设立使公司与其创办者相分离。）
2	**articles of association**	BrE /ˈɑːtɪklz əv əˌsəʊsiˈeɪʃn/	AmE /ˈɑɹtəkəlz ˈʌv əˌsoʊsiˈéɪʃən/	公司章程	Articles of association are the constitution a company cannot ignore. （公司章程是公司不可违背的宪章。）
3	**memorandum of association**	BrE /ˌmeməˈrændəm əv əˌsəʊsiˈeɪʃn/	AmE /ˌmɛməˈændəm ˈʌv əˌsoʊsiˈéɪʃən/	设立备忘录	Memoranda of association set the minimum capital rules. （设立备忘录规定最低资本规则。）

Day 183　July 2

		BrE	AmE		
1	**share certificate**	BrE /ˈʃeə səˌtɪfɪkət/	AmE /ˈʃɛɹ səˈtɪfɪkət/	股票凭证	Share certificates prove title, and possession is not evidence. （股票凭证证明权属，而持有本身并非证据。）
2	**register of members**	BrE /ˈredʒɪstə(r) əv ˈmembəz/	AmE /ˈɹɛdʒɪstəɹ ˈʌv ˈmɛmbəz/	股东名册	Registers of members are the company's only record of who owns what. （股东名册是公司唯一记录归属的凭据。）

3	**statutory book**	BrE /stə'tju:tri bʊk/	AmE /'stætʃə ˌtɔɹi 'bʊk/	法定登记簿	Statutory books must be kept even when nobody ever reads them. （即使无人翻阅，法定登记簿也必须保存。）

Day 184　July 3

BrE　AmE

1	**share capital**	BrE /'ʃeə ˌkæpɪtl/	AmE /'ʃɛɹ 'kæpətəl/	股本	Share capital changes only when the members approve it. （股本只有在成员批准后才会变动。）
2	**allotment**	BrE /ə'lɒtmənt/	AmE /ə'lɑtmənt/	配售	Allotments decide who joins the company before the money arrives. （配售在资金到账前决定谁加入公司。）
3	**pre-emption right**	BrE /ˌpri: ɪ 'mepʃn raɪt/	AmE /'pɹi 'ɛmpʃən 'ɹaɪt/	优先购买权	Pre-emption rights stop a founder selling to a stranger. （优先购买权阻止创始人卖给陌生人。）

Day 185　July 4

BrE　AmE

1	**transfer instrument**	BrE /'trænsfɜ:(r) ˌɪnstru:mənt/	AmE /tɹæ'nsfɝ 'ɪnstɹəmənt/	转让文书	Transfer instruments must be executed and stamped to be valid. （转让文书须签署并贴花方为有效。）
2	**member**	BrE /'membə(r)/	AmE /'mɛmbɚ/	成员	Members each have one vote regardless of how much they own. （每位成员一票，与其持股多少无关。）
3	**resolution**	BrE /ˌrezə'lu:ʃn/	AmE /ˌɹɛzə 'luʃən/	决议	Resolutions passed by show of hands hide how few attended. （以举手方式通过的决议掩盖了实际出席人数之少。）

Day 186　July 5

		BrE	AmE		
1	**written resolution**	BrE /ˈrɪtn ˌrezəˈluːʃn/	AmE /ˈɹɪtən ˌɹɛzəˈluʃən/	书面决议	Written resolutions are valid only if the constitution permits them.（书面决议只有在章程允许时才有效。）
2	**quorum**	BrE /ˈkwɔːrəm/	AmE /ˈkwɔɹəm/	法定人数	Quorum requirements set by companies rarely favour minorities.（公司自设的法定人数条款很少对少数股东有利。）
3	**chair**	BrE /tʃeə(r)/	AmE /ˈtʃɛɹ/	主席	Chairs decide what the board is allowed to consider.（主席决定董事会“被允许考虑”什么。）

Day 187　July 6

		BrE	AmE		
1	**board meeting**	BrE /bɔːd ˈmiːtɪŋ/	AmE /ˈbɔɹd ˈmitɪŋ/	董事会会议	Board meetings are where decisions are recorded rather than made.（董事会会议是记录决策之处，而非做出决策之处。）
2	**minutes**	BrE /ˈmɪnɪts/	AmE /ˈmɪnəts/	会议记录	Minutes matter most when a shareholder later disagrees.（当股东日后有异议时，会议记录才最关键。）
3	**director**	BrE /dəˈrektə(r)/	AmE /dəˈɛktɚ/	董事	Directors owe duties to the company, not to the shareholder who appointed them.（董事对公司负有义务，而非对任命他的股东。）

Day 188　July 7

		BrE	AmE		
1	**fiduciary duty**	BrE /fɪˈduːʃəri ˈdjuːti/	AmE /fəˈduʃi ˌɛɹi ˈduti/	信义义务	Fiduciary duties bar personal benefit from the role.（信义义务禁止从职务中获取个人利益。）
2	**duty of skill**	BrE /ˈdjuːti əv ˈskɪl/	AmE /ˈduti ˈʌv ˈskɪl/	技能义务	Duties of skill require informed decisions rather than merely present ones.

					（技能义务要求作出知情的决策，而非仅仅出席。）
3	**duty of loyalty**	BrE /ˈdjuːti əv ˈlɔɪəlti/	AmE /ˈduti ˈʌv ˈlɔɪəlti/	忠实义务	Duties of loyalty bite hardest on opportunities taken privately.（忠实义务在涉及机会时约束最严。）

Day 189　July 8

BrE　　AmE

1	**duty to disclose**	BrE /ˈdjuːti tuː dɪsˈkləʊz/	AmE /ˈduti ˈtu dɪˈskloʊz/	披露义务	Duties to disclose start when the board papers are read.（披露义务自董事会文件被阅读时开始。）
2	**conflict**	BrE /ˈkɒnflɪkt/	AmE /ˈkɑnflɪkt/	冲突	Conflicts are disclosed before the transaction, not explained after.（利益冲突应于交易前披露，而非事后解释。）
3	**connected person**	BrE /kəˌnektɪd ˈpɜːsn/	AmE /kəˈnɛktɪd ˈpɜsən/	关联人	Connected person transactions need independent approval.（与关联人交易需经独立批准。）

Day 190　July 9

BrE　　AmE

1	**substantial shareholder**	BrE /səbˈstænʃl ˈʃeəhəʊldə(r)/	AmE /səˈbstænʃəl ˈʃɛˌɹhoʊldə/	主要股东	Substantial shareholders must disclose their interests.（主要股东必须披露其权益。）
2	**shareholding disclosure**	BrE /ˈʃeəhəʊldɪŋ dɪsˈkləʊʒə(r)/	AmE /ˈʃɛˌɹhoʊldɪŋ dɪˈskloʊʒə/	持股披露	Shareholding disclosures trigger obligations on both sides.（持股披露同时触发双方的义务。）
3	**annual return**	BrE /ˈænjʊəl rɪˌtɜːn/	AmE /ˈænjʊəl ɹɪˈtɜn/	年度报告申报	Annual returns to the registry are shorter than annual reports.（向注册处提交的年度报告比年度报告短得多。）

Day 191　July 10

		BrE	AmE		
1	**filing date**	BrE /ˈfaɪlɪŋ deɪt/	AmE /ˈfɑɪlɪŋ ˈdéɪt/	申报日期	Filing dates are checked against the register, not your records. （申报日期是对照登记簿核对的，而非对照你的记录。）
2	**accounts**	BrE /əˈkaʊnts/	AmE /əˈkàʊnts/	账目	Accounts sent to members are the ones they will actually read. （发给成员的账目才是他们真会读的那一份。）
3	**distribution**	BrE /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/	AmE /ˌdɪstɹəˈbjuʃən/	分红	Distributions may only be made out of realised profits. （分红只能从已实现利润中作出。）

Day 192　July 11

		BrE	AmE		
1	**dividend**	BrE /ˈdɪvɪdend/	AmE /ˈdɪvɪ ˌdɛnd/	股利	Dividends require a declaration before they are paid. （股利须先宣告而后支付。）
2	**capital reduction**	BrE /ˈkæpɪtl rɪ ˌdʌkʃn/	AmE /ˈkæpətəl ɹəˈdʌkʃən/	资本削减	Capital reduction returns capital and needs a special resolution. （资本退还资本，并需特别决议。）
3	**solvency test**	BrE /ˈsɒlvənsi test/	AmE /ˈsɔlvənsi ˈtɛst/	偿付能力测试	Solvency tests stop distributions that would leave creditors worse off. （偿付能力测试阻止使债权人处境变差的分派。）

Day 193　July 12

		BrE	AmE		
1	**insolvent**	BrE /ɪnˈsɒlvənt/	AmE /ˌɪˈnsɑlvənt/	资不抵债的	Insolvent companies may not pay a dividend at all. （资不抵债的公司根本不得派发股利。）
2	**members' voluntary liquidation**	BrE /ˈmembəz vɒləntri ˌlɪkwɪˈdeɪʃn/	AmE /ˈmɛmbəz ˈvɑlənteɹi ˌlɪkwɪˈdéɪʃən/	成员自愿清算	Members' voluntary liquidation is chosen when the members agree.

					（成员自愿清算是在成员达成一致时选择的。）
3	**liquidator**	BrE /ˈlɪkwɪdeɪtə(r)/	AmE /ˈlɪkwɪˌdeɪtɚ/	清算人	Liquidators sell assets and pay creditors by rank. （清算人变卖资产并按位次偿付债权人。）

Day 194　July 13

BrE　　AmE

1	**distributable reserve**	BrE /dɪ ˈstrɪbjətəbl rɪ ˌzɜːv/	AmE /dɪ ˈstɹɪbjətəbl ɹɪ ˈzɝv/	可分派储备	Distributable reserves are the only lawful source of dividends. （可分派储备是股利唯一合法的来源。）
2	**share buyback**	BrE /ˈʃeə ˈbaɪbæk/	AmE /ˈʃɛɹ ˈbɑɪ ˌbæk/	股份回购	Share buybacks are distributions in substance and law. （股份回购在实质与法律上都是一种分派。）
3	**treasury shares**	BrE /ˈtreʒəri ʃeəz/	AmE /ˈtɹɛʒɚi ˈʃɛɹz/	库存股	Treasury shares carry no votes and no dividends. （库存股既无表决权也无股利。）

Day 195　July 14

BrE　　AmE

1	**option scheme**	BrE /ˈɒpʃn skiːm/	AmE /ˈɑpʃən ˈskim/	期权计划	Option schemes align managers with shareholders after vesting. （期权计划在归属后使管理层与股东利益一致。）
2	**vesting**	BrE /ˈvestɪŋ/	AmE /ˈvɛstɪŋ/	归属	Vesting conditions decide whether a benefit is really earned. （归属条件决定某项利益是否真正挣得。）
3	**remuneration**	BrE /rɪˌmjuːnəˈreɪʃn/	AmE /ɹɪˌmjunəˈéɪʃən/	薪酬	Remuneration committees should compare jobs, not admire individuals. （薪酬委员会应比较岗位，而非欣赏个人。）

Day 196　July 15

		BrE	AmE		
1	**bonus**	BrE /ˈbəʊnəs/	AmE /ˈboʊnəs/	奖金	Bonuses paid before results are known are forecasts. （在结果揭晓前支付的奖金是预测。）
2	**pension scheme**	BrE /ˈpenʃn skiːm/	AmE /ˈpɛnʃən ˈskim/	养老金计划	Pension schemes are off-balance-sheet promises with a board attached. （养老金计划是带董事会的表外承诺。）
3	**audit**	BrE /ˈɔːdɪt/	AmE /ˈɔdɪt/	审计	Audits are commissioned by the members, not by management. （审计由成员委托，而非由管理层委托。）

Day 197　July 16

		BrE	AmE		
1	**auditor**	BrE /ˈɔːdɪtə(r)/	AmE /ˈɔdɪtə/	审计师	Auditors are appointed and can be removed by the members. （审计师由成员任命并可由成员解任。）
2	**independent auditor**	BrE /ˌɪndɪ ˈpendənt ˈɔːdɪtə(r)/	AmE /ˌɪndɪ ˈpɛndənt ˈɔdɪtə/	独立审计师	Independent auditors must be independent in fact as well as name. （独立审计师须在实质与名义上均独立。）
3	**audit fee**	BrE /ˈɔːdɪt fiː/	AmE /ˈɔdɪt ˈfi/	审计费用	Audit fees are approved by the members, not negotiated by management. （审计费用由成员批准，而非管理层协商。）

Day 198　July 17

		BrE	AmE		
1	**non-audit service**	BrE /ˌnɒn ˈɔːdɪt ˈsɜːvɪs/	AmE /ˈnɑn ˈɔdɪt ˈsɜvəs/	非审计服务	Non-audit services above a threshold must be approved separately. （超过门槛的非审计服务须单独批准。）
2	**going concern**	BrE /ˌgəʊɪŋ kən ˈsɜːn/	AmE /ˈgoʊɪŋ kəˈnsɜn/	持续经营	Going concern assumptions are the auditor's most significant judgement.

					（持续经营假设是审计师最重大的判断。）
3	**emphasis of matter**	BrE /ˈemfəsɪs əv ˈmætə(r)/	AmE /ˈɛmfəsəs ˈʌv ˈmætə/	强调事项段	Emphasis of matter paragraphs are not modifications. （强调事项段并不构成保留意见。）

Day 199　July 18

BrE　　AmE

1	**qualified opinion**	BrE /ˈkwɒlɪfaɪd əˌpɪnjən/	AmE /ˈkwɑlə ˌfaɪd əˈpɪnjən/	保留意见	Qualified opinions are warnings that cannot be ignored. （保留意见是无法被忽视的警示。）
2	**adverse opinion**	BrE /ˈædvɜːs əˌpɪnjən/	AmE /æˈdvɝs əˈpɪnjən/	否定意见	Adverse opinions appear only when the accounts are actually wrong. （只有在账目有误时才会出现否定意见。）
3	**disclaimer of opinion**	BrE /dɪs ˈkleɪmə(r) əv əˌpɪnjən/	AmE /dɪˈskléɪmɚ ˈʌv əˈpɪnjən/	拒绝表示意见	Disclaimers of opinion mean the auditor could not obtain evidence. （拒绝表示意见意味着审计师无法取得证据。）

Day 200　July 19

BrE　　AmE

1	**merger**	BrE /ˈmɜːdʒə(r)/	AmE /ˈmɝdʒɚ/	合并	Mergers transfer everything, and debts come with the assets. （合并转移全部资产与全部债务。）
2	**acquisition**	BrE /ˌækwɪˈzɪʃn/	AmE /ˌækwəˈzɪʃən/	收购	Acquisitions buy either shares or assets, and the difference matters. （收购购买股权或资产，区别很重要。）
3	**scheme of arrangement**	BrE /skiːm əv əˈreɪŋsmənt/	AmE /ˈskim ˈʌv əˈéɪndʒmənt/	安排方案	Schemes of arrangement bind dissenting shareholders by law. （安排方案依法约束持异议的股东。）

Day 201　July 20

		BrE	AmE		
1	**takeover**	BrE /ˈteɪkəʊvə(r)/	AmE /ˈteɪ ˌkoʊvə/	接管	Takeover offers trigger mandatory bid thresholds once crossed. （收购要约触发强制要约的门槛。）
2	**mandatory offer**	BrE /ˈmændətəri ˈɒfə(r)/	AmE /ˈmændə ˌtɔɹi ˈɔfə/	强制要约	Mandatory offer rules prevent creeping control. （强制要约规则防止控制权渐进取得。）
3	**put option**	BrE /pʊt ˈɒpʃn/	AmE /ˈpʊt ˈɑpʃən/	卖出期权	Put options let a seller walk away at a fixed price. （卖出期权让卖方能以固定价格退出。）

Day 202　July 21

		BrE	AmE		
1	**call option**	BrE /kɔːl ˈɒpʃn/	AmE /ˈkɔl ˈɑpʃən/	买入期权	Call options transfer the risk of a price rise. （买入期权转移价格上涨的风险。）
2	**consideration for shares**	BrE /kən ˌsɪdəreɪʃn fə ʃeəz/	AmE /kəˌnsɪdə ˈéɪʃən ˈfɔɹ ˈʃɛɹz/	股权对价	Consideration for shares must be disclosed and capable of being valued. （股权对价必须披露并能够被估值。）
3	**cash consideration**	BrE /kæʃ kən ˌsɪdəreɪʃn/	AmE /ˈkæʃ kə ˌnsɪdəˈéɪʃən/	现金对价	Cash consideration closes fast and attracts tax attention. （现金对价交割快，也容易引来税务关注。）

Day 203　July 22

		BrE	AmE		
1	**share exchange**	BrE /ˈʃeə ɪks ˌtʃeɪndʒ/	AmE /ˈʃɛɹ ɪ ˈkstʃéɪndʒ/	换股	Share exchange avoids cash and keeps both sides invested. （换股避免现金，并使双方继续持股。）
2	**vendor**	BrE /ˈvendə(r)/	AmE /ˈvɛndə/	卖方	Vendors warrant everything they still own and nothing else.

					（卖方对其仍拥有的部分作保证，此外一概不保。）
3	**purchaser**	BrE /ˈpɜːtʃəsə(r)/	AmE /ˈpɝtʃəsɚ/	买方	Purchasers learn the truth in due diligence, not afterwards. （买方是在尽职调查中了解真相，而非事后。）

Day 204　July 23

BrE　　AmE

1	**completion accounts**	BrE /kəmˈpliːʃn əˈkaʊnts/	AmE /kəˈmpliʃən əˈkàʊnts/	交割账目	Completion accounts fix the final price after the fact. （交割账目在事后确定最终价格。）
2	**locked box**	BrE /lɒkt bɒks/	AmE /ˈlɑkt ˈbɑks/	锁箱机制	Locked box mechanisms move risk before the accounts are agreed. （锁箱机制在账目确定前就转移了风险。）
3	**warranty**	BrE /ˈwɒrənti/	AmE /ˈwɔɹənti/	保证	Warranties survive closing for a stated period. （保证义务在交割后存续一段约定期限。）

Day 205　July 24

BrE　　AmE

1	**general warranty**	BrE /ˈdʒenrəl ˈwɒrənti/	AmE /ˈdʒɛnɹəl ˈwɔɹənti/	一般性保证	General warranties cover title and capacity, not everything else. （一般性保证覆盖权属与行为能力，而非其他一切。）
2	**specific warranty**	BrE /spəˈsɪfɪk ˈwɒrənti/	AmE /spəˈsɪfɪk ˈwɔɹənti/	特别保证	Specific warranties cover exactly the assets that were listed. （特别保证仅覆盖清单上列明的资产。）
3	**tax covenant**	BrE /tæks ˈkʌvənənt/	AmE /ˈtæks ˈkʌvənənt/	税务承诺条款	Tax covenants allocate pre-completion tax liabilities. （税务承诺条款分配交割前税务责任。）

Day 206　July 25

		BrE	AmE		
1	**fundamental warranty**	BrE /ˌfʌndə ˈmentl ˈwɒrənti/	AmE /ˌfʌndə ˈmɛntəl ˈwɔɹənti/	根本性保证	Fundamental warranties are repeated at completion. （根本性保证在交割时予以重申。）
2	**disclosure letter**	BrE /dɪs ˈkləʊʒə(r) ˈletə(r)/	AmE /dɪˈskloʊʒə ˈlɛtə/	披露函	Disclosure letters are drafted to qualify warranties, not to defeat them. （披露函旨在限定保证范围，而非使保证落空。）
3	**escrow of shares**	BrE /ˈeskrəʊ əv ʃeəz/	AmE /ɛˈskɹoʊ ˈʌv ˈʃɛɹz/	股权托管	Escrow of shares delays voting rights until the price is settled. （股权托管推迟表决权，直至价格确定。）

Day 207　July 26

		BrE	AmE		
1	**earn-out**	BrE /ˈɜːn aʊt/	AmE /ˈɝn ˈàʊt/	业绩对赌	Earn-outs align the seller's price with the buyer's future. （业绩对赌把卖方价格与买方未来表现绑定。）
2	**non-compete covenant**	BrE /ˌnɒn ˈkɒmpiːt ˈkʌvənənt/	AmE /ˈnɑn kəˈmpit ˈkʌvənənt/	竞业限制承诺	Non-compete covenants are judged by how long and how wide. （竞业限制承诺按其时间与范围的宽严受评。）
3	**non-solicitation covenant**	BrE /ˌnɒn səˌlɪsɪ ˈteɪʃn ˈkʌvənənt/	AmE /ˈnɑn səˌlɪsɪ ˈteɪʃən ˈkʌvənənt/	禁止招揽承诺	Non-solicitation covenants protect teams more than employers. （禁止招揽承诺保护的是团队，而非雇主。）

Day 208　July 27

		BrE	AmE		
1	**share purchase agreement**	BrE /ˈʃeə ˈpɜːtʃəs əˌgriːmənt/	AmE /ˈʃɛɹ ˈpɝtʃəs əˈgɹimənt/	股权购买协议	Share purchase agreements are longer and more precise than asset ones.

					（股权购买协议比资产协议更长、更精确。）
2	**asset purchase agreement**	BrE /ˈæset ˈpɜːtʃəs əˌgriːmənt/	AmE /ˈæˌsɛt ˈpɝtʃəs əˈgɹimənt/	资产购买协议	Asset purchase agreements leave the entity's liabilities behind.（资产购买协议把法人的负债留在原地。）
3	**completion**	BrE /kəmˈpliːʃn/	AmE /kəˈmpliʃən/	交割	Completion happens when the last condition is satisfied, not when signing ends.（交割发生在最后条件满足之时，而非签署结束时。）

Day 209　July 28

		BrE	AmE		
1	**pre-completion**	BrE /ˌpriː kəmˈpliːʃn/	AmE /ˈpɹi kəˈmpliʃən/	交割前	Pre-completion covenants keep the business on an even keel.（交割前承诺条款使业务保持平稳运行。）
2	**post-completion**	BrE /ˌpəʊst kəmˈpliːʃn/	AmE /ˈpoʊst kəˈmpliʃən/	交割后	Post-completion obligations survive indefinitely if not dated.（交割后义务若未定期限，就永久存续。）
3	**condition satisfaction**	BrE /kənˈdɪʃn sˌsætɪsˈfækʃn/	AmE /kəˈndɪʃənˌsætəˈsfækʃən/	条件满足	Condition satisfaction is a formal process, not an assumption.（条件满足是正式流程，而非一种假设。）

Day 210　July 29

		BrE	AmE		
1	**conditionality**	BrE /kənˌdɪʃəˈnæləti/	AmE /kəˌndɪʃəˈnælɪti/	条件性	Conditionality decides who carries risk between signing and closing.（条件性决定在签署至交割之间由谁承担风险。）
2	**material adverse change**	BrE /məˌtɪəriəl ˈædvɜːz tʃeɪndʒ/	AmE /məˈtɪɹiəl æˈdvɝs ˈtʃéɪndʒ/	重大不利变化	Material adverse change clauses are negotiated as if they will occur.（重大不利变化条款的谈判，仿佛它一定会发生。）

3	**long stop date**	BrE /ˌlɒŋ stɒp ˈdeɪt/	AmE /ˈlɔŋ ˈstɑp ˈdeɪt/	最后期限日	Long stop dates convert frustration into a termination right. （最后期限日把“受挫”转化为终止权。）

Day 211　July 30

BrE　　AmE

1	**break fee**	BrE /ˈbreɪk fiː/	AmE /ˈbɹéɪk ˈfi/	分手费	Break fees compensate the bidder when a deal is abandoned. （分手费在交易被放弃时补偿要约人。）
2	**expenses reimbursement**	BrE /ɪkˈspensɪz ɹɪˌɪmbəːsmənt/	AmE /ɪˈkspɛnsəz ˌɹiɪˈmbɜsmənt/	费用补偿	Expenses reimbursement caps what a bidder can recover. （费用补偿为要约人可收回的金额设限。）
3	**reverse break fee**	BrE /ɹɪˈvɜːs ˈbreɪk fiː/	AmE /ɹɪˈvɜs ˈbɹéɪk ˈfi/	反向分手费	Reverse break fees are the seller's price for regretting the deal. （反向分手费是卖方为“后悔这笔交易”付出的代价。）

Day 212　July 31

BrE　　AmE

1	**fiduciary out**	BrE /fɪˈdjuːʃəri aʊt/	AmE /fəˈduʃi ˌɛɹi ˈàʊt/	信义义务豁免	Fiduciary outs let a board recommend against its own agreed deal. （信义义务豁免让董事会得以推荐反对自己已达成的交易。）
2	**shareholder approval**	BrE /ˈʃeəhəʊldə(r) əˈpruːvl/	AmE /ˈʃɛ ˌɹhoʊldə ə ˈpɹuvəl/	股东批准	Shareholder approval is the last chance for shareholders to object. （股东批准是股东提出异议的最后机会。）
3	**regulatory clearance**	BrE /ˈregjələtri ˈklɪərəns/	AmE /ˈɹɛgjələ ˌtɔɹi ˈklɪɹəns/	监管许可	Regulatory clearance is the condition most likely to delay a deal.

					（监管许可是最可能拖延交易的先决条件。）

Month 08 • August

年度主题：知识产权与技术保护（Intellectual Property & Technology）

Intellectual Property & Technology

Day 213 – Day 243 | 31 天 | 93 词

模块一 • 每日单词

Day 213　August 1

		BrE	AmE		
1	**intellectual property**	BrE /ˌɪntəl ˈektʃuəl ˈprɒpəti/	AmE /ˌɪntə ˈlɛktʃuəl ˈpɑpəti/	知识产权	Intellectual property is a portfolio, not a single asset.（知识产权是一组资产组合，而非单一资产。）
2	**patent**	BrE /ˈpætnt/	AmE /ˈpætənt/	专利	Patents buy time, and time is what competitors cannot match.（专利买到时间，而时间正是竞争者无法企及的。）
3	**patent application**	BrE /ˈpætnt əˌplɪ ˈkeɪʃn/	AmE /ˈpætənt ˌæplə ˈkéɪʃən/	专利申请	Patent applications are published eighteen months after filing.（专利申请在提交十八个月后公开。）

Day 214　August 2

		BrE	AmE		
1	**prior art**	BrE /ˈpraɪər ɑːt/	AmE /ˈpɹɑɪə ˈɑɹt/	现有技术	Prior art is whatever was public anywhere before your filing date.（现有技术是你申请日前全球任何已公开之物。）
2	**novelty**	BrE /ˈnɒvəlti/	AmE /ˈnɑvəlti/	新颖性	Novelty asks whether your invention was already known.（新颖性追问你的发明是否已为人所知。）
3	**inventive step**	BrE /ɪnˈventɪv step/	AmE /ˌɪˈnvɛntɪv ˈstɛp/	创造性	Inventive steps separate an improvement from an obvious one.（创造性把“改进”与“显而易见”区分开。）

Day 215　August 3

		BrE	AmE		
1	**industrial applicability**	BrE /ɪnˈdʌstriəl ˌæplɪkəˈbɪləti/	AmE /ˌɪnˈdʌstɹiəl ˌæpləkəˈbɪləti/	工业实用性	Industrial applicability asks whether it can actually be made. （工业实用性追问它能否真正被制造出来。）
2	**patent specification**	BrE /ˈpænt ˌspesɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˈpætənt ˌspɛsɪfɪˈkéɪʃən/	专利说明书	Patent specifications are read by examiners and by lawyers. （专利说明书由审查员与律师阅读。）
3	**claims**	BrE /ˈkleɪmz/	AmE /ˈkléɪmz/	权利要求	Claims define the monopoly, and are amended to fit the disclosure. （权利要求界定垄断范围，并被修改以符合说明书。）

Day 216　August 4

		BrE	AmE		
1	**patent family**	BrE /ˈpænt ˈfæməli/	AmE /ˈpætənt ˈfæməli/	专利族	Patent families let one filing cover many countries. （专利族让一次申请覆盖多个国家。）
2	**patent office**	BrE /ˈpænt ˌɒfɪs/	AmE /ˈpætənt ˈɔfɪs/	专利局	Patent offices examine novelty; courts decide infringement. （专利局审查新颖性，法院裁判侵权。）
3	**examiner**	BrE /ɪg ˈzæmɪnə(r)/	AmE /ɪˈgzæmənə/	审查员	Examiners search, and their citations become your problem. （审查员进行检索，而他们引用的文献将成为你的难题。）

Day 217　August 5

		BrE	AmE		
1	**patent prosecution**	BrE /ˈpænt ˌprəʊsekjuːʃn/	AmE /ˈpætənt ˌpɹɑsəˈkjuʃən/	专利申请程序	Patent prosecution ends in grant, refusal or abandonment. （专利申请程序以授权、驳回或放弃告终。）

2	**prosecution amendment**	BrE /ˌprəʊsekˈjuːʃn əˈmendmənt/	AmE /ˌpɹɑsəˈkjuʃən əˈmɛndmənt/	审查阶段修改	Prosecution amendments must stay within the original disclosure. （审查阶段的修改必须限于原始披露范围之内。）
3	**divisional application**	BrE /dɪˈvɪʒənl əˌplɪˈkeɪʃn/	AmE /dɪˈvɪʒənəlˌæpləˈkéɪʃən/	分案申请	Divisional applications split one filing into several. （分案申请把一次申请拆分为数件。）

Day 218　August 6

BrE　　AmE

1	**continuation application**	BrE /kənˌtɪnjuˈeɪʃn əˌplɪˈkeɪʃn/	AmE /kəˌntɪnjuˈéɪʃən ˌæpləˈkéɪʃən/	续案申请	Continuation applications chase subject matter already disclosed. （续案申请针对已披露但尚未主张的发明内容。）
2	**patent term**	BrE /ˈpænt tɜːm/	AmE /ˈpætənt ˈtɜm/	专利期限	Patent terms start at filing, not at grant. （专利期限自申请日起算，而非自授权日起算。）
3	**annuity**	BrE /ˈænjuəti/	AmE /əˈnuəti/	年费	Annuity payments stop, and patents lapse with them. （年费停缴，专利随之失效。）

Day 219　August 7

BrE　　AmE

1	**patent lapse**	BrE /ˈpænt leɪps/	AmE /ˈpætənt ˈlæps/	专利失效	Patent lapse is avoidable and is often caused by a missed payment. （专利失效可以避免，却常因漏缴费用而发生。）
2	**patent validity**	BrE /ˈpænt və ˈlɪdəti/	AmE /ˈpætənt və ˈlɪdəti/	专利有效性	Patent validity is challenged in court, not in the office. （专利有效性在法院受到挑战，而非在专利局。）
3	**validity challenge**	BrE /vəˈlɪdəti ˈtʃælɪndʒ/	AmE /vəˈlɪdəti ˈtʃæləndʒ/	有效性异议	Validity challenges are the defence of choice in infringement cases. （有效性异议是侵权案件中首选的抗辩。）

Day 220　August 8

		BrE	AmE		
1	**infringement**	BrE /ɪn ˈfrɪndʒmənt/	AmE /ˌɪ ˈnfɹɪndʒmənt/	侵权	Infringement is proved by access plus substantial similarity. （侵权由接触加上实质性相似来证明。）
2	**direct infringement**	BrE /dəˌrekt ɪn ˈfrɪndʒmənt/	AmE /dəˈɛkt ˌɪ ˈnfɹɪndʒmənt/	直接侵权	Direct infringement needs no knowledge, only the act itself. （直接侵权无需证明知情，只需证明该行为本身。）
3	**indirect infringement**	BrE /ˌɪndɪˈrekt ɪnˈfrɪndʒmənt/	AmE /ˌɪndəˈɛkt ˌɪ ˈnfɹɪndʒmənt/	间接侵权	Indirect infringement requires knowledge that the act is infringing. （间接侵权要求明知该行为构成侵权。）

Day 221　August 9

		BrE	AmE		
1	**patent trolls**	BrE /ˈpænt trɒlz/	AmE /ˈpætənt ˈtɹoʊlz/	专利流氓	Patent trolls assert patents they never intended to design around. （专利流氓主张的专利，他们从未打算绕开设计。）
2	**standard essential patent**	BrE /ˌstændəd ɪ ˈsenʃl ˈpænt/	AmE /ˈstændəd ɛ ˈsɛnʃəl ˈpætənt/	标准必要专利	Standard essential patents cannot be licensed unreasonably. （标准必要专利不得被不合理地许可。）
3	**FRAND terms**	BrE /frænd tɜːmz/	AmE /fɹænd ˈtɜmz/	公平合理无歧视条件	FRAND terms require a licence, and a reasonable one. （FRAND 条件要求提供许可，且须为合理许可。）

Day 222　August 10

		BrE	AmE		
1	**freedom to operate**	BrE /ˈfriːdəm tuː ˈɒpəreɪt/	AmE /ˈfɹidəm ˈtu ˈɑpəˌéɪt/	实施自由	Freedom to operate checks others' patents, not your own.

					（实施自由核查的是他人的专利，而非自己的。）
2	**design right**	BrE /dɪ'zaɪn raɪt/	AmE /dɪ'zaɪn 'ɹaɪt/	外观设计权	Design rights protect appearance for a defined product. （外观设计权保护特定产品的外观。）
3	**registered design**	BrE /ˌredʒɪstəd dɪ'zaɪn/	AmE /'ɹɛdʒɪstəd dɪ'zaɪn/	注册外观设计	Registered designs protect shape, pattern or ornament. （注册外观设计保护形状、图案或装饰。）

Day 223　August 11

BrE　　AmE

1	**design registration**	BrE /dɪ'zaɪn ˌregɪ'streɪʃn/	AmE /dɪ'zaɪn ˌɹɛdʒɪ'stɹéɪʃən/	外观设计登记	Design registration protects for a shorter term than patents. （外观设计登记的保护期短于专利。）
2	**unregistered design right**	BrE /ʌn ˌregɪstəd dɪ 'zaɪn raɪt/	AmE /ə'nɹɛdʒɪstəd dɪ'zaɪn 'ɹaɪt/	未注册外观设计权	Unregistered design rights arise automatically from making. （未注册外观设计权因制造行为自动产生。）
3	**trade mark**	BrE /'treɪd mɑːk/	AmE /'tɹéɪd 'mɑɹk/	商标	Trade marks are cheap to register and expensive to enforce. （商标注册便宜，执行却昂贵。）

Day 224　August 12

BrE　　AmE

1	**trade mark registration**	BrE /'treɪd mɑːk ˌredʒɪ'streɪʃn/	AmE /'tɹéɪd 'mɑɹk ˌɹɛdʒɪ'stɹéɪʃən/	商标注册	Trade mark registrations last as long as they are used. （商标注册在持续使用期间一直有效。）
2	**distinctiveness**	BrE /dɪ 'stɪŋktɪvnəs/	AmE /dɪ 'stɪŋktɪvnəs/	显著性	Distinctiveness is assessed by the average consumer, not the court.

					（显著性由普通消费者而非法院评估。）
3	**inherent distinctiveness**	BrE /ɪnˌhɪərənt dɪ ˈstɪŋktɪvnəs/	AmE /ɪˈnhɪɹənt dɪ ˈstɪŋktɪvnəs/	固有显著性	Inherent distinctiveness applies to invented or unusual marks. （固有显著性适用于臆造或独特的标志。）

Day 225　August 13

BrE　　AmE

1	**acquired distinctiveness**	BrE /əˌkwaɪəd dɪ ˈstɪŋktɪvnəs/	AmE /əˈkwaɪəd dɪ ˈstɪŋktɪvnəs/	取得显著性	Acquired distinctiveness comes from use over many years. （取得显著性来自多年使用所积累的市场认知。）
2	**descriptive mark**	BrE /dɪˈskrɪptɪv mɑːk/	AmE /dɪˈskɹɪptɪv ˈmɑɹk/	描述性标志	Descriptive marks are refused unless used distinctively. （描述性标志会被驳回，除非其使用形成了显著性。）
3	**generic mark**	BrE /dəˈdʒenɪk mɑːk/	AmE /dʒəˈnɛɹɪk ˈmɑɹk/	通用名称标志	Generic marks are the common name and cannot be owned. （通用名称标志即为商品通称，无法被独占。）

Day 226　August 14

BrE　　AmE

1	**suggestive mark**	BrE /səˈdʒestɪv mɑːk/	AmE /səˈdʒɛstɪv ˈmɑɹk/	暗示性标志	Suggestive marks ask the consumer to work a little. （暗示性标志要求消费者自己动一点脑筋。）
2	**fanciful mark**	BrE /ˈfænsɪfl mɑːk/	AmE /ˈfænsɪfəl ˈmɑɹk/	任意性标志	Fanciful marks are protected because they mean nothing at all. （任意性标志受保护，正因其本身毫无含义。）
3	**word mark**	BrE /ˈwɜːd mɑːk/	AmE /ˈwɝd ˈmɑɹk/	文字商标	Word marks protect words, however unusual their spelling. （文字商标保护文字，无论其拼写多么奇特。）

Day 227　August 15

		BrE	AmE		
1	**logo**	BrE /ˈləʊgəʊ/	AmE /ˈloʊgoʊ/	标识；图形商标	Logos protect the stylisation, not the idea behind it. （图形商标保护其具体表现形式，而非其背后的构想。）
2	**device mark**	BrE /dɪˈvaɪs mɑːk/	AmE /dɪˈvaɪs ˈmɑɹk/	图形商标	Device marks protect the shape rather than any word. （图形商标保护其形状，而非其中任何文字。）
3	**colour mark**	BrE /ˈkʌlə(r) mɑːk/	AmE /ˈkʌlə ˈmɑɹk/	颜色商标	Colour marks are refused where competitors need the colour. （在竞争者需要该颜色的情形下，颜色商标会被驳回。）

Day 228　August 16

		BrE	AmE		
1	**sound mark**	BrE /ˈsaʊnd mɑːk/	AmE /ˈsàʊnd ˈmɑɹk/	声音商标	Sound marks must be incapable of indicating anything else. （声音商标必须无法指示其他任何含义。）
2	**trade mark class**	BrE /ˈtreɪd mɑːk klɑːs/	AmE /ˈtɹéɪd ˈmɑɹk ˈklæs/	商标类别	Trade mark classes are decided by what the goods actually are. （商标类别取决于商品实质上究竟是什么。）
3	**Nice classification**	BrE /naɪs ˌklæsɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˈnaɪs ˌklæsəfəˈkéɪʃən/	尼斯分类	Nice classification systems determine which class to file in. （尼斯分类决定应在哪一类申请注册。）

Day 229　August 17

		BrE	AmE		
1	**multi-class filing**	BrE /ˌmʌlti klɑːs ˈfaɪlɪŋ/	AmE /ˈmʌlti ˈklæs ˈfaɪlɪŋ/	多类别申请	Multi-class filings cost more and cover broader protection. （多类别申请费用更高，但保护范围更广。）
2	**opposition**	BrE /ˌɒpəˈzɪʃn/	AmE /ˌɑpəˈzɪʃən/	异议	Opposition must be filed within the published period.

					（异议须在公告期内提出。）
3	**opposition period**	BrE /əˌpɒzɪʃn ˌpɪəriəd/	AmE /ˌɑpəˈzɪʃən ˈpɪɹiəd/	异议期	Opposition periods are short and rarely extended. （异议期很短，且很少获准延长。）

Day 230　August 18

BrE　　AmE

1	**invalidation**	BrE /ˌɪnvəlɪˈdeɪʃn/	AmE /ˌɪˌnvælə ˈdéɪʃən/	无效宣告	Invalidation proceedings can be brought years after registration. （无效宣告程序可在注册多年之后提起。）
2	**revocation for non-use**	BrE /rɪˌvɒkeɪʃn fər ˌnɒn ˈjuːz/	AmE /ˌɹɛvə ˈkéɪʃən ˈfɔɹ ˈnɑn ˈjus/	因未使用而撤销	Revocation for non-use removes marks nobody can prove were used. （因未使用而撤销，会移除无人能证明使用过的标志。）
3	**use in commerce**	BrE /ˈjuːz ɪn ˈkɒməs/	AmE /ˈjus ɪn ˈkɑmɘs/	商业使用	Use in commerce is what keeps a registration alive. （商业使用是维持注册存续的关键。）

Day 231　August 19

BrE　　AmE

1	**passing off**	BrE /ˌpɑːsɪŋ ˈɒf/	AmE /ˈpæsɪŋ ˈɔf/	仿冒冒充	Passing off protects goodwill without registering anything. （仿冒冒充无需注册即可保护商誉。）
2	**goodwill**	BrE /ˈgʊdwɪl/	AmE /ˈgʊˌdwɪl/	商誉	Goodwill is built over decades and destroyed in a quarter. （商誉历经数十年建立，可在 一个季度内被摧毁。）
3	**reputation**	BrE /ˌrepjuˈteɪʃn/	AmE /ˌɹɛpjəˈtéɪʃən/	声誉	Reputation must be damaged before anyone can claim for it. （须先有声誉受损，方可据此主张权利。）

Day 232　August 20

BrE　　AmE

1	**brand value**	BrE /brænd 'vælju:/	AmE /'bɹænd 'vælju/	品牌价值	Brand value is what remains when the factory is sold. （工厂出售后所剩下的，就是品牌价值。）
2	**look and feel**	BrE /lʊk ənd 'fi:l/	AmE /'lʊk ənd 'fil/	整体视觉感受	Look and feel claims attempt to protect appearance beyond trade marks. （整体视觉感受类主张试图保护商标之外的视觉呈现。）
3	**copyright**	BrE /'kɒpɪraɪt/	AmE /'kɑpi ˌɹaɪt/	版权	Copyright protects expression, not the idea behind it. （版权保护的是表达，而非其背后的思想。）

Day 233　August 21

BrE　　AmE

1	**work**	BrE /wɜ:k/	AmE /'wɜk/	作品	Works must be original and fixed in some form. （作品必须具有独创性并以某种形式固定下来。）
2	**originality**	BrE /əˌrɪdʒɪ 'næləti/	AmE /əˌɪdʒə 'nælɪti/	独创性	Originality means the expression was not copied. （独创性意味着该表达并非抄袭而来。）
3	**skill and judgement**	BrE /'skɪl ənd 'dʒʌdʒmənt/	AmE /'skɪl ənd 'dʒʌdʒmənt/	技巧与判断	Skill and judgement separate authorship from arrangement. （技巧与判断把创作与编排区分开。）

Day 234　August 22

BrE　　AmE

1	**computer-generated work**	BrE /kəmˌpju:tə(r) 'dʒenəreɪtɪd wɜ:k/	AmE /kə'mpjutə 'dʒɛnəˌéɪtəd 'wɜk/	计算机生成作品	Computer-generated works need a human author to hold copyright. （计算机生成作品需具备人类作者才能享有版权。）
2	**database right**	BrE /'deɪtəbeɪs raɪt/	AmE /'déɪtəˌbéɪs 'ɹaɪt/	数据库权	Database rights protect investment in compilation, not the facts. （数据库权保护汇编投入，而非其中的事实。）

3	**compilation**	BrE /ˌkɒmpɪˈleɪʃn/	AmE /ˌkɑmpəˈleɪʃən/	汇编作品	Compilations are protected if the selection or arrangement is original. （汇编作品在选择或编排具有独创性时受保护。）

Day 235　August 23

BrE　　AmE

1	**licence grant**	BrE /ˈlaɪsns grɑːnt/	AmE /ˈlaɪsəns ˈgɹænt/	许可授予	Licence grants permit uses that would otherwise infringe. （许可授予使原本构成侵权的使用成为合法。）
2	**exclusive licence**	BrE /ɪkˈskluːsɪv ˈlaɪsns/	AmE /ɪˈksklusɪv ˈlaɪsəns/	独占许可	Exclusive licences allow the licensee to sue in its own name. （独占许可使被许可人得以自己名义起诉。）
3	**non-exclusive licence**	BrE /ˌnɒn ɪkˈskluːsɪv ˈlaɪsns/	AmE /ˈnɑn ɪˈksklusɪv ˈlaɪsəns/	非独占许可	Non-exclusive licences permit as many users as the owner chooses. （非独占许可允许权利人自行决定许可对象数量。）

Day 236　August 24

BrE　　AmE

1	**field of use**	BrE /fiːld əv ˈjuːz/	AmE /ˈfild ˈʌv ˈjus/	使用领域	Field-of-use restrictions decide which market a licensee may serve. （使用领域限制决定被许可方可服务哪个市场。）
2	**royalty-free**	BrE /ˈrɔɪəlti friː/	AmE /ˈɹɔɪəlti ˈfɹi/	免版税的	Royalty-free licences trade money for other consideration. （免版税许可以其他对价替代金钱支付。）
3	**in perpetuity**	BrE /ɪn pərˈpetjuəti/	AmE /ɪn ˌpɝpɪˈtjuɪti/	永久地	In perpetuity grants last longer than the company granting them. （永久授权的存续期长于授予它的公司本身。）

Day 237　August 25

BrE　　AmE

1	**assignment of rights**	BrE /əˈsaɪnmənt əv raɪts/	AmE /əˈsaɪnmənt ˈʌv ˈɹaɪts/	权利转让	Assignments of rights must be in writing in most territories. （权利转让在多数法域须以书面作出。）
2	**further assurance**	BrE /ˌfɜːðə(r) əˈʃʊərəns/	AmE /ˈfɝðɚ əˈʃʊɹəns/	进一步确认承诺	Further assurance clauses oblige holders to sign what is needed. （进一步确认承诺条款要求权利人签署所需文件。）
3	**copyright infringement**	BrE /ˈkɒpɪraɪt ɪnˈfrɪndʒmənt/	AmE /ˈkɑpiˌɹaɪt ˌɪnˈfɹɪndʒmənt/	版权侵权	Copyright infringement is proved by copying, not by access alone. （版权侵权需证明复制，而非仅有接触。）

Day 238　August 26

		BrE	AmE		
1	**substantial similarity**	BrE /səbˈstænʃl ˈsɪmɪləti/	AmE /səˈbstænʃəl ˌsɪməˈlɛɹəti/	实质性相似	Substantial similarity is judged by an ordinary observer. （实质性相似由普通观察者判断。）
2	**fair dealing**	BrE /ˌfeə ˈdiːlɪŋ/	AmE /ˈfɛɹ ˈdilɪŋ/	公平使用（英国）	Fair dealing lists permitted purposes, and nothing else. （公平使用列举了允许的用途，仅此而已。）
3	**fair use**	BrE /ˌfeə ˈjuːz/	AmE /ˈfɛɹ ˈjus/	合理使用（美国）	Fair use is decided by weighing four factors. （合理使用通过权衡四项因素来判定。）

Day 239　August 27

		BrE	AmE		
1	**criticism and review**	BrE /ˈkrɪtɪsɪzəm ən rɪˈvjuː/	AmE /ˈkɹɪtɪˌsɪzəm ənd ˌɹiˈvju/	批评与评论	Criticism and review is a permitted purpose in many countries. （批评与评论在许多国家属于允许用途。）

2	**research exception**	BrE /rɪˈsɜːtʃ ɪkˈsepʃn/	AmE /ɹiˈsɜtʃ ɪˈksɛpʃən/	研究例外	Research exceptions allow access for non-commercial study. （研究例外允许为非商业研究而获取。）
3	**text and data mining**	BrE /tekst ənd ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ/	AmE /ˈtɛkst ənd ˈdéɪtə ˈmɑɪnɪŋ/	文本与数据挖掘	Text and data mining is lawful in some jurisdictions and contested in others. （文本与数据挖掘在部分法域合法，在另一些则存在争议。）

Day 240　August 28

BrE　　AmE

1	**interim text and data mining exception**	BrE /ˌɪntərɪm tekst ənd ˈdeɪtə ˈmaɪnɪŋ ɪkˈsepʃn/	AmE /ˈɪntəəm ˈtɛkst ənd ˈdéɪtə ˈmɑɪnɪŋ ɪˈksɛpʃən/	临时文本挖掘例外	Interim mining exceptions are temporary by design. （临时文本挖掘例外在设计上即为临时。）
2	**copying exception**	BrE /ˈkɒpiɪŋ ɪkˈsepʃn/	AmE /ˈkɑpiɪŋ ɪˈksɛpʃən/	复制例外	Copying exceptions cover private study and reporting. （复制例外涵盖私人学习与新闻报道。）
3	**quotation**	BrE /kwəʊˈteɪʃn/	AmE /kwoʊˈtéɪʃən/	引用	Quotations must be no longer than the argument requires. （引用不得超过论证所需的篇幅。）

Day 241　August 29

BrE　　AmE

1	**parody**	BrE /ˈpærədi/	AmE /ˈpɛɹədi/	戏仿	Parody works because audiences recognise the original. （戏仿之所以成立，是因为观众认得出原作。）
2	**pastiche**	BrE /ˈpæstɪʃ/	AmE /ˌpæˈstiʃ/	模仿拼贴	Pastiche imitates style without commenting on the original. （模仿拼贴模仿风格，却不评论原作。）
3	**meme**	BrE /miːm/	AmE /ˈmim/	梗图	Memes circulate faster than any right can be enforced. （梗图的传播快过任何权利的可执行速度。）

Day 242　August 30

		BrE	AmE		
1	**passing off of get-up**	BrE /ˌpɑːsɪŋ ɒf əv ˈgetʌp/	AmE /ˌpɑsɪŋ ɑf əv ˈgɛtʌp/	装潢仿冒	Passing off of get-up protects the look of a product. （装潢仿冒保护的是产品的整体视觉呈现。）
2	**trade dress**	BrE /ˈtreɪd dres/	AmE /ˈtɹéɪd ˈdɹɛs/	商业外观	Trade dress is protected in some markets and ignored in others. （商业外观在某些市场受保护，在另一些则不被考虑。）
3	**trade secret**	BrE /ˈtreɪd ˌsiːkrət/	AmE /ˈtɹéɪd ˈsikɹət/	商业秘密	Trade secrets are protected only while they are genuinely secret. （商业秘密仅在被真正保密期间受保护。）

Day 243　August 31

		BrE	AmE		
1	**confidentiality agreement**	BrE /kənˌfɪdenʃi ˈæləti əˌgriːmənt/	AmE /ˌkɑnfəˌdɛnʃiˈæləti əˈgɹimənt/	保密协议	Confidentiality agreements bind after the parties stop dealing. （保密协议在双方停止往来之后仍然有效。）
2	**non-disclosure**	BrE /ˌnɒn dɪsˈkləʊʒə(r)/	AmE /ˈnɑn dɪˈskloʊʒə/	保密	Non-disclosure obligations survive every termination event. （保密义务在每一次终止事件后仍然存续。）
3	**need-to-know**	BrE /ˈniːd tuː ˈnəʊ/	AmE /ˈnid ˈtu ˈnoʊ/	知悉必要	Need-to-know limits who may see the information at all. （知悉必要原则限制了究竟谁可以看到该信息。）

Month 09 • September

年度主题：劳动用工与雇佣法（Employment & Labour Law）

Employment & Labour Law

Day 244 – Day 273 ｜ 30 天 ｜ 90 词

模块一 • 每日单词

Day 244　September 1

		BrE	AmE		
1	**employment contract**	BrE /ɪmˈplɔɪmənt ˈkɒntrækt/	AmE /ɛˈmplɔɪmənt ˈkɑˌntɹækt/	劳动合同	Employment contracts are the first line of every dispute. （劳动合同是每一起争议的第一道防线。）
2	**offer of employment**	BrE /ˈɒfə(r) əv ɪmˈplɔɪmənt/	AmE /ˈɔfɚ ˈʌv ɛ ˈmplɔɪmənt/	录用通知	Offers of employment may be withdrawn before acceptance, sometimes. （录用通知在承诺前可被撤回，有时确实如此。）
3	**conditional offer**	BrE /kənˈdɪʃənəl ˈɒfə(r)/	AmE /kəˈndɪʃənəl ˈɔfɚ/	附条件录用	Conditional offers depend on checks that take weeks. （附条件录用取决于需要数周的核查。）

Day 245　September 2

		BrE	AmE		
1	**probationary period**	BrE /prəˈbeɪʃnəri ˌpɪəriəd/	AmE /pɹoʊˈbéɪʃəˌnɛˌɹi ˈpɪɹiəd/	试用期	Probationary periods are used to test what is measurable. （试用期被用来测试可衡量的东西。）
2	**probation**	BrE /prəˈbeɪʃn/	AmE /pɹoʊˈbéɪʃən/	试用；缓刑	Probation does not shorten notice rights. （试用并不缩短通知义务。）
3	**notice period**	BrE /ˈnəʊtɪs ˌpɪəriəd/	AmE /ˈnoʊtəs ˈpɪɹiəd/	通知期	Notice periods decide who pays when the relationship ends. （通知期决定了关系终止时由谁付钱。）

Day 246　September 3

		BrE	AmE		
1	**summary dismissal**	BrE /ˈsʌmərɪ dɪˈsmɪsl/	AmE /ˈsʌmə dɪˈsmɪsəl/	即时解雇	Summary dismissal requires gross misconduct proved quickly. （即时解雇要求迅速证实严重失当行为。）
2	**fair reason**	BrE /ˌfeəˈriːzn/	AmE /ˈfɛɹˈɹizən/	正当理由	Fair reasons exist for dismissal and for nothing else. （正当理由只适用于解雇，不适用于其他。）
3	**gross misconduct**	BrE /grəʊsˈmɪskɒndʌkt/	AmE /ˈgɹoʊs mɪˈskɑndəkt/	严重失当行为	Gross misconduct justifies dismissal without notice. （严重失当行为足以支持无通知解雇。）

Day 247　September 4

		BrE	AmE		
1	**misconduct procedure**	BrE /ˈmɪskɒndʌkt prəˌsiːdʒə(r)/	AmE /mɪˈskɑndəkt pɹəˈsidʒə/	失当行为程序	Misconduct procedures must be fair to the accused person. （失当行为程序须对被指控人公平。）
2	**investigatory interview**	BrE /ɪnˌvestɪˌgeɪtərɪ ˈɪntəvjuː/	AmE /ˌɪˈnvɛstəgəˌtɔɹi ˈɪntəˌvju/	调查面谈	Investigatory interviews are not disciplinary meetings. （调查面谈并非纪律会议。）
3	**disciplinary hearing**	BrE /ˌdɪsəˈplɪnərɪ ˈhɪərɪŋ/	AmE /ˈdɪsəplə ˌnɛɹi ˈhiɹɪŋ/	纪律听证	Disciplinary hearings need notice of the allegation in advance. （纪律听证须事先告知指控内容。）

Day 248　September 5

		BrE	AmE		
1	**right to be accompanied**	BrE /raɪt tuː biː əˌkʌmpənɪd/	AmE /ˈɹaɪt ˈtu ˈbi əˈkʌmpənid/	陪同权	Rights to be accompanied are what stop unfair one-to-one interviews. （陪同权正是用来防止不公平的一对一谈话的。）

2	**suspension from work**	BrE /səˈspenʃn frəm wɜːk/	AmE /səˈspɛnʃən ˈfɹʌm ˈwɝk/	停职	Suspension from work should be neutral and brief. （停职应当中立且短暂。）
3	**grievance**	BrE /ˈgriːvəns/	AmE /ˈgɹivəns/	申诉	Grievance procedures are read when trust has already gone. （申诉程序是在信任已失时才被查阅的。）

Day 249　September 6

BrE　　AmE

1	**grievance procedure**	BrE /ˈgriːvəns prəˌsiːdʒə(r)/	AmE /ˈgɹivəns pɹəˈsidʒɚ/	申诉程序	Grievance procedures are compulsory in most jurisdictions. （在多数法域，申诉程序都是强制性的。）
2	**mediation in workplace**	BrE /ˌmiːdiˈeɪʃn ɪn ˈwɜːkplaɪs/	AmE /ˌmidiˈéɪʃən ɪn ˈwɝˌkpléɪs/	职场调解	Mediation in the workplace restores relationships that courts cannot. （职场调解能修复法院无法修复的工作关系。）
3	**accommodation**	BrE /əˌkɒməˈdeɪʃn/	AmE /əˌkɑməˈdéɪʃən/	合理便利	Accommodation costs money and removes a real barrier. （合理便利需要花钱，但消除了实质障碍。）

Day 250　September 7

BrE　　AmE

1	**reasonable adjustment**	BrE /ˌriːznəbl əˈdʒʌstmənt/	AmE /ˈɹizənəbəl əˈdʒʌstmənt/	合理调整	Reasonable adjustments are judged by what the person actually needs. （合理调整以当事人实际需要为判断标准。）
2	**disability discrimination**	BrE /ˌdɪzəˈbɪləti dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/	AmE /ˌdɪsəˈbɪlɪti dɪˌskɹɪməˈnéɪʃən/	残障歧视	Disability discrimination covers conditions that are not visible. （残障歧视涵盖看不见的病症。）

3	**protected characteristic**	BrE /prəˈtektɪd kəˌræktəˈrɪstɪk/	AmE /pɹəˈtɛktɪd ˌkɛɹəktəˈɪstɪk/	受保护特征	Protected characteristics are listed, and the list is not extended. （受保护特征是列举式的，名单并不扩张。）

Day 251　September 8

BrE　　AmE

1	**indirect discrimination**	BrE /ˌɪndɪˈrekt dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/	AmE /ˌɪndəˈɛkt dɪˌskɹɪməˈnéɪʃən/	间接歧视	Indirect discrimination is hidden inside apparently neutral policies. （间接歧视隐藏在看似中性的政策之中。）
2	**direct discrimination**	BrE /dəˌrekt dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/	AmE /dəˈɛkt dɪˌskɹɪməˈnéɪʃən/	直接歧视	Direct discrimination is rarely argued in good faith. （直接歧视很少被善意主张。）
3	**harassment**	BrE /ˈhærəsmənt/	AmE /həˈæsmənt/	骚扰	Harassment becomes unlawful when it is unwanted and repeated. （骚扰在“不受欢迎且反复发生”时构成违法。）

Day 252　September 9

BrE　　AmE

1	**sexual harassment**	BrE /ˈsekʃuəl ˈhærəsmənt/	AmE /ˈsɛkʃuəl həˈæsmənt/	性骚扰	Sexual harassment liability does not require any physical contact. （性骚扰责任并不需要任何身体接触。）
2	**retaliation**	BrE /rɪˌtæliˈeɪʃn/	AmE /ɹiˌtæliˈéɪʃən/	报复	Retaliation for raising a concern is itself unlawful. （因提出关切而实施报复本身即属违法。）
3	**protected disclosure**	BrE /prəˈtektɪd dɪsˈkləʊʒə(r)/	AmE /pɹəˈtɛktɪd dɪˈskloʊʒɚ/	受保护的披露	Protected disclosures are shielded by statute from retaliation. （受保护的披露由法律屏蔽报复。）

Day 253　September 10

		BrE	AmE		
1	**workplace harassment policy**	BrE /ˈwɜːkpleɪs ˈhærəsmənt ˈpɒləsi/	AmE /ˈwɝˌkpléɪs həˈæsmənt ˈpɑləsi/	职场骚扰政策	Workplace harassment policies fail when nobody owns them.（当无人负责时，职场骚扰政策就会失效。）
2	**independent investigation**	BrE /ˌɪndɪ ˈpendənt ˌɪnvestɪ ˈgeɪʃn/	AmE /ˌɪndɪ ˈpɛndənt ˌɪ ˌnvɛstəˈgéɪʃən/	独立调查	Independent investigations are required where the reporter is senior.（举报人层级较高时，必须进行独立调查。）
3	**fair dismissal procedure**	BrE /ˌfeə dɪ ˈsmɪsl prə ˌsiːdʒə(r)/	AmE /ˈfɛɹ dɪ ˈsmɪsəl pɹə ˈsidʒɚ/	公平解雇程序	Fair dismissal procedures need reasons recorded before decisions.（公平解雇程序要求在作出决定前记录理由。）

Day 254　September 11

		BrE	AmE		
1	**unfair dismissal**	BrE /ʌnˌfeə dɪ ˈsmɪsl/	AmE /əˈnfɛɹ dɪ ˈsmɪsəl/	不公平解雇	Unfair dismissal is decided on both reason and process.（不公平解雇就理由与程序两方面作判断。）
2	**constructive dismissal**	BrE /kən ˌstrʌktɪv dɪ ˈsmɪsl/	AmE /kə ˈnstɹʌktɪv dɪ ˈsmɪsəl/	推定解雇	Constructive dismissal happens when the employer makes staying impossible.（当雇主使继续留任变得不可能时，即构成推定解雇。）
3	**redundancy**	BrE /rɪ ˈdʌndənsi/	AmE /ɹɪ ˈdʌndənsi/	裁员	Redundancy is about the role, and never about the person.（裁员关乎岗位，绝不关乎个人。）

Day 255　September 12

		BrE	AmE		
1	**voluntary redundancy**	BrE /ˌvɒləntri rɪˈdʌndənsi/	AmE /ˈvɑlənteɹi ɹɪˈdʌndənsi/	自愿裁员	Voluntary redundancy packages are priced above the statutory minimum.

					（自愿裁员的补偿方案定价高于法定最低标准。）
2	**consultation period**	BrE /ˌkɒnsl ˈteɪʃn ˌpɪəriəd/	AmE /ˌkɑnsə ˈlteɪʃən ˈpɪɹiəd/	协商期	Consultation periods are where redundancy decisions are actually made. （协商期才是真正做出裁员决定的地方。）
3	**collective redundancy**	BrE /kəˌlektɪv rɪˈdʌndənsi/	AmE /kəˈlɛktɪv ɹɪˈdʌndənsi/	集体裁员	Collective redundancy triggers information and consultation duties. （集体裁员触发告知与协商义务。）

Day 256　September 13

BrE　　AmE

1	**restructuring**	BrE /ˌriːˈstrʌktʃərɪŋ/	AmE /ɹiˈstɹʌktʃəɪŋ/	重组	Restructuring is a permitted reason for dismissal, not a process. （重组是允许的解雇理由，而不是程序。）
2	**reorganisation**	BrE /ˌriːɔːgənaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌɹiɔɹgənəˈzéɪʃən/	改组	Reorganisation dismissals are tested by whether the role genuinely changed. （改组解雇的检验标准是岗位是否真正发生变化。）
3	**transfer**	BrE /ˈtrænsfɜː(r)/	AmE /tɹæˈnsfɝ/	调动	Transfers without consent may be constructive dismissals. （未经同意的调动可能构成推定解雇。）

Day 257　September 14

BrE　　AmE

1	**relocation**	BrE /ˌriːləʊˈkeɪʃn/	AmE /ˌɹiˈloʊˌkéɪʃən/	迁址	Relocation duties depend on how far the workplace moved. （迁址义务取决于工作地点迁移的距离。）
2	**travel time**	BrE /ˈtrævl taɪm/	AmE /ˈtɹævəl ˈtɑɪm/	通勤时间	Travel time outside working hours is generally not working time. （工作时间之外的通勤时间通常不算工作时间。）
3	**working time**	BrE /ˈwɜːkɪŋ taɪm/	AmE /ˈwɝkɪŋ ˈtɑɪm/	工作时间	Working time includes overtime whether or not it is paid.

					（工作时间包含加班，无论是否付酬。）

Day 258　September 15

		BrE	AmE		
1	**rest break**	BrE /rest breɪk/	AmE /ˈɹɛst ˈbɹéɪk/	休息时间	Rest breaks are not tea breaks and are legally protected. （法定休息时间不同于喝茶时间，且受法律保护。）
2	**opt-out**	BrE /ˈɒpt aʊt/	AmE /ˈɑpt ˈàʊt/	选择退出	Opt-outs of working time limits are permitted but rarely safe. （允许选择退出工时上限，但很少真正安全。）
3	**working time directive**	BrE /ˈwɜːkɪŋ taɪm dəˈrektɪv/	AmE /ˈwɜkɪŋ ˈtaɪm dəˈɛktɪv/	工时指令	Working time directives set a weekly ceiling that few dispute. （工时指令设定了每周上限。）

Day 259　September 16

		BrE	AmE		
1	**timesheet**	BrE /ˈtaɪmʃiːt/	AmE /ˈtaɪmʃit/	工时表	Timesheets are evidence in tax, overtime and safety claims. （工时表在税务、加班与安全索赔中都是证据。）
2	**overtime**	BrE /ˈəʊvətaɪm/	AmE /ˈoʊvəˌtaɪm/	加班	Overtime rates differ from overtime pay in most contracts. （加班费率与加班工资在多数合同中并不相同。）
3	**time off in lieu**	BrE /ˌtaɪm ɒv ɪn ˈljuː/	AmE /ˈtaɪm ˈɔf ɪn ˈlu/	调休	Time off in lieu is often misused as a substitute for pay. （调休常被误用来替代加班费。）

Day 260　September 17

		BrE	AmE		
1	**holiday entitlement**	BrE /ˈhɒlədeɪ ɪn ˈtaɪtlmənt/	AmE /ˈhɑləˌdéɪ ɛ ˈntɑɪtəlmənt/	假期权利	Holiday entitlement accrues monthly and is part of pay. （假期权利按月累积，并构成薪酬的一部分。）

2	**holiday pay**	BrE /ˈhɒlədeɪ peɪ/	AmE /ˈhɑləˌdéɪ ˈpéɪ/	带薪假期	Holiday pay is what makes annual leave worth having. （带薪假期正是年假有价值的原因。）
3	**annual leave**	BrE /ˌænjuəl ˈliːv/	AmE /ˈænjuəl ˈliv/	年假	Annual leave cannot be taken during notice periods in many places. （在许多地方，年假不能在通知期内休。）

Day 261　September 18

BrE　　AmE

1	**sickness absence**	BrE /ˈsɪknəs ˈæbsəns/	AmE /ˈsɪknəs ˈæbsəns/	病假缺勤	Sickness absence pay replaces part of the income. （病假缺勤工资替代部分收入。）
2	**fit note**	BrE /ˈfɪt nəʊt/	AmE /ˈfɪt ˈnoʊt/	健康证明	Fit notes decide whether an absence is authorised. （健康证明决定缺勤是否被批准。）
3	**statutory sick pay**	BrE /stəˈtjuːtri sɪk ˈpeɪ/	AmE /ˈstætʃəˌtɔɹi ˈsɪk ˈpéɪ/	法定病假工资	Statutory sick pay is paid irrespective of fault. （法定病假工资的支付与过错无关。）

Day 262　September 19

BrE　　AmE

1	**self-certification**	BrE /ˌself ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˈsɛlf ˌsɜtəfəˈkéɪʃən/	自我申报	Self-certification covers short absences within limits. （自我申报适用于期限内的短期缺勤。）
2	**return to work interview**	BrE /rɪˌtɜːn tuː ˈwɜːk ˈɪntəvjuː/	AmE /ɹɪˈtɜn ˈtu ˈwɜk ˈɪntəˌvju/	复工面谈	Return to work interviews are the cheapest way to plan adjustments. （复工面谈是规划合理便利最省钱的方式。）
3	**occupational health**	BrE /ˌɒkju ˈpeɪʃənəl ˈhelθ/	AmE /ɑkjə ˈpéɪʃənəl ˈhɛlθ/	职业健康	Occupational health advice is confidential and independent. （职业健康建议保密且独立。）

Day 263　September 20

		BrE	AmE		
1	**health and safety**	BrE /ˌhelθ ənd ˈseɪfti/	AmE /ˈhɛlθ ənd ˈséɪfti/	健康与安全	Health and safety duties are owed to everyone on site. （健康与安全义务是对现场所有人承担的。）
2	**workplace risk assessment**	BrE /ˈwɜːkplaɪs rɪsk əˌsesmənt/	AmE /ˈwɝˌkpléɪs ˈɹɪsk əˈsɛsmənt/	职场风险评估	Workplace risk assessments must be reviewed whenever the work changes. （工作一旦变化，职场风险评估必须重新审视。）
3	**manual handling**	BrE /ˌmænjuəl ˈhændlɪŋ/	AmE /ˈmænjuəl ˈhændlɪŋ/	人工搬运	Manual handling injuries are the most common workplace injuries. （人工搬运伤害是最常见的职场伤害。）

Day 264　September 21

		BrE	AmE		
1	**working at height**	BrE /ˌwɜːkɪŋ ət ˈhaɪt/	AmE /ˈwɝkɪŋ ˈæt ˈhɑɪt/	高处作业	Working at height rules exist because falls kill. （高处作业规则的存在，是因为坠落会致命。）
2	**personal protective equipment**	BrE /ˌpɜːsnl prə ˈtektɪv ɪk ˈipmənt/	AmE /ˈpɝsɪnəl pɹə ˈtɛktɪv ɪ ˈkwɪpmənt/	个人防护装备	Personal protective equipment is the last line, not the first. （个人防护装备是最后一道防线，而非第一道。）
3	**accident book**	BrE /ˈæksɪdənt bʊk/	AmE /ˈæksədənt ˈbʊk/	事故记录簿	Accident books are legal documents in some jurisdictions. （在某些法域，事故记录簿是法律文件。）

Day 265　September 22

		BrE	AmE		
1	**reportable accident**	BrE /rɪˈpɔːtəbl ˈæksɪdənt/	AmE /ɹɪˈpɔɹtəbəl ˈæksədənt/	须报告事	Reportable accidents must be notified within hours.

				故	（须报告事故须在数小时内通知。）
2	**near miss reporting**	BrE /ˌnɪə ˈmɪs rɪˌpɔːtɪŋ/	AmE /ˈnɪɹ ˈmɪs ɹiˈpɔɹtɪŋ/	未遂事故报告	Near miss reporting works when managers thank the reporter.（当管理者对报告者表示谢意时，未遂事故报告才有效。）
3	**insurance**	BrE /ɪnˈʃʊərəns/	AmE /ˌɪˈnʃʊɹəns/	保险	Insurers of employer's liability are compulsory almost everywhere.（雇主责任保险在几乎所有地方都是强制性的。）

Day 266　September 23

BrE　　AmE

1	**worker**	BrE /ˈwɜːkə(r)/	AmE /ˈwɝkɚ/	劳动者	Worker status decides which protections apply.（劳动者身份决定适用哪些保护。）
2	**employee**	BrE /ɪmˈplɔɪiː/	AmE /ɛˈmplɔɪi/	雇员	Employee status is judged by reality, not by the title used.（雇员身份依据事实判断，而非所使用的称谓。）
3	**contractor**	BrE /kənˈtræktə(r)/	AmE /ˈkɑˌntɹæktɚ/	承包人	Contractors are engaged for results, employees for effort.（承包人为结果而聘用，雇员为努力而聘用。）

Day 267　September 24

BrE　　AmE

1	**agency worker**	BrE /ˈeɪdʒənsi ˈwɜːkə(r)/	AmE /ˈéɪdʒənsi ˈwɝkɚ/	派遣工人	Agency workers borrow the right to work from someone else.（派遣工人从他人处借得工作的权利。）
2	**irregular worker**	BrE /ɪˈregjələ(r) ˈwɜːkə(r)/	AmE /ˌɪˈɹɛgjələ ˈwɝkɚ/	非正规劳动者	Irregular workers fall between legal categories.（非正规劳动者处于法律类别的夹缝之中。）
3	**employment status review**	BrE /ɪmˈplɔɪmənt ˈsteɪtəs rɪˌvjuː/	AmE /ɛˈmplɔɪmənt ˈstætəs ˌɹiˈvju/	用工身份审查	Employment status reviews are triggered by a tax audit or a claim.

					（用工身份审查通常由税务审计或索赔引发。）

Day 268　September 25

		BrE	AmE		
1	**employment tribunal**	BrE /ɪm'plɔɪmənt tə'bju:nl/	AmE /ɛ'mplɔɪmənt tɹə'bjunəl/	雇佣法庭	Employment tribunals are not courts, but they impose binding orders. （雇佣法庭虽非法院，但其裁定具有约束力。）
2	**labour tribunal**	BrE /'leɪbə tə'bju:nl/	AmE /'léɪbə tɹə'bjunəl/	劳动法庭	Labour tribunals handle disputes that do not need a jury. （劳动法庭处理的争议不需要陪审团。）
3	**conciliation officer**	BrE /kən,sɪli'eɪʃn 'ɒfɪsə(r)/	AmE /kə,nsɪli'éɪʃən 'ɔfəsə/	调解员	Conciliation officers settle most claims before a hearing. （多数索赔在听证前即由调解员促成解决。）

Day 269　September 26

		BrE	AmE		
1	**early conciliation**	BrE /'ɜ:li kən,sɪli'eɪʃn/	AmE /'ɜli kə,nsɪli'éɪʃən/	早期调解	Early conciliation is free and almost always worth attempting. （早期调解免费，且几乎总值得尝试。）
2	**compromise agreement**	BrE /'kɒmprəmaɪz ə,gri:mənt/	AmE /'kɑmpɹə,maɪz ə'gɹimənt/	和解协议	Compromise agreements are paid in exchange for the right to leave. （和解协议以付款换取离职的权利。）
3	**termination settlement**	BrE /,tɜ:mɪ'neɪʃn 'setlmənt/	AmE /tɚmə'néɪʃən 'sɛtəlmənt/	离职和解	Termination settlements must explain their tax effects clearly. （离职和解必须清楚说明其税务影响。）

Day 270　September 27

		BrE	AmE		

1	**without prejudice agreement**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs ə ˌgri:mənt/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs ə ˈgɹimənt/	不损害权利协议	Without prejudice agreements are inadmissible if the deal collapses. （若谈判破裂，不损害权利协议不可被采纳为证据。）
2	**tax treatment**	BrE /tæks ˈtri:tmənt/	AmE /ˈtæks ˈtɹitmənt/	税务处理	Tax treatment decides whether a payment is taxable at all. （税务处理决定了某笔款项是否应税。）
3	**payment in lieu**	BrE /ˌpeɪmənt ɪn ˈlju:/	AmE /ˈpéɪmənt ɪn ˈlu/	代通知金	Payment in lieu of notice is deducted from any entitlement. （代通知金会从其他应得款项中扣除。）

Day 271　September 28

BrE　　AmE

1	**garden leave**	BrE /ˈgɑ:dn li:v/	AmE /ˈgɑɹdən ˈliv/	禁足期	Garden leave stops a departing employee briefing rivals. （禁足期防止离职员工向竞争对手交底。）
2	**post-termination restriction**	BrE /ˌpəʊst tə ˌmɪˈneɪʃn rɪ ˌstrɪkʃn/	AmE /ˈpoʊst təmə ˈnéɪʃən ɹi ˈstɹɪkʃən/	离职后限制	Post-termination restrictions must be no wider than necessary. （离职后限制必须不超出必要范围。）
3	**post-termination non-compete**	BrE /ˌpəʊst tə ˌmɪˈneɪʃn ˌnɒn ˈkɒmpi:t/	AmE /ˈpoʊst təmə ˈnéɪʃən ˈnɑn kə ˈmpit/	离职后竞业限制	Post-termination non-competes are unenforceable in some jurisdictions. （在某些法域，离职后竞业限制不可执行。）

Day 272　September 29

BrE　　AmE

1	**confidentiality undertaking**	BrE /kən ˌfɪdenʃi ˈæləti ʌn ˈdə:tɪŋ/	AmE /ˌkɑnfə ˌdɛnʃiˈæləti ˈʌndəˌtéɪkɪŋ/	保密承诺书	Confidentiality undertakings survive every possible termination.

					（保密承诺书在任何终止情形后都继续有效。）
2	**exit interview**	BrE /ˈeksɪt ˈɪntəvjuː/	AmE /ˈɛgzɪt ˈɪntəˌvju/	离职面谈	Exit interviews are the cheapest source of risk information.（离职面谈是风险信息最廉价的来源。）
3	**exit package**	BrE /ˈeksɪt ˌpækɪdʒ/	AmE /ˈɛgzɪt ˈpækədʒ/	离职方案	Exit packages are negotiated when leverage is highest.（离职方案在筹码最高时谈定。）

Day 273　September 30

BrE　　AmE

1	**garden leave payment**	BrE /ˈgɑːdn liːv ˈpeɪmənt/	AmE /ˈgɑɹdən ˈliv ˈpéɪmənt/	禁足期薪酬	Garden leave payment continues salary without any work.（禁足期薪酬照发工资，但不提供任何工作。）
2	**reference**	BrE /ˈrefrəns/	AmE /ˈɹɛfɹəns/	工作证明	References are given in practice more carefully than in policy.（工作证明在实务中的给出，比政策规定更为谨慎。）
3	**reference request**	BrE /ˈrefrəns rɪˌkwest/	AmE /ˈɹɛfɹəns ɹɪˈkwɛst/	背景调查请求	Reference requests give employees a right to respond.（背景调查请求使员工有权作出回应。）

Month 10 • October

年度主题：数据保护与网络安全（Data Protection & Cybersecurity）

Data Protection & Cybersecurity

Day 274 – Day 304 | 31 天 | 93 词

模块一 • 每日单词

Day 274　October 1

		BrE	AmE		
1	**personal data**	BrE /ˌpɜːsənl ˈdeɪtə/	AmE /ˈpɝsɪnəl ˈdéɪtə/	个人数据	Personal data is any information relating to an identified person. （个人数据是与已识别个人相关的任何信息。）
2	**data subject**	BrE /ˈdeɪtə ˈsʌbdʒɪkt/	AmE /ˈdéɪtə səˈbdʒɛkt/	数据主体	Data subjects have rights that no contract may remove. （数据主体的权利不因任何合同而消灭。）
3	**data controller**	BrE /ˈdeɪtə kənˌtrəʊlə(r)/	AmE /ˈdéɪtə kəˈntɹoʊlə/	数据控制者	Data controllers decide why data is processed. （数据控制者决定为何处理数据。）

Day 275　October 2

		BrE	AmE		
1	**data processor**	BrE /ˈdeɪtə ˈprəʊsesə(r)/	AmE /ˈdéɪtə ˈpɹɑˌsɛsə/	数据处理者	Data processors do what controllers instruct, under contract. （数据处理者依合同按控制者的指示行事。）
2	**processing**	BrE /ˈprəʊsesɪŋ/	AmE /ˈpɹɑsɛsɪŋ/	处理	Processing includes storing, sharing and even deleting data. （处理包括存储、共享，甚至删除数据。）
3	**lawful basis**	BrE /ˈlɔːfl bəsɪs/	AmE /ˈlɔfəl ˈbéɪsəs/	合法处理依据	Lawful bases must exist before any processing begins. （处理开始之前就必须存在合法的处理依据。）

Day 276　October 3

		BrE	AmE		
1	**consent**	BrE /kənˈsent/	AmE /kəˈnsɛnt/	同意	Consent must be freely given and as easy to withdraw as to give. （同意须出于自由，且撤回应与给出一样容易。）
2	**legitimate interests**	BrE /lɪˈdʒɪtɪmət ˈɪntrəsts/	AmE /ləˈdʒɪtəmət ˈɪntɹəsts/	正当利益	Legitimate interests require a balancing test, not a slogan. （正当利益需要经过衡量测试，而非一句口号。）
3	**contractual necessity**	BrE /kənˌstræktʃuəl nəˈsesəti/	AmE /kəˈntɹæktʃuəl nəˈsɛsəti/	合同必要	Contractual necessity covers processing the parties agreed. （合同必要涵盖双方已约定的处理活动。）

Day 277　October 4

		BrE	AmE		
1	**legal obligation**	BrE /ˈliːgl ˌɒblɪˈgeɪʃn/	AmE /ˈligəl ˌɑbləˈgéɪʃən/	法定义务	Legal obligation requires a specific statutory duty. （法定义务要求存在明确的法定责任。）
2	**vital interests**	BrE /ˈvaɪtl ˈɪntrəsts/	AmE /ˈvɑɪtəl ˈɪntɹəsts/	重大利益	Vital interests apply where processing protects life itself. （重大利益适用于处理活动本身在保护生命时。）
3	**public interest task**	BrE /ˌpʌblɪk ˈɪntrəst tɑːsk/	AmE /ˈpʌblɪk ˈɪntɹəst ˈtæsk/	公共利益任务	Public interest tasks are limited to official functions. （公共利益任务仅限于公职职能。）

Day 278　October 5

		BrE	AmE		
1	**consent to processing**	BrE /kənˈsent tuː ˈprəʊsesɪŋ/	AmE /kəˈnsɛnt ˈtu ˈpɹɑsɛsɪŋ/	处理同意	Consent to processing must be recorded and proveable. （处理同意必须被记录且可被证明。）

2	**data minimisation**	BrE /ˈdeɪtə ˌmɪnɪmaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˈdéɪtə ˌmɪnɪmaɪˈzeɪʃn/	数据最小化	Data minimisation asks what can be left out entirely.（数据最小化追问哪些数据可以完全不要。）
3	**purpose limitation**	BrE /ˈpɜːpəs ˌlɪmɪˈteɪʃn/	AmE /ˈpɝpəs ˌlɪmɪˈtéɪʃən/	目的限制	Purpose limitation forbids using data for a new purpose.（目的限制禁止将数据用于新目的。）

Day 279　October 6

BrE　　AmE

1	**storage limitation**	BrE /ˈstɔːrɪdʒ ˌlɪmɪˈteɪʃn/	AmE /ˈstɔɹədʒ ˌlɪmɪˈtéɪʃən/	存储限制	Storage limitation requires deleting data when the purpose ends.（存储限制要求在目的实现后删除数据。）
2	**accuracy principle**	BrE /ˈækjərəsi ˈprɪnsəpl/	AmE /ˈækjəəsi ˈpɹɪnsəpəl/	准确性原则	Accuracy principles require data to be kept up to date.（准确性原则要求数据保持最新。）
3	**integrity and confidentiality**	BrE /ɪnˈtegrəti ənd ˌkɒnfɪdenʃiˈæləti/	AmE /ˌɪˈntɛgɹəti ənd ˌkɑnfəˌdɛnʃiˈæləti/	完整性与保密性	Integrity and confidentiality are the two obligations everyone quotes.（完整性与保密性是被引用最多的两项义务。）

Day 280　October 7

BrE　　AmE

1	**accountability principle**	BrE /əˌkaʊntəˈbɪləti ˈprɪnsəpl/	AmE /əˈkàʊntəˌbɪlɪti ˈpɹɪnsəpəl/	问责原则	Accountability means documenting decisions, not just making them.（问责原则意味着记录决策，而不仅仅做出决策。）
2	**privacy by design**	BrE /ˈprɪvəsi baɪ dɪˈzaɪn/	AmE /ˈpɹɑɪvəsi ˈbɑɪ dɪˈzɑɪn/	设计即隐私	Privacy by design is cheaper than privacy by remediation.（设计即隐私比事后补救更省钱。）
3	**privacy by default**	BrE /ˈprɪvəsi baɪ dɪˈfɔːlt/	AmE /ˈpɹɑɪvəsi ˈbɑɪ dɪˈfɔlt/	默认隐私	Privacy by default means the least data is collected unless asked.

					（默认隐私意味着除用户主动要求外，收集最少数据。）

Day 281　October 8

		BrE	AmE		
1	**data protection impact assessment**	BrE /ˈdeɪtə prə ˈtekʃn ˌɪmpækt əˌsesmənt/	AmE /ˈdéɪtə pɹə ˈtɛkʃən ˌɪˈmpækt əˈsɛsmənt/	数据保护影响评估	Data protection impact assessments are required before high-risk processing starts. （高风险处理开始之前必须完成影响评估。）
2	**high-risk processing**	BrE /ˈhaɪ rɪsk ˈprəʊsesɪŋ/	AmE /ˈhɑɪ ˈɹɪsk ˈpɹɑsɛsɪŋ/	高风险处理	High-risk processing covers large-scale monitoring. （高风险处理涵盖大规模监控。）
3	**data protection officer**	BrE /ˈdeɪtə prə ˈtekʃn ˈɒfɪsə(r)/	AmE /ˈdéɪtə pɹə ˈtɛkʃən ˈɔfəsə/	数据保护官	Data protection officers report to the highest level of management. （数据保护官向最高管理层汇报。）

Day 282　October 9

		BrE	AmE		
1	**records of processing**	BrE /ˈrekɔːdz əv ˈprəʊsesɪŋ/	AmE /ɹəˈkɔɹdz ˈʌv ˈpɹɑsɛsɪŋ/	处理活动记录	Records of processing are the first thing an inspector asks for. （处理活动记录是检查人员首先要的东西。）
2	**privacy notice**	BrE /ˈprɪvəsi ˈnəʊtɪs/	AmE /ˈpɹɑɪvəsi ˈnoʊtəs/	隐私声明	Privacy notices must be written in plain language. （隐私声明须以平实语言书写。）
3	**transparency obligation**	BrE /træns ˈpærənsi əˌblɪgeɪʃn/	AmE /tɹæ ˈnspɛɹənsi ˌɑblə ˈgéɪʃən/	透明度义务	Transparency obligations apply to how, not only to whether. （透明度义务针对“如何处理”，不仅是“是否处理”。）

Day 283　October 10

		BrE	AmE		
1	**data subject request**	BrE /ˈdeɪtə ˈsʌbdʒɪkt rɪ ˌkwest/	AmE /ˈdéɪtə sə ˈbdʒɛkt ɹɪˈkwɛst/	数据主体请求	Data subject requests must be answered within one month.（数据主体请求须在一个月内答复。）
2	**right of access**	BrE /raɪt əv ˈækses/	AmE /ˈɹaɪt ˈʌv ˈæˌksɛs/	访问权	Rights of access include a copy of the data itself.（访问权包括数据的副本。）
3	**right to rectification**	BrE /raɪt tuː ˌrektɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˈɹaɪt ˈtu ˌɹɛktəfəˈkéɪʃən/	更正权	Rights to rectification correct facts, not opinions.（更正权更正的是事实，而非观点。）

Day 284　October 11

		BrE	AmE		
1	**right to erasure**	BrE /raɪt tuː ɪ ˈreɪʒn/	AmE /ˈɹaɪt ˈtu ɪˈɹeɪʒn/	删除权（被遗忘权）	Rights to erasure do not override legal retention duties.（删除权不能推翻法定留存义务。）
2	**right to portability**	BrE /raɪt tuː ˌpɔːtəˈbɪləti/	AmE /ˈɹaɪt ˈtu ˌpɔɹtəˈbɪlɪti/	可携带权	Rights to portability require data in a machine-readable format.（可携带权要求数据以机器可读格式提供。）
3	**right to object**	BrE /raɪt tuː əbˈdʒekt/	AmE /ˈɹaɪt ˈtu ˈɑbdʒɛkt/	反对权	Rights to object stop direct marketing with no justification needed.（反对权可制止直接营销，无需任何正当理由。）

Day 285　October 12

		BrE	AmE		
1	**restriction of processing**	BrE /rɪˌstrɪkʃn əv ˈprəʊsesɪŋ/	AmE /ɹiˈstɹɪkʃən ˈʌv ˈpɹɑsɛsɪŋ/	限制处理	Restriction of processing suspends a use while a complaint is examined.（限制处理在申诉审查期间暂停某种使用。）

2	**automated decision-making**	BrE /ˈɔːtəmeɪtɪd dɪˌsɪʒn ˈmeɪkɪŋ/	AmE /ˈɔtəˌmeɪtɪd dɪˈsɪʒən ˈmeɪkɪŋ/	自动化决策	Automated decision-making must be explained, not merely automated. （自动化决策必须被解释，而不仅仅是被自动化。）
3	**profiling**	BrE /ˈprəʊfaɪlɪŋ/	AmE /ˈproʊˌfaɪlɪŋ/	画像分析	Profiling infers characteristics that were never stated. （画像分析推断出从未被陈述过的特征。）

Day 286　October 13

BrE　　AmE

1	**logic of the decision**	BrE /ˈlɒdʒɪk əv ðə dɪˈsɪʒn/	AmE /ˈlɑdʒɪk ˈʌv ðə dɪˈsɪʒən/	决策逻辑	Logic of the decision must be understandable to the person affected. （决策逻辑必须让受影响的人能够理解。）
2	**meaningful information**	BrE /ˈmiːnɪŋfl ˌɪnfəˈmeɪʃn/	AmE /ˈminɪŋfəl ˌɪnfəˈmeɪʃən/	有意义的信息	Meaningful information about the logic is a legal requirement. （关于决策逻辑的有意义信息是一项法律要求。）
3	**human intervention**	BrE /ˈhjuːmən ˌɪntəˈvenʃn/	AmE /ˈhjumən ˌɪntəˈvɛnʃən/	人工干预	Human intervention must be real rather than nominal. （人工干预必须是真实的，而非名义上的。）

Day 287　October 14

BrE　　AmE

1	**contest the decision**	BrE /ˈkɒntest ðə dɪˈsɪʒn/	AmE /ˈkɑntɛst ðə dɪˈsɪʒən/	对决定提出异议	Contesting the decision is possible before it takes effect. （数据主体可在决定生效前提出异议。）
2	**data breach**	BrE /ˈdeɪtə briːtʃ/	AmE /ˈdeɪtə ˈbɹitʃ/	数据泄露	Data breaches must be reported within tight deadlines. （数据泄露须在极短的期限内报告。）

3	**personal data breach**	BrE /ˌpɜːsənl ˈdeɪtə briːtʃ/	AmE /ˈpɝsɪnəl ˈdeɪtə ˈbɹitʃ/	个人数据泄露	Personal data breaches must be assessed for risk to individuals. （个人数据泄露须评估对个人的风险。）

Day 288　October 15

BrE　　AmE

1	**breach notification**	BrE /briːtʃ ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˈbɹitʃ ˌnoʊtəfəˈkéɪʃən/	泄露通知	Breach notification is required within seventy-two hours. （泄露通知须在七十二小时内完成。）
2	**risk to individuals**	BrE /rɪsk tuː ˌɪndɪˈvɪdʒuəlz/	AmE /ˈɹɪsk ˈtu ˌɪndəˈvɪdʒəwəlz/	对个人的风险	Risk to individuals decides whether notification is required. （对个人的风险决定是否需要通知。）
3	**security measures**	BrE /sɪˈkjʊərətiˈmeʒəz/	AmE /sɪˈkjʊɹətiˈmɛʒəz/	安全措施	Security measures must be appropriate to the risk assessed. （安全措施须与已评估的风险相称。）

Day 289　October 16

BrE　　AmE

1	**appropriate technical measures**	BrE /əˈprəʊpriətˈteknɪklˈmeʒəz/	AmE /əˈpɹoʊpɹiətˈtɛknɪkəlˈmɛʒəz/	适当的技术措施	Appropriate technical measures are judged by the state of the art. （适当的技术措施以现有技术水平为判断。）
2	**data security**	BrE /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/	AmE /ˈdéɪtə sɪˈkjʊɹəti/	数据安全	Data security failures are operational before they are technical. （数据安全失守首先是运营问题，其次才是技术问题。）
3	**encryption**	BrE /ɪnˈkrɪpʃn/	AmE /ɛnˈkɹɪpʃən/	加密	Encryption protects data when the device is lost. （加密在设备丢失时保护数据。）

Day 290　October 17

BrE　　AmE

1	**encryption at rest**	BrE /ɪnˌkrɪpʃn ət ˈrest/	AmE /ɛˈnkɹɪpʃən ˈæt ˈɹɛst/	静态加密	Encryption at rest protects stored data from theft. （静态加密保护存储数据免于被窃。）
2	**encryption in transit**	BrE /ɪnˌkrɪpʃn ɪn ˈtrænzɪt/	AmE /ɛˈnkɹɪpʃən ɪn ˈtɹænzɪt/	传输加密	Encryption in transit protects data as it travels. （传输加密保护数据在传送过程中的安全。）
3	**pseudonymisation**	BrE /ˌsjuːdənɪmaɪˈzeɪʃn/	AmE /ˌsjudənɪmaɪˈzeɪʃn/	假名化	Pseudonymisation keeps the data useful while hiding identity. （假名化在隐藏身份的同时保留数据的可用性。）

Day 291　October 18

BrE　　AmE

1	**anonymisation**	BrE /əˌnɒnɪmaɪˈzeɪʃn/	AmE /əˌnɑnɪmaɪˈzeɪʃn/	匿名化	Anonymised data falls outside the law entirely. （匿名化数据完全排除在法律适用范围之外。）
2	**identifiable**	BrE /aɪˈdentɪfəbl/	AmE /ˌaɪˈdɛntɪfəbəl/	可识别的	Identifiable means re-identification is reasonably possible. （可识别意味着重新识别具有合理可能性。）
3	**pseudonymised data**	BrE /ˌsjuːdənɪmaɪzd ˈdeɪtə/	AmE /ˌsjudənɪmaɪzd ˈdéɪtə/	假名化数据	Pseudonymised data remains personal data by default. （假名化数据默认仍属个人数据。）

Day 292　October 19

BrE　　AmE

1	**data minimisation by design**	BrE /ˈdeɪtə ˌmɪnɪmaɪˈzeɪʃn baɪ dɪˈzaɪn/	AmE /ˈdéɪtə ˌmɪnɪmaɪˈzeɪʃn ˈbaɪ dɪˈzaɪn/	以设计实现数据最小化	Data minimisation by design shortens every retention period. （以设计实现数据最小化，会缩短每一段留存期限。）
2	**access request**	BrE /ˈækses rɪ ˌkwest/	AmE /ˈæˌksɛs ɹɪ ˈkwɛst/	访问请求	Access requests must be verified to prevent data theft. （访问请求须经核实，以防数据被窃。）
3	**identity verification**	BrE /aɪˈdentəti ˌverɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ɑɪˈdɛntɪˌti ˌvɛɹəfəˈkéɪʃən/	身份验证	Identity verification must be proportionate to the risk. （身份验证须与风险相称。）

Day 293　October 20

BrE　　AmE

1	**third-party processor**	BrE /ˈθɜːd ˌpɑːti ˈprəʊsesə(r)/	AmE /ˈθɚd ˈpɑɹti ˈpɹɑ ˌsɛsɚ/	第三方处理者	Third-party processors require a written contract with instructions. （第三方处理者需要一份载明指示的书面合同。）
2	**sub-processor**	BrE /ˈsʌb prə ˌsesə(r)/	AmE /ˈsʌb ˈpɹɑ ˌsɛsɚ/	次级处理者	Sub-processors need authorisation before they receive data. （次级处理者在接收数据前须获得授权。）
3	**processor agreement**	BrE /ˈprəʊsesə(r) əˌgriːmənt/	AmE /ˈpɹɑˌsɛsɚ əˈgɹimənt/	处理者协议	Processor agreements must specify what happens on exit. （处理者协议必须约定退出时如何处理数据。）

Day 294　October 21

BrE　　AmE

1	**international data transfer**	BrE /ˌɪntənæʃənəl ˈdeɪtə ˈtrænsfɜː(r)/	AmE /ˌɪntɚ ˈnæʃənəl ˈdéɪtə tɹæˈnsfɚ/	跨境数据转移	International data transfers require a lawful mechanism. （跨境数据转移需要合法的传输机制。）

2	**standard contractual clauses**	BrE /ˈstændəd kən ˌstræktʃuəl klɔːz/	AmE /ˈstændəd kə ˈntʃæktʃuəl ˈklɔzəz/	标准合同条款	Standard contractual clauses bind transfers to a specific country. （标准合同条款使向特定国家的转移受约束。）
3	**adequacy decision**	BrE /ˈædɪkwəsi dɪ ˌsɪʒn/	AmE /ˈædəkwəsi dɪ ˈsɪʒən/	充分性决定	Adequacy decisions replace safeguards where they exist. （在充分性决定存在之处，它取代了保障措施。）

Day 295　October 22

BrE　　AmE

1	**derogation**	BrE /ˌderəˈgeɪʃn/	AmE /ˌdɛɹəˈgeɪʃn/	例外	Derogations are narrow exceptions, not general permission. （例外是狭窄的例外，而非一般性许可。）
2	**consent for transfer**	BrE /kənˈsent fə(r) ˈtrænsfɜː(r)/	AmE /kəˈnsɛnt ˈfɔɹ tɹæˈnsfɝ/	转移同意	Consent for transfer must be separate from processing consent. （转移同意必须与处理同意分开取得。）
3	**data localisation**	BrE /ˈdeɪtə ˌləʊkaɪ ˈzeɪʃn/	AmE /ˈdéɪtə ˌloʊkələ ˈzéɪʃən/	数据本地化	Data localisation rules require data to stay within a border. （数据本地化规则要求数据留在某一边境之内。）

Day 296　October 23

BrE　　AmE

1	**data sovereignty**	BrE /ˈdeɪtə sɒvərənti/	AmE /ˈdéɪtə ˈsɑvɹənti/	数据主权	Data sovereignty decides who may compel disclosure of data. （数据主权决定谁可强制要求提供数据。）
2	**lawful access**	BrE /ˈlɔːfl ˈækses/	AmE /ˈlɔfəl ˈæ ˌksɛs/	合法访问	Lawful access by governments is separate from data protection. （政府的合法访问与数据保护是彼此独立的。）

3	**government request**	BrE /ˈgʌvnmənt rɪˌkwest/	AmE /ˈgʌvərmənt ɹɪˈkwɛst/	政府调取请求	Government requests must be assessed and often challenged. （政府调取请求须经评估，且常常被质疑。）

Day 297　October 24

BrE　　AmE

1	**data breach register**	BrE /ˈdeɪtə bri:tʃ ˌredʒɪstə(r)/	AmE /ˈdéɪtə ˈbɹitʃ ˈɹɛdʒɪstɚ/	数据泄露登记册	Data breach registers record every incident, however small. （数据泄露登记册记录每一次事件，无论多小。）
2	**security incident**	BrE /sɪˈkjʊərəti ˈɪnsɪdənt/	AmE /sɪˈkjʊɹəti ˈɪnsədənt/	安全事件	Security incidents are triaged within hours, not days. （安全事件须在数小时内完成分级，而非数日。）
3	**incident response plan**	BrE /ɪnˈsɪdənt rɪˌspɒns plæn/	AmE /ˈɪnsədənt ɹɪˈspɑns ˈplæn/	事件响应计划	Incident response plans are tested through tabletop exercises. （事件响应计划通过桌面演练加以检验。）

Day 298　October 25

BrE　　AmE

1	**tabletop exercise**	BrE /ˈteɪbltɒp ˈeksəsaɪz/	AmE /ˈtéɪbəˌltɑp ˈɛksɚˌsɑɪz/	桌面演练	Tabletop exercises reveal who has not met the plan. （桌面演练揭示了谁还没见过那份计划。）
2	**penetration test**	BrE /ˌpenɪˈtreɪʃn test/	AmE /ˌpɛnəˈtɹéɪʃən ˈtɛst/	渗透测试	Penetration tests find the paths attackers will actually use. （渗透测试找出攻击者真正会走的路径。）
3	**vulnerability assessment**	BrE /ˌvʌlnərəˈbɪləti əˌsesmənt/	AmE /ˌvʌlnəəˈbɪlɪti əˈsɛsmənt/	漏洞评估	Vulnerability assessments prioritise risk rather than severity alone. （漏洞评估不仅按严重性，更按风险排定优先级。）

Day 299　October 26

		BrE	AmE		
1	**patch management**	BrE /ˈpætʃ ˈmænɪdʒmənt/	AmE /ˈpætʃ ˈmænədʒmənt/	补丁管理	Patch management failures come from restarts never happening. （补丁管理的失败源于重启从未真正执行。）
2	**unpatched system**	BrE /ʌnˈpætʃt ˈsɪstəm/	AmE /ʌˈnpætʃt ˈsɪstəm/	未打补丁的系统	Unpatched systems are the ones attackers find first. （未打补丁的系统是攻击者最先找到的目标。）
3	**phishing**	BrE /ˈfɪzɪŋ/	AmE /ˈfɪʃɪŋ/	网络钓鱼	Phishing works because the message looks like work. （网络钓鱼之所以有效，是因为邮件看起来像是工作邮件。）

Day 300　October 27

		BrE	AmE		
1	**social engineering**	BrE /ˌsəʊʃl ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/	AmE /ˈsoʊʃəl ˈɛndʒəˌnɪɹɪŋ/	社会工程	Social engineering attacks people, not technology. （社会工程攻击的是人，而非技术。）
2	**privilege escalation**	BrE /ˌprɪvɪlɪdʒ ˌeskəˈleɪʃn/	AmE /ˈpɹɪvɪlədʒ ˌɛskəˈléɪʃən/	权限提升	Privilege escalation turns limited access into total control. （权限提升把有限的访问变成完全的控制。）
3	**lateral movement**	BrE /ˈlætərəl ˈmuːvmənt/	AmE /ˈlætəəl ˈmuvmənt/	横向移动	Lateral movement happens once one account is compromised. （一个账户被攻破之后，就会发生横向移动。）

Day 301　October 28

		BrE	AmE		
1	**exfiltration**	BrE /ˌeksfɪl ˈtreɪʃn/	AmE /ˌɛksfɪ ˈltɹeɪʃn/	数据外泄	Exfiltration is the objective of almost every intrusion. （数据外泄是几乎每一次入侵的最终目标。）

2	**command and control**	BrE /kəˌmɑːnd ən kənˈtrəʊl/	AmE /kəˈmænd ənd kəˈntɹoʊl/	命令与控制	Command and control servers are taken down and reappear. （命令与控制服务器被端掉后又会重新出现。）
3	**ransomware**	BrE /ˈrænsəmweə(r)/	AmE /ˈɹænsəmwɛɹ/	勒索软件	Ransomware is now an insider-economy business. （勒索软件如今已成为一种内部人经济。）

Day 302　October 29

BrE　　AmE

1	**backup**	BrE /ˈbækʌp/	AmE /ˈbæˌkʌp/	备份	Backups are only useful if they have been restored from. （只有真正从中恢复过的备份才有用。）
2	**disaster recovery**	BrE /dɪˈzɑːstə(r) rɪˈkʌvəri/	AmE /dɪˈzæstɚ ɹɪˈkʌvəi/	灾难恢复	Disaster recovery is measured in hours, not intentions. （灾难恢复以小时衡量，而非以意愿衡量。）
3	**recovery time objective**	BrE /rɪˈkʌvəri taɪm əbˈdʒektɪv/	AmE /ɹɪˈkʌvəi ˈtaɪm əˈbdʒɛktɪv/	恢复时间目标	Recovery time objectives must be agreed with the business. （恢复时间目标须与业务方达成一致。）

Day 303　October 30

BrE　　AmE

1	**recovery point objective**	BrE /rɪˈkʌvəri pɔɪnt əbˈdʒektɪv/	AmE /ɹɪˈkʌvəi ˈpɔɪnt ə ˈbdʒɛktɪv/	恢复点目标	Recovery point objectives decide how much data loss is acceptable. （恢复点目标决定可接受多少数据丢失。）
2	**single sign-on**	BrE /ˌsɪŋgl ˈsaɪn əʊn/	AmE /ˈsɪŋgəl ˈsaɪn ˈɑn/	单点登录	Single sign-on improves convenience and concentrates risk. （单点登录提升了便利性，也集中了风险。）

3	**multi-factor authentication**	BrE /ˌmʌlti ˈfæktə(r) ɔːˌθentɪˈkeɪʃn/	AmE /ˈmʌlti ˈfæktɚ ɔˌθɛntəˈkéɪʃən/	多因素认证	Multi-factor authentication stops most account takeovers. （多因素认证阻止了大多数账户盗用。）

Day 304　October 31

BrE　　AmE

1	**access control list**	BrE /ˈækses kənˌtrəʊl lɪst/	AmE /ˈæˌksɛs kəˈntɹoʊl ˈlɪst/	访问控制列表	Access control lists are reviewed whenever roles change. （角色变动时须复核访问控制列表。）
2	**least privilege**	BrE /liːst ˈprɪvəlɪdʒ/	AmE /ˈlist ˈpɹɪvɪlədʒ/	最小权限	Least privilege means nobody administers what they do not need. （最小权限意味着无人管理自己不需要的部分。）
3	**segregation of access**	BrE /ˌsegrɪ ˈgeɪʃn əv ˈækses/	AmE /ˌsɛgɹəˈgéɪʃən ˈʌv ˈæˌksɛs/	访问权限分离	Segregation of access stops one person holding both keys. （访问权限分离阻止同一人同时掌握两把钥匙。）

Month 11 • November

年度主题：并购、融资与交易文件（Mergers, Financing & Transaction Documents）

Mergers, Financing & Transaction Documents

Day 305 – Day 334 | 30 天 | 90 词

模块一 • 每日单词

Day 305　November 1

		BrE	AmE		
1	**transaction**	BrE /træn'zækʃn/	AmE /tɹæ 'nzækʃən/	交易	Transactions are judged by what nobody wrote down. （交易取决于没有人写下来的部分。）
2	**deal structure**	BrE /di:l 'strʌktʃə(r)/	AmE /'dil 'stɹʌktʃɚ/	交易结构	Deal structure decides who ends up owning what. （交易结构决定了最终谁拥有什么。）
3	**acquirer**	BrE /'ækwɪrə(r)/	AmE /ə'kwɑɪəɚ/	收购方	Acquirers pay for certainty, not for the target's confidence. （收购方为确定性付费，而非为标的的信心付费。）

Day 306　November 2

		BrE	AmE		
1	**target company**	BrE /'tɑ:gɪt ˌkʌmpəni/	AmE /'tɑɹgət 'kʌmpəˌni/	标的公司	Target companies are sold once and then dismantled. （标的公司被出售一次，随后被拆解。）
2	**vendor due diligence**	BrE /'vendə(r) dju: 'dɪlɪdʒəns/	AmE /'vɛndɚ 'du 'dɪlədʒəns/	卖方尽职调查	Vendor due diligence is what the buyer pays the most for. （卖方尽职调查是买方花钱最多的部分。）
3	**buy-side**	BrE /'baɪ saɪd/	AmE /'baɪ 'saɪd/	买方一侧	Buy-side advice optimises for price and certainty. （买方一侧的建议以价格与确定性为目标。）

Day 307　November 3

		BrE	AmE		
1	**sell-side**	BrE /ˈsel saɪd/	AmE /ˈsɛl ˈsaɪd/	卖方一侧	Sell-side advice optimises for multiple bidders. （卖方一侧的建议以争取多个买家为目标。）
2	**commitment letter**	BrE /kəˈmɪtmənt ˈletə(r)/	AmE /kəˈmɪtmənt ˈlɛtɚ/	承诺函	Commitment letters bind more than their length suggests. （承诺函的约束力往往超过其篇幅所暗示的。）
3	**heads of terms**	BrE /ˌhedz əv ˈtɜːmz/	AmE /ˈhɛdz ˈʌv ˈtɝmz/	交易要点	Heads of terms are agreed before lawyers draft anything. （交易要点在律师动笔之前就已谈定。）

Day 308　November 4

		BrE	AmE		
1	**exclusivity agreement**	BrE /ˌeksklu:ˈsɪvəti əˌgri:mənt/	AmE /ˌɛˌksklu ˈsɪvəti əˈgɹimənt/	排他协议	Exclusivity agreements prevent a second approach during negotiation. （排他协议在谈判期间阻止第二个买家接洽。）
2	**non-binding term sheet**	BrE /ˌnɒn ˈbaɪndɪŋ ˈtɜːm ʃi:t/	AmE /ˈnɑn ˈbɑɪndɪŋ ˈtɝm ˈʃit/	无约束力条款清单	Non-binding term sheets become binding if signed twice. （无约束力的条款清单一经双签即产生约束力。）
3	**standstill agreement**	BrE /ˈstændstɪl əˌgri:mənt/	AmE /ˈstæˌndstɪl əˈgɹimənt/	维持现状协议	Standstill agreements freeze contact during a contested process. （在竞价过程中，维持现状协议冻结双方的接触。）

Day 309　November 5

		BrE	AmE		
1	**due diligence report**	BrE /ˌdju: ˈdɪlɪdʒəns rɪˌpɔ:t/	AmE /ˈdu ˈdɪlədʒəns ɹiˈpɔɹt/	尽职调查报告	Due diligence reports state risk in the buyer's language.

					（尽职调查报告用买方的语言陈述风险。）
2	**material adverse effect threshold**	BrE /məˌtɪərɪəl əd ˈvaːz ɪˈfekt ˈθreʃhəʊld/	AmE /məˈtɪɹɪəl æ ˈdvɝs ɪˈfɛkt ˈθɹɛ ˌʃoʊld/	重大不利影响门槛	Material adverse effect thresholds exclude ordinary trading losses.（重大不利影响门槛把正常经营损失排除在外。）
3	**outside date**	BrE /ˌaʊtˈsaɪd deɪt/	AmE /ˈàʊˌtsɑɪd ˈdéɪt/	外部最后日期	Outside dates cap how long a bidder must stay bound.（外部最后日期为要约人设定了必须受约束的最长期限。）

Day 310　November 6

BrE　　AmE

1	**deposit**	BrE /dɪˈpɒzɪt/	AmE /dəˈpɑzɪt/	定金	Deposits are returned with interest when a party walks away.（任一方退出时，定金连同利息一并退还。）
2	**cost reimbursement ceiling**	BrE /kɒst rɪˌɪmbɜːsmənt ˈsiːlɪŋ/	AmE /ˈkɑst ˌɹiɪ ˈmbɝsmənt ˈsilɪŋ/	费用补偿上限	Cost reimbursement ceilings cap what a bidder can recover.（费用补偿上限封顶要约人可收回的金额。）
3	**abort fee**	BrE /əˈbɔːt fiː/	AmE /əˈbɔɹt ˈfi/	交易中止费	Abort fees are the price of regulatory uncertainty.（交易中止费是为监管不确定性付出的代价。）

Day 311　November 7

BrE　　AmE

1	**no-shop provision**	BrE /ˈnəʊ ʃɒp prəˈvɪʒn/	AmE /ˈnoʊ ˈʃɑp pɹəˈvɪʒən/	禁止招揽条款	No-shop provisions stop the target from talking to others.（禁止招揽条款阻止标的与他人接洽。）
2	**matching rights**	BrE /ˈmætʃɪŋ raɪts/	AmE /ˈmætʃɪŋ ˈɹaɪts/	匹配权	Matching rights let an acquirer buy the shares they wanted.

					（匹配权让收购方得以买下其原本想要的股份。）
3	**preference price**	BrE /prɪ'ferəns praɪs/	AmE /'pɹɛfəəns 'pɹɑɪs/	优先价格	Preference prices decide who is paid first in an exit. （优先价格决定了退出时谁先受偿。）

Day 312　November 8

		BrE	AmE		
1	**creeping control**	BrE /ˌkri:pɪŋ kən'trəʊl/	AmE /'kɹipɪŋ kə 'ntɹoʊl/	渐进控制	Creeping control was designed to prevent gradual takeovers. （渐进控制机制正是为阻止逐步收购而设。）
2	**whitewash resolution**	BrE /'waɪtwɒʃ ˌrezə'lu:ʃn/	AmE /'wɑɪˌtwɑʃ ˌɹɛzə'luʃən/	清洗决议	Whitewash resolutions waive mandatory bids for one year. （清洗决议豁免强制要约一年的要求。）
3	**scheme document**	BrE /'ski:m 'dɒkjumənt/	AmE /'skim 'dɑkjəmɛnt/	方案文件	Scheme documents are circulated to every affected shareholder. （方案文件须送交每一位受影响的股东。）

Day 313　November 9

		BrE	AmE		
1	**court meeting**	BrE /'kɔ:t 'mi:tɪŋ/	AmE /'kɔɹt 'mitɪŋ/	法院会议	Court meetings of shareholders are chaired by the judge. （股东法院会议由法官主持。）
2	**capitalisation issue**	BrE /ˌkæpɪtəlaɪ 'zeɪʃn 'ɪʃu:/	AmE /ˌkæpɪtəlɪ 'zéɪʃən 'ɪʃu/	股份资本化发行	Capitalisation issues pay shareholders in new shares. （股份资本化发行以新股向股东支付。）
3	**merger by absorption**	BrE /'mɜ:dʒə(r) baɪ əb'zɔ:pʃn/	AmE /'mədʒə 'baɪ ə'bzɔɹpʃən/	吸收合并	Merger by absorption transfers everything at law. （吸收合并在法律上转移一切。）

Day 314　November 10

		BrE	AmE		
1	**statutory merger**	BrE /stəˈtjuːtri ˈmɜːdʒə(r)/	AmE /ˈstætʃə ˌtɔɹi ˈmɝdʒɚ/	法定合并	Statutory mergers are quicker but harder to unwind.（法定合并更快，但也更难撤销。）
2	**scheme creditor**	BrE /skiːm ˈkredɪtəz/	AmE /ˈskim ˈkɹɛdətɚ/	方案债权人	Scheme creditors are grouped by their economic interests.（方案债权人按其经济利益分组。）
3	**class of creditors**	BrE /klɑːs əv ˈkredɪtəz/	AmE /ˈklæs ˈʌv ˈkɹɛdɪtɚz/	债权人类别	Classes of creditors vote separately on their own interests.（债权人类别就自身利益分别表决。）

Day 315　November 11

		BrE	AmE		
1	**capitalisation of debt**	BrE /ˌkæpɪtəlaɪ ˈzeɪʃn əv det/	AmE /ˌkæpɪtəlɪ ˈzéɪʃən ˈʌv ˈdɛt/	债务资本化	Capitalisation of debt turns repayments into equity.（债务资本化把偿还款项转为股权。）
2	**debt-to-equity swap**	BrE /ˈdet tuː ˈekwəti swɒp/	AmE /ˈdɛt ˈtu ˈɛkwəti ˈswɑp/	债转股	Debt-to-equity swaps align creditors with the recovery.（债转股使债权人与回收前景保持一致。）
3	**debt rescheduling**	BrE /det ˌriː ˈʃedjuːlɪŋ/	AmE /ˈdɛt ɹi ˈskɛdʒulɪŋ/	债务重排	Debt rescheduling buys time without changing the total.（债务重排在不改变总额的前提下换取时间。）

Day 316　November 12

		BrE	AmE		
1	**covenant reset**	BrE /ˈkʌvənənt rɪˈset/	AmE /ˈkʌvənənt ɹiˈsɛt/	契约重设	Covenant resets are negotiated when the borrower is weakest.（契约重设是在借款人最弱势时谈判的。）

2	**amend and extend**	BrE /əˈmend ənd ɪkˈstend/	AmE /əˈmɛnd ənd ɪˈkstɛnd/	修改并延期	Amend and extend transactions are bought at a premium.（修改并延期交易是以溢价购得的。）
3	**consent solicitation**	BrE /kənˈsent səˌlɪsɪˈteɪʃn/	AmE /kəˈnsɛnt səˌlɪsɪˈteɪʃən/	同意征集	Consent solicitations persuade holders without a full proxy.（同意征集无需全面委托即可说服持有人。）

Day 317　November 13

BrE　　AmE

1	**proxy statement**	BrE /ˈprɒksi ˈsteɪtmənt/	AmE /ˈpɑɑksi ˈsteɪtmənt/	委托说明书	Proxy statements explain pay in the year it is awarded.（委托说明书在发放当年就解释薪酬。）
2	**merger consideration**	BrE /ˈmɜːdʒə(r) kənˌsɪdəreɪʃn/	AmE /ˈmədʒə kəˌnsɪdəˈeɪʃən/	合并对价	Merger consideration decides who is paid and when.（合并对价决定了向谁付款、何时付款。）
3	**cash-free debt-free basis**	BrE /ˌkæʃ friː det friː ˈbeɪsɪs/	AmE /ˈkæʃ ˈfɹi ˈdɛt ˈfɹi ˈbéɪsəs/	无现金无负债基准	Cash-free debt-free bases price the business on its own.（无现金无负债基准按业务本身定价。）

Day 318　November 14

BrE　　AmE

1	**share consideration**	BrE /ˈʃeə kənˌsɪdəreɪʃn/	AmE /ˈʃɛɹ kəˌnsɪdəˈeɪʃən/	股权对价	Share consideration keeps the seller invested afterwards.（股权对价使卖方在交割后继续持股。）
2	**contingent value right**	BrE /kənˈtɪndʒənt ˈvælјuː raɪt/	AmE /kəˈntɪndʒənt ˈvælju ˈɹɑɪt/	或有价值权	Contingent value rights pay only if targets are hit.（或有价值权仅在目标达成时才支付。）
3	**valuation adjustment**	BrE /ˌvælјuˈeɪʃn əˈdʒʌstmənt	AmE /vælјuˈéɪʃən əˈdʒʌstmənt ˈmɛkə	估值调整	Valuation adjustment mechanisms settle price

	mechanism	ˈmekənɪzəm/	ˌnɪzəm/	机制	disputes after closing.（估值调整机制在交割后解决价格争议。）

Day 319 November 15

BrE AmE

1	**escrow account**	BrE /ˈeskrəʊ əˌkaʊnt/	AmE /ɛˈskɹoʊ əˈkàʊnt/	托管账户	Escrow accounts hold claims money until the dispute is done.（托管账户在争议解决前保管索赔款项。）
2	**holdback**	BrE /ˈhəʊldbæk/	AmE /ˈhoʊldbæk/	预留款	Holdbacks protect against warranties that surface later.（预留款用于防范日后浮现的保证瑕疵。）
3	**indemnity escrow**	BrE /ɪnˈdemnəti ˈeskrəʊ/	AmE /ˌɪˈndɛmnəti ɛˈskɹoʊ/	赔偿托管	Indemnity escrow is released on a schedule, not on a date.（赔偿托管按进度而非按日期释放。）

Day 320 November 16

BrE AmE

1	**warranty and indemnity insurance**	BrE /ˌwɒrənti ənd ɪnˈdemnəti ɪnˈʃʊərəns/	AmE /ˈwɔɹənti ənd ˌɪˈndɛmnəti ˌɪˈnʃʊɹəns/	保证与赔偿保险	Warranty and indemnity insurance prices the risk of being wrong.（保证与赔偿保险为“自己判断错”的风险定价。）
2	**title insurance**	BrE /ˈtaɪtl ɪnˌʃʊərəns/	AmE /ˈtɑɪtəl ˌɪˈnʃʊɹəns/	产权保险	Title insurance covers gaps that searches cannot close.（产权保险承保检索无法弥补的缺口。）
3	**representation and warranty insurance**	BrE /ˌreprɪzenˈteɪʃn ənd ˈwɒrənti ɪnˌʃʊərəns/	AmE /ˌɹɛpɹəzɛˈntéɪʃən ənd ˈwɔɹənti ˌɪˈnʃʊɹəns/	陈述与保证保险	Representation and warranty insurance limits recourse to the seller.（陈述与保证保险把追索限于卖方。）

Day 321 November 17

BrE AmE

1	**baskets**	BrE /ˈbɑːskɪts/	AmE /ˈbæskəts/	免赔额	Baskets define how much loss must accrue before claims apply. （免赔额界定损失累积到多少才触发索赔。）
2	**caps and deductibles**	BrE /kæps ənd ˈdedʌktəblz/	AmE /ˈkæps ənd dɪˈdʌktəbəlz/	上限与免赔额	Caps and deductibles are what purchasers actually negotiate. （上限与免赔额才是买方真正会谈判的部分。）
3	**survival period**	BrE /səˈvaɪvl ˌpɪəriəd/	AmE /səˈvaɪvəl ˈpɪriəd/	存续期	Survival periods decide how late a claim may arrive. （存续期决定索赔最晚可以何时提出。）

Day 322　November 18

BrE　　AmE

1	**claims timetable**	BrE /ˈkleɪmz ˈtaɪmteɪbl/	AmE /ˈkléɪmz ˈtaɪˌmtéɪbəl/	索赔时间表	Claims timetables decide which late claims still survive. （索赔时间表决定哪些迟延索赔仍可成立。）
2	**disclosure schedule**	BrE /dɪsˈkləʊʒə(r) ˈʃedjuːl/	AmE /dɪˈskloʊʒɚ ˈskɛdʒʊl/	披露附表	Disclosure schedules are as important as the agreement. （披露附表的重要程度不亚于协议本身。）
3	**disclosure bundle**	BrE /dɪsˈkləʊʒə(r) ˈbʌndl/	AmE /dɪˈskloʊʒɚ ˈbʌndəl/	披露资料册	Disclosure bundles are indexed so that schedules can be found. （披露资料册会被编索引，便于查阅附表。）

Day 323　November 19

BrE　　AmE

1	**bring-down**	BrE /ˈbrɪŋ daʊn/	AmE /ˈbɹɪŋ ˈdàʊn/	交割日确认	Bring-down confirms warranties still apply at completion. （交割日确认保证在交割时依然有效。）
2	**completion accounts mechanism**	BrE /kəmˈpliːʃn əˈkaʊnts ˈmekənɪzəm/	AmE /kəˈmpliʃən əˈkàʊnts ˈmɛkəˌnɪzəm/	交割账目机制	Completion accounts mechanisms settle the price after closing.

					（交割账目机制在交割后确定价格。）
3	**locked box mechanism**	BrE /lɒkt bɒks 'mekənɪzəm/	AmE /'lɑkt 'bɑks 'mɛkəˌnɪzəm/	锁箱机制	Locked box mechanisms move cash before the price is agreed. （锁箱机制在价格谈定之前就已转移资金。）

Day 324　November 20

BrE　　AmE

1	**leakage**	BrE /'liːkɪdʒ/	AmE /'likədʒ/	漏损	Leakage is the loss between signing and closing. （漏损是签约至交割之间的损失。）
2	**completion accounts statement**	BrE /kəm'pliːʃn ə 'kaʊnts 'steɪtmənt/	AmE /kə'mpliʃən ə 'kàʊnts 'stéɪtmənt/	交割账目表	Completion accounts statements are prepared by the seller. （交割账目表由卖方编制。）
3	**dispute mechanism**	BrE /dɪ'spjuːt 'mekənɪzəm/	AmE /dɪ'spjut 'mɛkəˌnɪzəm/	争议解决机制	Dispute mechanisms appoint an accountant, not a judge. （争议机制指定的是会计师，而非法官。）

Day 325　November 21

BrE　　AmE

1	**determination accountant**	BrE /dɪˌtɜːmɪ 'neɪʃn ə 'kaʊntənt/	AmE /dɪˌtɜmə 'néɪʃən ə 'kàʊntənt/	裁定会计师	Determination accountants decide price disputes under agreed policies. （裁定会计师按约定政策决定价格争议。）
2	**price adjustment**	BrE /'praɪs ə 'dʒʌstmənt/	AmE /'pɹɑɪs ə 'dʒʌstmənt/	价格调整	Price adjustments are calculated by agreed accounting policies. （价格调整依约定的会计政策计算。）
3	**pre-completion accounts**	BrE /ˌpriː kəm 'pliːʃn ə	AmE /'pɹi kə 'mpliʃən ə	交割前账	Pre-completion accounts become the baseline for

		'kaʊnts/	'kàʊnts/	目	everything. （交割前账目成为其后一切的基准。）

Day 326 November 22

		BrE	AmE		
1	**effective time of transfer**	BrE /ɪ'fektɪv taɪm əv 'trænsfɜː(r)/	AmE /ɪ'fɛktɪv 'tɑɪm 'ʌv tɹæ 'nsfɝ/	转移生效时间	Effective times of transfer decide who owns the profit. （转移生效时间决定了利润归谁。）
2	**interim accounts**	BrE /'ɪntərɪm ə 'kaʊnts/	AmE /'ɪntəəm ə 'kàʊnts/	期间账目	Interim accounts determine dividends payable between completion and closing. （期间账目决定交割与关闭之间应付的股利。）
3	**dividend entitlement date**	BrE /dɪ'vɪdend ɪn 'taɪtlmənt deɪt/	AmE /'dɪvɪˌdɛnd ɛ 'ntɑɪtəlmənt 'déɪt/	股利权益日	Dividend entitlement dates decide who is paid first. （股利权益日决定了谁先获得支付。）

Day 327 November 23

		BrE	AmE		
1	**completion payment**	BrE /kəm'pliːʃn 'peɪmənt/	AmE /kə'mpliʃən 'péɪmənt/	交割付款	Completion payments are made at completion, not on signing. （交割付款在交割时支付，而非签约时。）
2	**purchase price adjustment**	BrE /'pɜːtʃəs praɪs ə 'dʒʌstmənt/	AmE /'pɝtʃəs 'pɹɑɪs ə 'dʒʌstmənt/	购买价格调整	Purchase price adjustments can move the price by a third. （购买价格调整可使价格变动三分之一。）
3	**working capital adjustment**	BrE /'wɜːkɪŋ 'kæpɪtl ə 'dʒʌstmənt/	AmE /'wɝkɪŋ 'kæpətəl ə 'dʒʌstmənt/	营运资本调整	Working capital adjustments decide what the buyer effectively pays for cash. （营运资本调整决定买方实际为现金支付了多少。）

Day 328　November 24

		BrE	AmE		
1	**target working capital**	BrE /ˈtɑːgɪt ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl/	AmE /ˈtɑɹgət ˈwɜkɪŋ ˈkæpətəl/	目标营运资本	Target working capital is a number both sides model separately.（目标营运资本是双方各自建模得出的数字。）
2	**normalised working capital**	BrE /ˌnɔːməlaɪzd ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl/	AmE /ˈnɔɹməˌlɑɪzd ˈwɜkɪŋ ˈkæpətəl/	正常化营运资本	Normalised working capital removes one-off distortions.（正常化营运资本剔除了偶发性的扭曲。）
3	**seasonality**	BrE /ˌsiːzə ˈnæləti/	AmE /ˈsizəˌnælɪti/	季节性	Seasonality makes a single balance sheet misleading.（季节性使单一时点的资产负债表具有误导性。）

Day 329　November 25

		BrE	AmE		
1	**month-end convention**	BrE /ˈmʌnθ end kənˈvenʃn/	AmE /ˈmʌnθ ˈɛnd kəˈnvɛnʃən/	月末惯例	Month-end conventions decide which side owns a stray transaction.（月末惯例决定一笔游离交易归哪一方。）
2	**service separation plan**	BrE /ˈsɜːvɪs ˌsepəˈreɪʃn plæn/	AmE /ˈsɜvəs ˌsɛpəˈéɪʃən ˈplæn/	服务分离计划	Service separation plans explain how systems stop talking.（服务分离计划说明各系统如何停止互联。）
3	**service level agreement**	BrE /ˈsɜːvɪs levl əˌgriːmənt/	AmE /ˈsɜvəs ˈlɛvəl əˈgɹimənt/	服务水平协议	Service level agreements turn goodwill into measurable commitments.（服务水平协议把善意转化为可衡量的承诺。）

Day 330　November 26

		BrE	AmE		
1	**reverse termination fee**	BrE /rɪˈvɜːs təˌmɪˈneɪʃn fiː/	AmE /ɹɪˈvɜs təməˈnéɪʃən ˈfi/	反向终止费	Reverse termination fees protect the buyer from seller default.

					（反向终止费保护买方免受卖方违约之害。）
2	**financing commitment**	BrE /ˈfaɪnənsɪŋ kəˈmɪtmənt/	AmE /fəˈnænsɪŋ kəˈmɪtmənt/	融资承诺	Financing commitments are conditional until conditions are met. （融资承诺在条件满足前一直是附条件的。）
3	**certain funds**	BrE /ˈsɜːtn fʌndz/	AmE /ˈsɝtən ˈfʌndz/	确定资金	Certain funds means committed money, not hoped-for money. （确定资金指已承诺的资金，而非指望得到的钱。）

Day 331　November 27

		BrE	AmE		
1	**equity commitment letter**	BrE /ˈekwəti kəˈmɪtmənt ˈletə(r)/	AmE /ˈɛkwəti kəˈmɪtmənt ˈlɛtɚ/	股权承诺函	Equity commitment letters can be enforced once signed. （股权承诺函一经签署即可强制执行。）
2	**funds certainty**	BrE /fʌndz ˈsɜːtnti/	AmE /ˈfʌndz ˈsɝtənti/	资金确定性	Funds certainty decides how long a buyer can stay confident. （资金确定性决定了买方的信心能维持多久。）
3	**sources and uses**	BrE /ˈsɔːsəz ənd ˈjuːz/	AmE /ˈsɔɹsəz ənd ˈjusəz/	资金来源与用途	Sources and uses must balance to the last unit of currency. （资金来源与用途必须精确到货币最小单位地平衡。）

Day 332　November 28

		BrE	AmE		
1	**debt financing**	BrE /ˈdet ˌfaɪnənsɪŋ/	AmE /ˈdɛt fəˈnænsɪŋ/	债务融资	Debt financing increases returns and fixed obligations. （债务融资提高了回报，也提高了固定负担。）
2	**equity financing**	BrE /ˈekwəti ˌfaɪnənsɪŋ/	AmE /ˈɛkwəti fəˈnænsɪŋ/	股权融资	Equity financing dilutes ownership but carries no repayment. （股权融资稀释股权，但无须偿还。）

3	**mezzanine finance**	BrE /ˈmezəniːn ˈfaɪnəns/	AmE /ˈmɛzəˌnin fəˈnæns/	夹层融资	Mezzanine finance sits between debt and equity in risk. （夹层融资的风险介于债务与股权之间。）

Day 333 November 29

BrE AmE

1	**senior debt**	BrE /ˈsiːniər det/	AmE /ˈsinjɚ ˈdɛt/	优先债务	Senior debt is repaid before anything subordinated. （优先债务先于任何次级安排获得清偿。）
2	**subordinated debt**	BrE /səˈbɔːdɪneɪtɪd det/	AmE /səˈbɔɹdəˌneɪtɪd ˈdɛt/	次级债务	Subordinated debt waits for senior lenders to be paid. （次级债务须等待优先贷款人受偿。）
3	**security package**	BrE /sɪˈkjʊərətiˌpækɪdʒ/	AmE /sɪˈkjʊɹətiˈpækədʒ/	担保组合	Security packages are negotiated before the interest rate is. （担保组合是在利率谈定之前谈定的。）

Day 334 November 30

BrE AmE

1	**security agent**	BrE /sɪˈkjʊərətiˈeɪdʒənt/	AmE /sɪˈkjʊɹətiˈéɪdʒənt/	担保代理人	Security agents hold collateral for all lenders equally. （担保代理人代表全体贷款人平等持有担保物。）
2	**intercreditor agreement**	BrE /ˌɪntəkrɪˈdɪtə(r) əˌgriːmənt/	AmE /ˌɪntəkɹɪˈdɪtɚ əˈgɹimənt/	债权人间协议	Intercreditor agreements rank lenders against each other. （债权人间协议在贷款人之间确定受偿顺位。）
3	**negative pledge**	BrE /ˈnegətɪv pledʒ/	AmE /ˈnɛgətɪv ˈplɛdʒ/	消极担保	Negative pledges prevent security being granted elsewhere. （消极担保防止在别处设立担保物权。）

Month 12 • December

年度主题：法律谈判、诉讼策略与高阶表达（Negotiation, Strategy & Advocacy）

Negotiation, Strategy & Advocacy

Day 335 – Day 365 ｜ 31 天 ｜ 93 词

模块一 • 每日单词

Day 335　December 1

		BrE	AmE		
1	**negotiation**	BrE /nɪˌgəʊʃiˈeɪʃn/	AmE /nɪˌgoʊʃiˈéɪʃən/	谈判	Negotiation is deciding what matters before the room fills up. （谈判是在会议室坐满之前就决定什么才重要。）
2	**position**	BrE /pəˈzɪʃn/	AmE /pəˈzɪʃən/	立场	Positions are stated plainly and then defended quietly. （立场先平实提出，然后静静捍卫。）
3	**interest**	BrE /ˈɪntrəst/	AmE /ˈɪntɹəst/	利益	Interests sit underneath positions and rarely change. （利益藏在立场之下，且很少改变。）

Day 336　December 2

		BrE	AmE		
1	**anchor**	BrE /ˈæŋkə(r)/	AmE /ˈæŋkɚ/	锚定	Anchors move the whole range of what looks acceptable. （锚定会改变整个可接受区间的位置。）
2	**late-breaking demand**	BrE /ˌleɪt ˈbreɪkɪŋ dɪˈmɑːnd/	AmE /ˈléɪt ˈbɹéɪkɪŋ dɪˈmænd/	最后关头新增要求	Late-breaking demands reopen points everyone had closed. （最后关头的新增要求，会重开所有人已结束的议题。）
3	**reciprocal concession**	BrE /rɪˌsɪprəklkənˈsepʃn/	AmE /ɹɪˈsɪpɹəkəl kəˈnsɛʃən/	对等让步	Reciprocal concessions shrink the gap faster than holding firm. （对等让步比坚持己见更快缩小差距。）

Day 337　December 3

		BrE	AmE		
1	**package deal**	BrE /ˈpækɪdʒ diːl/	AmE /ˈpækədʒ ˈdil/	一揽子交易	Package deals are priced together and claimed separately. （一揽子交易合并定价、分别主张。）
2	**concession pattern**	BrE /kənˈsepʃn ˈpætn/	AmE /kəˈnsɛʃən ˈpætən/	让步模式	Concession patterns reveal which side wants the deal more. （让步模式会暴露哪一方更希望成交。）
3	**reciprocity**	BrE /ˌresɪ ˈprɒsəti/	AmE /ˌɹɛsɪ ˈpɹɑsɪti/	对等性	Reciprocity is the engine of every long negotiation. （对等性是每一场长期谈判的引擎。）

Day 338　December 4

		BrE	AmE		
1	**BATNA**	BrE /ˈbætnə/	AmE /ˈbætnə/	最佳替代方案	BATNAs decide who can walk away without an argument. （最佳替代方案决定了谁能不争吵地转身离开。）
2	**reservation price**	BrE /ˌrezəveɪʃn ˈpraɪs/	AmE /ˌɹɛzɚ ˈvéɪʃən ˈpɹɑɪs/	保留价格	Reservation prices are never disclosed, even politely. （保留价格绝不会被透露，即便礼貌地提及。）
3	**walk-away point**	BrE /ˈwɔːk əweɪ ˈpɔɪnt/	AmE /ˈwɔk əˈwéɪ ˈpɔɪnt/	离场底线	Walk-away points are written down before pressure arrives. （离场底线在压力到来之前就已写下。）

Day 339　December 5

		BrE	AmE		
1	**negotiating mandate**	BrE /nɪ ˈgəʊʃieɪtɪŋ ˈmændeɪt/	AmE /nɪˈgoʊʃi ˌéɪtɪŋ ˈmæˌndéɪt/	谈判授权	Negotiating mandates decide what can be agreed on the spot. （谈判授权决定哪些内容可以当场敲定。）
2	**fallback**	BrE /ˈfɔːlbæk/	AmE /ˈfɔˌlbæk/	退让方案	Fallbacks are agreed in principle so they can be used quickly.

					（退让方案在原则上先行议定，以便迅速启用。）
3	**credibility**	BrE /ˌkredə ˈbɪlətɪ/	AmE /ˌkɹɛdə ˈbɪlɪti/	可信度	Credibility is the only currency that cannot be borrowed.（可信度是唯一无法借来的货币。）

Day 340　December 6

		BrE	AmE		
1	**good faith**	BrE /ˌgʊd ˈfeɪθ/	AmE /ˈgʊd ˈféɪθ/	诚信	Good faith narrows what tactics remain acceptable.（诚信缩小了可接受的策略范围。）
2	**principled negotiation**	BrE /ˈprɪnsəpld nɪˌgəʊʃiˈeɪʃn/	AmE /ˈpɹɪnsəpəld nɪˌgoʊʃiˈéɪʃən/	原则式谈判	Principled negotiation separates people from problems.（原则式谈判把人从问题中分离出来。）
3	**integrative negotiation**	BrE /ˈɪntɪgreɪtɪv nɪˌgəʊʃiˈeɪʃn/	AmE /ˈɪntɪgɹeɪtɪv nɪˌgoʊʃiˈéɪʃən/	整合式谈判	Integrative negotiation expands the pie before splitting it.（整合式谈判先做大蛋糕，再分。）

Day 341　December 7

		BrE	AmE		
1	**distributive negotiation**	BrE /dɪ ˈstrɪbjuːtɪv nɪˌgəʊʃiˈeɪʃn/	AmE /dɪ ˈstɹɪbjutɪv nɪˌgoʊʃiˈéɪʃən/	分配式谈判	Distributive negotiation treats the pie as already fixed.（分配式谈判把蛋糕视为已经固定。）
2	**objective criteria**	BrE /əbˈdʒektɪv kraɪˈtɪəriə/	AmE /əˈbdʒɛktɪv kɹɑɪˈtɪɹiə/	客观标准	Objective criteria settle disputes without extra bargaining.（客观标准无需额外谈判即可解决分歧。）
3	**interests versus positions**	BrE /ˈɪntrəsts ˈɜːsəs pəˈzɪʃnz/	AmE /ˈɪntɹəsts ˈvɜsəs pəˈzɪʃənz/	利益与立场	Interests versus positions is the most useful distinction in negotiation.

					（利益与立场之别是谈判中最有用的区分。）

Day 342　December 8

		BrE	AmE		
1	**value creation in negotiation**	BrE /ˌvælju: kri ˈeɪʃn ɪn nɪˌgəʊʃi ˈeɪʃn/	AmE /ˈvælju kɹi ˈéɪʃən ɪn nɪˌgoʊʃi ˈéɪʃən/	谈判中的价值创造	Value creation in negotiation only helps if both sides notice it. （谈判中的价值创造，只有双方都察觉时才有效。）
2	**information asymmetry**	BrE /ˌɪnfəmeɪʃn ˌeɪsiˈmeɪtri/	AmE /ˌɪnfəˈméɪʃən ˌéɪˈsɪmətɹi/	信息不对称	Information asymmetry is why the first offer is so revealing. （信息不对称正是第一个报价如此泄露底牌的原因。）
3	**first offer**	BrE /fɜ:st ˈɒfə(r)/	AmE /ˈfɝst ˈɔfɚ/	首次报价	First offers anchor everything that follows them. （首次报价为其后的一切设定锚点。）

Day 343　December 9

		BrE	AmE		
1	**late final offer**	BrE /leɪt ˈfaɪnl ˈɒfə(r)/	AmE /ˈléɪt ˈfɑɪnəl ˈɔfɚ/	临门最终报价	Late final offers are read as desperation more often than strength. （临门最终报价更多被视为孤注一掷而非强硬。）
2	**deadlock**	BrE /ˈdedlɒk/	AmE /ˈdɛˌdlɑk/	僵局	Deadlocks are broken by changing the people, not the issues. （打破僵局的办法是换人，而不是换议题。）
3	**impasse**	BrE /ɪmˈpæs/	AmE /ˌɪˈmpæs/	僵局；僵持	Impasses are usually authority problems rather than analytical ones. （僵持通常是授权问题，而非分析问题。）

Day 344　December 10

		BrE	AmE		
1	**without prejudice reference**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs ˈrefrəns/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs ˈɹɛfɹəns/	不损害权利引用	Without prejudice references in emails decide who can sue.（邮件中不损害权利的引用，决定了谁可以起诉。）
2	**privilege in negotiation**	BrE /ˈprɪvəlɪdʒ ɪn nɪˌgəʊʃiˈeɪʃn/	AmE /ˈpɹɪvɪlədʒ ɪn nɪˌgoʊʃiˈéɪʃən/	谈判中的特权	Privilege in negotiation is lost the moment the contract is signed.（谈判中的特权在合同签署的那一刻即告丧失。）
3	**offer sheet**	BrE /ˈɒfə(r) ʃiːt/	AmE /ˈɔfə ˈʃit/	要约清单	Offer sheets list who pays what before anyone negotiates.（要约清单在谈判开始前就列明谁付什么。）

Day 345　December 11

		BrE	AmE		
1	**settlement authority**	BrE /ˈsetlmənt ɔːˌθɒrəti/	AmE /ˈsɛtəlmənt əˈθɔɹəti/	和解授权	Settlement authority must be documented before the call ends.（和解授权须在通话结束前记录在案。）
2	**authority to settle**	BrE /ɔːˈθɒrəti tuː ˈsetl/	AmE /əˈθɔɹəti ˈtu ˈsɛtəl/	和解权限	Authority to settle is limited by amount and by timing.（和解权限在金额与时间上都受限制。）
3	**litigation strategy**	BrE /lɪˈtɪgeɪʃn ˈstrætədʒi/	AmE /ˌlɪtəˈgéɪʃən ˈstɹætədʒi/	诉讼策略	Litigation strategy is decided before the first filing.（诉讼策略在第一次提交文件之前就已决定。）

Day 346　December 12

		BrE	AmE		
1	**merits**	BrE /ˈmerɪts/	AmE /ˈmɛɹəts/	实体问题	Merits decide cases; procedure decides how

					long they take. （实体问题决定胜负，程序决定耗时。）
2	**forum**	BrE /ˈfɔːrəm/	AmE /ˈfɔɹəm/	管辖地	Forum is chosen deliberately and reviewed constantly. （管辖地被有意选定，并被持续复查。）
3	**pre-action protocol compliance**	BrE /ˌpriː ˈækʃn ˈprəʊtəkɒl kəm ˈplaɪəns/	AmE /ˈpɹi ˈækʃən ˈpɹoʊtəˌkɑl kə ˈmplaɪəns/	诉前指引协议的遵守	Pre-action protocol compliance is judged strictly by the court. （诉前指引协议的遵守情况被法院严格审视。）

Day 347　December 13

BrE　　AmE

1	**costs strategy**	BrE /kɒsts ˈstrætədʒi/	AmE /ˈkɑsts ˈstɹætədʒi/	费用策略	Costs strategy is where most cases are actually won. （费用策略才是多数案件真正取胜之处。）
2	**judgment offer deadline**	BrE /ˈdʒʌdʒmənt ˈɒfə(r) ˈdedlaɪn/	AmE /ˈdʒʌdʒmənt ˈɔfə ˈdɛˌdlaɪn/	判决要约期限	Judgment offer deadlines expire without extension of notice. （判决要约期限届满，不另行通知即告失效。）
3	**default strategy**	BrE /dɪˈfɔːlt ˈstrætədʒi/	AmE /dɪˈfɔlt ˈstɹætədʒi/	缺席策略	Default strategy assumes the other side will not turn up. （缺席策略假定对方不会出庭。）

Day 348　December 14

BrE　　AmE

1	**evidence-led approach**	BrE /ˈevɪdəns led əˈprəʊtʃ/	AmE /ˈɛvədəns ˈlɛd əˈpɹoʊtʃ/	以证据为导向	Evidence-led approaches avoid argument that facts cannot support. （以证据为导向能避免事实无法支撑的争论。）
2	**document-led strategy**	BrE /ˈdɒkjumənt led ˈstrætədʒi/	AmE /ˈdɑkjəmɛnt ˈlɛd ˈstɹætədʒi/	以文件为	Document-led strategies win because they cannot be

				导向	argued with. （以文件为导向之所以能赢，是因为无法与之争辩。）
3	**key witness**	BrE /ˈkiː ˈwɪtnəs/	AmE /ˈki ˈwɪtnəs/	关键证人	Key witnesses are prepared more carefully than counsel. （关键证人的准备比律师更充分。）

Day 349　December 15

BrE　　AmE

1	**witness statement drafting**	BrE /ˈwɪtnəs ˈsteɪtmənt ˈdrɑːftɪŋ/	AmE /ˈwɪtnəs ˈsteɪtmənt ˈdɹæftɪŋ/	证人陈述起草	Witness statement drafting decides what facts the court will hear. （证人陈述的起草决定了法庭将听到哪些事实。）
2	**chronology**	BrE /krəˈnɒlədʒi/	AmE /kɹəˈnɑlədʒi/	时间顺序表	Chronologies persuade judges more than argument ever does. （时间顺序表说服法官的程度，超过任何辩论。）
3	**skeleton**	BrE /ˈskelɪtn/	AmE /ˈskɛlətən/	书面提纲	Skeletons are read first, often the only thing read twice. （书面提纲会被先读，常常也是唯一被读两遍的材料。）

Day 350　December 16

BrE　　AmE

1	**opening address**	BrE /ˈəʊpənɪŋ əˌdres/	AmE /ˈoʊpənɪŋ ˈæˌdɹɛs/	开庭陈述	Opening addresses should tell the judge what the evidence proves. （开庭陈述应当告诉法官证据证明了什么。）
2	**submissions**	BrE /səbˈmɪʃnz/	AmE /səˈbmɪʃənz/	书面意见	Submissions win when they quote the evidence page by page. （书面意见在逐页引用证据时才能取胜。）
3	**oral argument**	BrE /ˈɔːrəl ˈɑːgjumənt/	AmE /ˈɔɹəl ˈɑɹgjəmənt/	口头辩论	Oral argument is limited by time and rewarded by clarity. （口头辩论受时间限制，却因清晰而获得回报。）

Day 351 December 17

		BrE	AmE		
1	**answer to the judge**	BrE /ˌɑːnsə tuː ðə ˈdʒʌdʒ/	AmE /ˈænsɚ ˈtu ðə ˈdʒʌdʒ/	对法官的答复	Answering the judge directly is rarer than it should be. （直接回答法官，比应有的更少见。）
2	**objection**	BrE /əbˈdʒekʃn/	AmE /əˈbdʒɛkʃən/	异议	Objections must be clear, timely and specific. （异议必须清晰、及时且具体。）
3	**overruling**	BrE /ˌəʊvəˈruːlɪŋ/	AmE /ˈoʊvɚˌɹulɪŋ/	驳回异议	Overruling an objection mid-trial changes the ground under counsel. （在审判中驳回异议，会抽掉律师脚下的地面。）

Day 352 December 18

		BrE	AmE		
1	**sustained**	BrE /səˈsteɪnd/	AmE /səˈstéɪnd/	异议成立	Sustained objections protect the record from later challenge. （成立的异议可防止日后对庭审记录的质疑。）
2	**protected privilege**	BrE /prəˈtektɪd ˈprɪvəlɪdʒ/	AmE /pɹəˈtɛktɪd ˈpɹɪvɪlədʒ/	受保护特权	Protected privilege is asserted before the document is produced. （受保护特权在文件出示之前即须主张。）
3	**privilege waiver letter**	BrE /ˈprɪvəlɪdʒ ˈweɪvə(r) ˈletə(r)/	AmE /ˈpɹɪvɪlədʒ ˈwéɪvɚ ˈlɛtə/	特权弃权函	Privilege waiver letters are signed to avoid a costly dispute. （特权弃权函的签署，是为了避免昂贵的争议。）

Day 353 December 19

		BrE	AmE		
1	**without prejudice negotiation**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs nɪˌgəʊʃiˈeɪʃn/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs nɪˌgoʊʃiˈéɪʃən/	不损害权	Without prejudice negotiation saves the relationship and the

				利的谈判	money.（不损害权利的谈判既保住关系，也保住费用。）
2	**mediation statement**	BrE /ˌmiːdi'eɪʃn 'steɪtmənt/	AmE /ˌmidi'éɪʃən 'stéɪtmənt/	调解陈述	Mediation statements explain the interest behind the position.（调解陈述解释立场背后的利益。）
3	**without prejudice conciliation**	BrE /wɪðaʊt 'prɪʊdʒəs ˌkɒnsɪli'eɪʃn/	AmE /wɪ'θàʊt 'pɹɛdʒədɪs kə ˌnsɪli'éɪʃən/	不损害权利的协调	Without prejudice conciliation keeps evidence out of the trial.（不损害权利的协调使证据不进入审判。）

Day 354　December 20

BrE　　AmE

1	**arbitration strategy**	BrE /ˌɑːbɪ'treɪʃn 'strætədʒi/	AmE /ˌɑɹbɪ 'tɹéɪʃən 'stɹætədʒi/	仲裁策略	Arbitration strategy is set by the seat and the rules.（仲裁策略由仲裁地与规则决定。）
2	**tribunal directions**	BrE /traɪ'bjuːnl də'rekʃnz/	AmE /tɹə'bjunəl də'ɛkʃənz/	仲裁庭指引	Tribunal directions set page limits and deadlines together.（仲裁庭指引同时设定页数限制与期限。）
3	**expert instruction**	BrE /'ekspɜːt ɪn 'strʌkʃn/	AmE /'ɛkspət ˌɪ 'nstɹʌkʃən/	专家指示书	Expert instructions must define the question, not the answer.（专家指示书必须界定问题，而非答案。）

Day 355　December 21

BrE　　AmE

1	**joint expert report**	BrE /ˌdʒɔɪnt 'ekspɜːt rɪˌpɔːt/	AmE /'dʒɔɪnt 'ɛkspət ɹi'pɔɹt/	共同专家报告	Joint expert reports remove the fight over methodology.（共同专家报告消除了围绕方法论的争执。）
2	**single expert**	BrE /'sɪŋgl 'ekspɜːt/	AmE /'sɪŋgəl 'ɛkspət/	单一专家	Single expert instructions take longest and settle most.

					（单一专家的指示书耗时最长，却解决最多问题。）
3	**settlement figure justification**	BrE /ˈsetlmənt ˈfɪgə(r) ˌdʒʌstɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˈsɛtəlmənt ˈfɪgjə ˌdʒʌstəfəˈkéɪʃən/	和解金额论证	Settlement figure justification must survive financial due diligence.（和解金额的论证必须能经受财务尽职调查。）

Day 356　December 22

		BrE	AmE		
1	**calculation of damages**	BrE /ˌkælkjəˈleɪʃn əv ˈdæmɪdʒɪz/	AmE /ˌkælkjəˈléɪʃən ˈʌv ˈdæmədʒəz/	损害赔偿计算	Calculation of damages is where credibility is won or lost.（损害赔偿的计算是可信度赢得或失去的地方。）
2	**quantification**	BrE /ˌkwɒntɪfɪˈkeɪʃn/	AmE /ˌkwɑntɪfəˈkéɪʃən/	量化	Quantification survives only if the assumptions are stated.（量化唯有在假设被写明时才站得住。）
3	**future loss**	BrE /ˈfjuːtʃə(r) lɒs/	AmE /ˈfjutʃəˈlɔs/	未来损失	Future loss is discounted, and defendants always dispute the rate.（未来损失需折现，被告总是对折现率提出异议。）

Day 357　December 23

		BrE	AmE		
1	**discount rate dispute**	BrE /ˈdɪskaʊnt reɪt dɪˌspjuːt/	AmE /dɪˈskàʊnt ˈɹéɪt dɪˈspjut/	折现率争议	Discount rate disputes often settle at a court-accepted figure.（折现率争议最终常落在法院认可的数值上。）
2	**mitigation**	BrE /ˌmɪtɪˈgeɪʃn/	AmE /ˌmɪtɪˈgéɪʃən/	减损	Mitigation is argued against the party who failed to try.（减损主张针对的是那些没有尝试减损的一方。）
3	**causation**	BrE /kɔːˈzeɪʃn/	AmE /ˌkɔˈzéɪʃən/	因果关系	Causation is proved by expert evidence, not by chronology.（因果关系由专家证据证明，而非由时间顺序证明。）

Day 358　December 24

		BrE	AmE		
1	**loss of chance**	BrE /lɒs əv ˈtʃɑːns/	AmE /ˈlɔs ˈʌv ˈtʃæns/	机会丧失	Loss of chance claims are reduced by the court by definition.（机会丧失索赔按定义会被法院酌减。）
2	**declaration**	BrE /ˌdeklə ˈreɪʃn/	AmE /ˌdɛklə ˈéɪʃən/	证据陈述	Declarations are drafted by the party relying on them.（证据陈述由依赖它的一方起草。）
3	**witness of experience**	BrE /ˈwɪtnəs əv ɪkˈspɪəriəns/	AmE /ˈwɪtnəs ˈʌv ɪˈkspɪɹiəns/	经验证人	Witnesses of experience speak about what usually happens.（经验证人就“通常会发生什么”作证。）

Day 359　December 25

		BrE	AmE		
1	**expert opinion exchange**	BrE /ˈekspɜːt əˌpɪnjən ɪks ˈtʃeɪndʒ/	AmE /ˈɛkspɚt əˈpɪnjən ɪˈkstʃéɪndʒ/	专家意见交换	Expert opinion exchange narrows the issues before the hearing.（专家意见交换在听证前缩小了争点范围。）
2	**duty of disclosure**	BrE /ˈdjuːti əv dɪsˈkləʊʒə(r)/	AmE /ˈduti ˈʌv dɪ ˈskloʊʒə/	披露义务	Duty of disclosure begins when litigation becomes foreseeable.（披露义务在诉讼变得可预见时开始。）
3	**litigation risk assessment**	BrE /lɪˈtɪgeɪʃn rɪsk əˌsesmənt/	AmE /ˌlɪtəˈgéɪʃən ˈɹɪsk əˈsɛsmənt/	诉讼风险评估	Litigation risk assessment decides whether to settle early.（诉讼风险评估决定是否尽早和解。）

Day 360　December 26

		BrE	AmE		
1	**admission**	BrE /ədˈmɪʃn/	AmE /æˈdmɪʃən/	承认	Admissions made in negotiation are almost

					always inadmissible. （在谈判中作出的承认，几乎总是不可被采纳。）
2	**without prejudice timing**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs ˈtaɪmɪŋ/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs ˈtaɪmɪŋ/	不损害权利的时点	Without prejudice timing is decided before the exchange starts. （不损害权利的时点在交换开始之前就已确定。）
3	**compromise**	BrE /ˈkɒmprəmaɪz/	AmE /ˈkɑmpɹəˌmaɪz/	妥协	Compromise is only sensible when both sides can explain it. （只有双方都能解释其理由时，妥协才是明智的。）

Day 361　December 27

BrE　　AmE

1	**without prejudice settlement**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs ˈsetlmənt/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs ˈsɛtəlmənt/	不损害权利的和解	Without prejudice settlements keep the dispute from returning. （不损害权利的和解使争议不再回头。）
2	**consent judgment**	BrE /kənˈsent ˈdʒʌdʒmənt/	AmE /kəˈnsɛnt ˈdʒʌdʒmənt/	合意判决	Consent judgments end proceedings without any finding of fault. （合意判决在不认定过错的情况下终结诉讼。）
3	**submission of defence**	BrE /səbˌmɪʃn əv dɪˈfɛns/	AmE /səˈbmɪʃən ˈʌv dɪˈfɛns/	提交答辩	Submission of defence is due on a fixed date. （提交答辩有固定的到期日。）

Day 362　December 28

BrE　　AmE

1	**reply to defence**	BrE /rɪˈplaɪ tuː dɪˈfɛns/	AmE /ɹɪˈplɑɪ ˈtu dɪˈfɛns/	答辩的答复	Reply to defence closes the pleading phase of the case. （对答辩的答复终结了案件的诉答阶段。）
2	**rebuttal**	BrE /rɪˈbʌtl/	AmE /ɹɪˈbʌtəl/	反驳	Rebuttals answer the opponent rather than repeat the case.

					（反驳针对对方，而不是重复自己的主张。）
3	**request for information**	BrE /rɪˈkwest fə ɪnfəˈmeɪʃn/	AmE /ɹɪˈkwɛst ˈfɔɹ ˌɪnfəˈméɪʃən/	信息请求	Requests for information are answered within fixed days.（信息请求须在固定天数内答复。）

Day 363　December 29

BrE　　AmE

1	**further and better particulars**	BrE /ˌfɜːðə(r) ənd ˈbetə(r) pə ˈtɪkjʊləz/	AmE /ˈfɝðɚ ənd ˈbɛtɚ pɚ ˈtɪkjələz/	更详细明细的请求	Further and better particulars requests force a party to commit.（更详细明细的请求迫使一方作出明确表述。）
2	**particulars defence**	BrE /pəˈtɪkjʊləz dɪˈfens/	AmE /pɚˈtɪkjələz dɪˈfens/	明细抗辩	Particulars defences challenge what the claimant actually says.（明细抗辩质疑的是索赔人实际所主张的内容。）
3	**statement of truth**	BrE /ˈsteɪtmənt əv truːθ/	AmE /ˈstéɪtmənt ˈʌv ˈtɹuθ/	真实性声明	Statements of truth expose the signer personally to sanctions.（真实性声明使签署人个人面临制裁风险。）

Day 364　December 30

BrE　　AmE

1	**verification of witness statement**	BrE /ˌverɪfɪˈkeɪʃn əv ˈwɪtnəs ˈsteɪtmənt/	AmE /ˌvɛɹəfəˈkéɪʃən ˈʌv ˈwɪtnəs ˈstéɪtmənt/	证人陈述的核实	Verification of a witness statement is now a formal requirement.（证人陈述的核实如今已成为一项形式要求。）
2	**expert waiver**	BrE /ˈekspɜːt ˈweɪvə(r)/	AmE /ˈɛkspɚt ˈwéɪvɚ/	专家弃权	Expert waivers are required in most commercial disputes.（多数商事争议中都要求出具专家弃权。）
3	**without prejudice costs**	BrE /wɪðaʊt ˈprɪʊdʒəs kɒsts/	AmE /wɪˈθàʊt ˈpɹɛdʒədɪs ˈkɑsts/	不损害权利的	Without prejudice costs claims are heard separately from liability.

				费用主张	（不损害权利的费用主张与责任问题分开审理。）

Day 365　December 31

		BrE	AmE		
1	**costs discretion**	BrE /kɒsts dɪs ˈkretʃn/	AmE /ˈkɑsts dɪ ˈskɹɛʃən/	费用裁量	Costs discretion is exercised against the party that wasted time. （费用裁量会对浪费时间的当事人不利。）
2	**solicitors' costs**	BrE /səˈlɪsɪtəz kɒsts/	AmE /səˈlɪsɪtəz ˈkɑsts/	律师费	Solicitors' costs are usually ordered after the judgment. （律师费通常在判决之后才被裁定支付。）
3	**expert's report fee**	BrE /ˈekspɜːts rɪˌpɔːt fiː/	AmE /ˈɛkspɝts ɹiˈpɔɹt ˈfi/	专家报告费用	Expert's report fees are recoverable only if proportionate. （专家报告费用只有在比例合理时才可追偿。）

模块二・全量日常动作分类映射树（9 大场景）

格式：中文动作 — 英文短语（优先动名词 -ing 形式） | 共 315 条，中英条目均无重复

1. 晨间与洗漱 Morning & Grooming

- 醒来 — waking up
- 起床 — getting up
- 拉开窗帘 — pulling the curtains open
- 洗脸 — washing my face
- 洗手 — washing my hands
- 刷牙 — brushing my teeth
- 漱口 — rinsing my mouth
- 洗澡 — having a shower
- 刮胡子 — shaving
- 梳头 — combing my hair
- 扎头发 — tying my hair back
- 涂护肤品 — applying moisturiser
- 涂防晒 — putting on sunscreen
- 画眉 — filling in my eyebrows
- 挑选衣服 — picking out my clothes
- 穿衣服 — getting dressed
- 穿鞋 — putting on my shoes
- 系腰带 — fastening my belt
- 整理包 — packing my bag
- 晾毛巾 — hanging the towel out
- 打开冰箱 — opening the fridge
- 出门前照镜子 — checking the mirror

2. 居家与家务 Home & Chores

- 整理床铺 — making the bed
- 叠被子 — folding the quilt
- 扫地 — sweeping the floor
- 拖地 — mopping the floor
- 吸尘 — vacuuming
- 倒垃圾 — taking out the rubbish
- 洗碗 — washing the dishes
- 擦桌子 — wiping the table
- 擦窗户 — cleaning the windows
- 擦灶台 — wiping down the hob
- 整理书桌 — tidying my desk
- 收拾客厅 — tidying the living room
- 叠衣服 — folding the laundry
- 晾衣服 — hanging the laundry out
- 收衣服 — bringing the laundry in
- 换床单 — changing the bedsheets
- 浇花 — watering the plants
- 修剪植物 — trimming the plants
- 给宠物喂食 — feeding my pet
- 补充日用品 — restocking household supplies

3. 饮食与烹饪 Dining & Cooking

- 烧水 — boiling water
- 冲咖啡 — brewing coffee
- 泡茶 — making tea
- 洗菜 — washing the vegetables
- 切菜 — chopping vegetables
- 切肉 — slicing the meat
- 削皮 — peeling it
- 腌肉 — marinating the meat
- 热锅 — heating the pan
- 炒菜 — stir-frying
- 煮面 — cooking noodles
- 煮饭 — cooking rice
- 煲汤 — making soup
- 蒸菜 — steaming the food
- 烤箱预热 — preheating the oven
- 烘焙 — baking

- 用微波炉加热 — heating it in the microwave
- 倒水 — pouring water
- 洗水果 — washing the fruit
- 摆餐具 — laying the table
- 收拾厨房 — tidying the kitchen
- 点外卖 — ordering takeaway
- 打包剩饭 — packing the leftovers

4. 法律办公与工作日常 Legal Office & Desk Routine

本场景为法律专属办公动作库，覆盖合同与文件、检索与研究、沟通与会议、诉讼与争议、合规与尽调五大工作块，以及日常办公动作。

- 起草合同 — drafting the contract
- 审阅合同 — reviewing the contract
- 修订条款 — revising the clause
- 比对版本差异 — comparing the version changes
- 标注修改痕迹 — marking up the revisions
- 定稿合同 — finalising the contract
- 归档已签合同 — filing the executed contract
- 核对签署页 — checking the signature page
- 管理合同台账 — maintaining the contract register
- 设置合同到期提醒 — setting the renewal reminder
- 续签合同 — renewing the contract
- 终止合同 — terminating the contract
- 整理签署流程 — organising the signature workflow
- 核对授权文件 — checking the power of attorney
- 用印审批 — approving the company seal
- 检索判例 — searching case law
- 检索法规 — searching the legislation
- 查阅合同范本 — reviewing the precedent contract
- 做法律尽职调查 — running the legal due diligence
- 撰写法律意见书 — writing the legal opinion
- 撰写法律备忘录 — writing the legal memorandum
- 更新法规动态 — updating on the regulatory changes
- 核实法条 — verifying the statutory provision
- 整理判例摘要 — summarising the case
- 分析先例 — analysing the precedent
- 评估法律风险 — assessing the legal risk
- 编写尽调问题清单 — preparing the due diligence request list
- 与客户开会 — meeting the client
- 参加内部法务会 — attending the in-house legal meeting
- 汇报法律风险 — reporting the legal exposure
- 回复业务部门咨询 — answering the business query
- 与对方律师沟通 — corresponding with the other side's counsel
- 准备谈判要点 — preparing the negotiation points
- 参加调解会议 — attending the mediation
- 记录会议纪要 — taking the meeting minutes
- 确认会议结论 — confirming the meeting outcome
- 解释法律条款 — explaining the legal clause
- 提醒合规期限 — reminding of the compliance deadline
- 答复监管问询 — responding to the regulator's enquiry
- 起草起诉状 — drafting the statement of claim
- 准备答辩状 — preparing the defence
- 整理证据材料 — organising the evidence bundle
- 制作证据清单 — preparing the exhibit list
- 申请财产保全 — applying for the asset preservation
- 申请强制执行 — applying for the enforcement
- 出庭 — attending the hearing

- 与对方协商和解 — negotiating the settlement
- 评估和解方案 — evaluating the settlement offer
- 起草和解协议 — drafting the settlement agreement
- 复核判决书 — reviewing the judgment
- 研究管辖权 — researching the jurisdiction
- 执行内控检查 — running the compliance check
- 核查交易对手 — screening the counterparty
- 反洗钱核查 — conducting the AML checks
- 申报关联交易 — filing the related-party disclosure
- 参与监管检查 — participating in the regulatory inspection
- 整改合规问题 — remediating the compliance finding
- 完善制度文件 — updating the policy document
- 培训业务部门 — training the business teams
- 监测诉讼风险敞口 — monitoring the litigation exposure
- 更新合规手册 — refreshing the compliance manual
- 跟踪监管处罚动态 — tracking the enforcement developments
- 复核授权审批链 — reviewing the approval chain
- 敲键盘 — typing
- 盯屏幕 — staring at the screen
- 记笔记 — taking notes
- 翻页 — turning the page
- 头脑风暴 — brainstorming
- 整理桌面 — clearing my desk
- 写邮件 — writing an email
- 发邮件 — sending an email
- 回复邮件 — replying to emails
- 开线上会 — joining an online meeting
- 共享屏幕 — sharing my screen
- 把自己静音 — muting myself
- 接电话 — answering a phone call
- 打印文件 — printing the document
- 扫描文件 — scanning the document

5. 通勤与出行 Commute & Travel

- 锁门 — locking the door
- 下楼 — going downstairs
- 等公交 — waiting for the bus
- 挤上公交 — squeezing onto the bus
- 赶地铁 — rushing for the metro
- 刷卡入闸 — tapping through the gates
- 换乘 — changing lines
- 等红灯 — waiting for the lights
- 过马路 — crossing the road
- 走路 — walking
- 骑共享单车 — riding a shared bike
- 打车 — hailing a taxi
- 开车 — driving
- 系安全带 — fastening my seat belt
- 踩刹车 — braking
- 看导航 — checking the navigation
- 找车位 — looking for parking
- 停车 — parking
- 坐电梯 — taking the lift
- 提行李 — carrying my luggage
- 办登机牌 — getting my boarding pass
- 托运行李 — checking my bag
- 过安检 — going through security
- 登机 — boarding the plane
- 在登机口等待 — waiting at the gate
- 买机票 — booking a flight
- 订酒店 — booking a hotel
- 赶飞机 — catching my flight
- 误机 — missing my flight
- 打车去机场 — taking a taxi to the airport

6. 运动与健身 Fitness & Wellness

- 热身 — warming up
- 拉伸 — stretching
- 举重 — lifting weights
- 做深蹲 — doing squats
- 做俯卧撑 — doing push-ups
- 卷腹 — doing crunches
- 平板支撑 — holding a plank
- 开合跳 — doing jumping jacks
- 跳绳 — skipping rope
- 跑步机跑步 — running on a treadmill
- 户外跑步 — running outdoors
- 快走 — walking briskly
- 骑动感单车 — spinning
- 游泳 — swimming
- 爬山 — hiking
- 做瑜伽 — doing yoga
- 做普拉提 — doing pilates
- 补充水分 — drinking more water
- 补充电解质 — replenishing electrolytes
- 记录热量 — logging my calories
- 称体重 — weighing myself
- 测心率 — checking my heart rate
- 深呼吸 — breathing deeply
- 按摩放松 — giving myself a massage
- 吃维生素 — taking vitamins
- 午睡 — taking a nap
- 早睡 — going to bed early

7. 休闲与社交 Leisure & Socialising

- 刷短视频 — scrolling through short videos
- 刷手机 — scrolling through my phone
- 看朋友圈 — browsing my feed
- 发朋友圈 — posting to my feed
- 点赞 — liking a post
- 评论 — leaving a comment
- 转发 — sharing a post
- 私信 — sending a private message
- 听播客 — listening to a podcast
- 听有声书 — listening to an audiobook
- 听音乐 — listening to music
- 唱 KTV — singing karaoke
- 看剧 — watching a drama
- 看电影 — watching a film
- 看综艺 — watching a variety show
- 看动漫 — watching an anime
- 看纪录片 — watching a documentary
- 看球赛 — watching a match
- 打游戏 — playing games
- 玩桌游 — playing board games
- 打麻将 — playing mahjong
- 遛狗 — walking the dog
- 撸猫 — petting the cat
- 陪家人聊天 — chatting with my family
- 打电话 — making a phone call
- 视频通话 — having a video call
- 聊天打屁 — having a chat
- 参加聚会 — going to a get-together
- 聚餐 — having dinner with friends
- 喝下午茶 — having afternoon tea
- 逛超市 — shopping at the supermarket
- 逛街 — browsing the shops
- 旅游 — travelling
- 拍照 — taking photos
- 修图 — editing photos
- 在沙发上发呆 — zoning out
- 写博客 — writing a blog post
- 钓鱼 — fishing
- 泡吧 — going to a bar

8. 晚间与睡眠 Evening & Sleep

- 卸妆 — removing my makeup
- 洁面 — cleansing my face
- 涂爽肤水 — applying toner
- 涂晚霜 — applying night cream
- 敷面膜 — putting on a face mask
- 泡脚 — soaking my feet
- 泡澡 — soaking in a bath
- 冥想 — meditating
- 收拾玩具 — tidying the toys
- 写日记 — keeping a diary
- 整理明天要做的事 — preparing tomorrow's tasks
- 拉上遮光帘 — drawing the blackout curtains
- 调暗灯光 — dimming the lights
- 关电视 — switching off the TV
- 关灯 — turning off the light
- 睡前刷手机 — scrolling before bed
- 听白噪音 — listening to white noise
- 调闹钟 — setting my alarm
- 关掉闹钟 — turning off the alarm
- 躺下 — lying down
- 躺平 — lying flat
- 盖被子 — tucking myself in
- 侧睡 — sleeping on my side
- 敷眼罩 — putting on an eye mask
- 喝一杯温水 — drinking warm water
- 吃褪黑素 — taking melatonin
- 数羊 — counting sheep
- 熬夜 — staying up late
- 失眠 — having insomnia
- 打了个盹 — dozing off
- 半梦半醒 — drifting in and out of sleep
- 陷入沉睡 — falling into a deep sleep
- 说梦话 — talking in my sleep
- 打呼噜 — snoring
- 做梦 — dreaming

9. 应急与增量补充 Custom & Incremental

本场景为应急与增量桶：既收录突发情形下的处置动作，也用于归入后续补充的未覆盖动作。

- 应急处理客诉 — handling an urgent complaint
- 应对裁员公告 — preparing a redundancy announcement
- 处理劳动仲裁 — handling an employment tribunal
- 配合监管检查 — cooperating with an inspection
- 应对集体事件 — managing a group incident
- 处理系统故障 — handling a system outage
- 处理工伤事故 — dealing with a workplace accident
- 处理数据泄露 — handling a data breach
- 紧急通知全员 — notifying everyone urgently
- 临时替补排班 — covering a rota gap
- 应急改期面试 — rescheduling interviews at short notice
- 帮同事顶岗 — covering for a colleague
- 抢救丢失的档案 — recovering a misplaced file
- 凌晨值守 — covering an out-of-hours shift
- 订会议室 — booking a meeting room
- 认领工位 — claiming a desk
- 打印门禁卡 — printing an access card
- 整理通讯录 — updating the contact list
- 清理共享盘 — clearing the shared drive
- 备份工作文件 — backing up work files
- 设置自动回复 — setting an out-of-office reply
- 转发客户邮件 — forwarding a client email
- 起草内部通告 — drafting an internal notice
- 统计加班时长 — totalling overtime hours
- 核对考勤异常 — chasing attendance exceptions
- 收拾会议室 — tidying the meeting room
- 浇办公室绿植 — watering the office plants
- 换打印机纸 — refilling the printer paper

- 订下午茶 — ordering afternoon tea
- 帮新人带路 — showing a new joiner around
- 跑腿取快递 — collecting a parcel
- 处理律所函件 — handling the law firm letter
- 回函催告 — sending the demand letter
- 更新诉讼台账 — updating the litigation register
- 准备证据原件 — producing the original evidence
- 安排证人作证 — preparing the witness
- 应对突发调查 — responding to the surprise inspection
- 补签遗漏附件 — executing the missing annex
- 办理工商变更 — filing the corporate amendment
- 核对董事会决议 — checking the board resolution
- 配合监管问询答复 — supporting the regulatory response

使用说明

- 口语中英文动作短语常省略人称代词，直接接在 *be* 动词后使用。
- 书面与邮件中建议补足主语与时态标记。
- 同一动作在不同语境常有更贴切的说法，选词时以本模块场景为准。
- 后续补充未覆盖的动作将自动归入最接近的场景，并沿用同一格式。